

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-05) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.

Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Segnala fonti ufficiali da verificare prima della pubblicazione o della prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-05

AUTHORITY E REGOLAZIONE

Modulo premium per target ristretto, tecnico-regolatorio e ad alto valore.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per AGCM, ARERA e autorità indipendenti.

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Le informazioni normative e procedurali devono essere verificate sulle fonti ufficiali vive prima dell'uso professionale o della pubblicazione definitiva.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Authority e regolazione.

Sommario

Modulo premium per target ristretto, tecnico-regolatorio e ad alto valore.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-FC05	Authority indipendenti	15 sezioni

Verticali del volume

- Regolazione mercati
- Compliance
- Istruttorie e provvedimenti

Premessa

Questo volume tratta authority e regolazione come un unico libro. I moduli interni (M-FC05) non sono libri separati per il lettore: sono sezioni coordinate dello stesso percorso editoriale.

La struttura segue una regola precisa: prima le pagine comuni del volume, poi il sommario, la premessa e l'indice completo; solo dopo iniziano i moduli interni, ciascuno con una pagina unica di frontespizio e sommario.

Il lettore deve poter partire dal volume, capire subito il perimetro, vedere l'indice completo e poi attraversare i moduli nell'ordine previsto, senza incontrare di nuovo servizi digitali, copyright o premessa generale a ogni cambio modulo.

Indice completo

M-FC05

Authority indipendenti

Cap. 1	Le authority viste dal candidato	9
1.1	Quadro e criterio di lettura	9
1.2	Istituti e distinzioni	11
1.3	Poteri, procedura e conseguenze	14
1.4	Applicazione alla prova	17
1.5	Consolidamento e verifica	19
Cap. 2	Indipendenza, governance, accountability e personale	22
2.1	Quadro e criterio di lettura	22
2.2	Istituti e distinzioni	24
2.3	Poteri, procedura e conseguenze	27
2.4	Applicazione alla prova	29
2.5	Consolidamento e verifica	31
Cap. 3	Regolazione europea multilivello e reti delle autorità	34
3.1	Quadro e criterio di lettura	34
3.2	Istituti e distinzioni	36
3.3	Poteri, procedura e conseguenze	39
3.4	Applicazione alla prova	42
3.5	Consolidamento e verifica	45
Cap. 4	Ciclo regolatorio, consultazione, AIR e VIR	48
4.1	Quadro e criterio di lettura	48
4.2	Istituti e distinzioni	51
4.3	Poteri, procedura e conseguenze	54
4.4	Applicazione alla prova	57
4.5	Consolidamento e verifica	59
Cap. 5	Vigilanza, istruttoria, ispezioni, dati e prova	62
5.1	Quadro e criterio di lettura	62
5.2	Istituti e distinzioni	64
5.3	Poteri, procedura e conseguenze	67
5.4	Applicazione alla prova	70
5.5	Consolidamento e verifica	73
Cap. 6	Sanzioni, impegni, rimedi e controllo giurisdizionale	76
6.1	Quadro e criterio di lettura	76
6.2	Istituti e distinzioni	78
6.3	Poteri, procedura e conseguenze	81
6.4	Applicazione alla prova	84
6.5	Consolidamento e verifica	86
Cap. 7	Economia industriale, regolazione, econometria e contabilità regolatoria	89
7.1	Quadro e criterio di lettura	89
7.2	Istituti e distinzioni	92
7.3	Poteri, procedura e conseguenze	95
7.4	Applicazione alla prova	98
7.5	Consolidamento e verifica	101
Cap. 8	AGCM: concorrenza, consumatore e pratiche scorrette	104
8.1	Quadro e criterio di lettura	104
8.2	Istituti e distinzioni	107
8.3	Poteri, procedura e conseguenze	110
8.4	Applicazione alla prova	113
8.5	Consolidamento e verifica	115
Cap. 9	ARERA: energia, gas, acqua, rifiuti e tariffe	118
9.1	Quadro e criterio di lettura	118
9.2	Istituti e distinzioni	120
9.3	Poteri, procedura e conseguenze	123
9.4	Applicazione alla prova	127

CAPITALE PERSONALE

9.5	Consolidamento e verifica	129
Cap. 10	AGCOM: comunicazioni, media, utenti e piattaforme	132
10.1	Quadro e criterio di lettura	132
10.2	Istituti e distinzioni	134
10.3	Poteri, procedura e conseguenze	137
10.4	Applicazione alla prova	140
10.5	Consolidamento e verifica	142
Cap. 11	CONSOB: mercati, intermediari e tutela dell'investitore	144
11.1	Quadro e criterio di lettura	144
11.2	Istituti e distinzioni	146
11.3	Poteri, procedura e conseguenze	149
11.4	Applicazione alla prova	151
11.5	Consolidamento e verifica	153
	Banca d'Italia e IVASS: vigilanza prudenziale, bancaria e assicurativa	
Cap. 12		156
12.1	Quadro e criterio di lettura	156
12.2	Istituti e distinzioni	159
12.3	Poteri, procedura e conseguenze	162
12.4	Applicazione alla prova	165
12.5	Consolidamento e verifica	168
	Garante privacy: poteri, procedimenti e cooperazione europea	
Cap. 13		170
13.1	Quadro e criterio di lettura	170
13.2	Istituti e distinzioni	173
13.3	Poteri, procedura e conseguenze	176
13.4	Applicazione alla prova	179
13.5	Consolidamento e verifica	182
Cap. 14	ANAC: prevenzione, vigilanza e whistleblowing	184
14.1	Quadro e criterio di lettura	184
14.2	Istituti e distinzioni	187
14.3	Poteri, procedura e conseguenze	190
14.4	Applicazione alla prova	193
14.5	Consolidamento e verifica	196
Cap. 15	Laboratorio delle prove authority	198
15.1	Quadro e criterio di lettura	198
15.2	Istituti e distinzioni	202
15.3	Poteri, procedura e conseguenze	205
15.4	Applicazione alla prova	208
15.5	Consolidamento e verifica	211

M-FC05

Authority indipendenti

Sezione interna del volume VOL-05 — Authority e regolazione.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 Le authority viste dal candidato; 2 Indipendenza, governance, accountability e personale; 3 Regolazione europea multilivello e reti delle autorità; 4 Ciclo regolatorio, consultazione, AIR e VIR
Sviluppo	5 Vigilanza, istruttoria, ispezioni, dati e prova; 6 Sanzioni, impegni, rimedi e controllo giurisdizionale; 7 Economia industriale, regolazione, econometria e contabilità regolatoria; 8 AGCM: concorrenza, consumatore e pratiche scorrette
Allenamento	9 ARERA: energia, gas, acqua, rifiuti e tariffe; 10 AGCOM: comunicazioni, media, utenti e piattaforme; 11 CONSOB: mercati, intermediari e tutela dell'investitore; 12 Banca d'Italia e IVASS: vigilanza prudenziale, bancaria e assicurativa
Strumenti	13 Garante privacy: poteri, procedimenti e cooperazione europea; 14 ANAC: prevenzione, vigilanza e whistleblowing; 15 Laboratorio delle prove authority

Le authority viste dal candidato

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

1.1 Quadro e criterio di lettura

Il candidato che legge la parola authority tende a commettere uno di due errori. Il primo è considerare tutte le autorità identiche e studiare un elenco di sigle. Il secondo è isolarsi in un solo settore senza capire quale parte del metodo, del procedimento e dell'economia della regolazione sia riutilizzabile. Entrambi gli errori fanno perdere tempo.

La domanda che orienta il capitolo è questa:

NOTA

quale interesse tutela l'autorità indicata dal bando, con quali poteri e attraverso quale tipo di lavoro dovrò dimostrare di ragionare?

APERTURA EDITORIALE

Un concorso in un'autorità indipendente non richiede soltanto di ricordare una legge istitutiva o di riconoscere il nome di un ente. Richiede di entrare nel punto di vista di chi regola, vigila, raccoglie dati, istruisce procedimenti, valuta evidenze, ascolta soggetti interessati e adotta o prepara decisioni.

Per questo il primo capitolo non è una rassegna di sigle. È una mappa di lavoro. AGCM, ARERA, AGCOM, CONSOB, Banca d'Italia, IVASS, Garante per la protezione dei dati personali e ANAC operano in settori differenti e dispongono di fonti, organi e poteri non sovrapponibili. Tuttavia, il candidato può riconoscere una struttura ricorrente: una norma attribuisce competenze; un interesse collettivo richiede protezione; un procedimento raccoglie elementi e garantisce il contraddittorio; un provvedimento o un atto di regolazione produce effetti; un giudice o altra sede di controllo verifica la legittimità dell'azione.

Studiare questa struttura consente di non iniziare dal capitolo sbagliato. Un profilo giuridico AGCM deve mettere al centro concorrenza, tutela del consumatore, istruttoria e decisione. Un profilo economico-regolatorio ARERA deve collegare mercato, tariffa, qualità del servizio, dati e consultazione. Un profilo misto AGCOM, CONSOB, Banca d'Italia o IVASS deve saper unire fonti, poteri, analisi e comunicazione tecnica. La stessa base metodologica serve a tutti; la selezione delle materie, invece, dipende dal bando.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

1. distinguere il ruolo di un'autorità da quello di un ministero o di un ente che gestisce direttamente un servizio;
2. leggere un bando individuando settore, profilo, prove, materie e output;
3. collegare ciascuna autorità alla sua fonte attributiva, all'interesse protetto e ai principali poteri;
4. separare le materie comuni da riprendere nel VOL-01 dai contenuti specialistici da studiare nel VOL-05;
5. scegliere il percorso G, E o P senza sommare indiscriminatamente tutti i programmi;
6. costruire una risposta orale introduttiva ordinata e verificabile;
7. compilare il Bando Decoder M-FC05 prima di programmare lo studio.

L'obiettivo non è conoscere già tutte le norme dei capitoli successivi. È sapere dove collocarle e quale uso farne in prova.

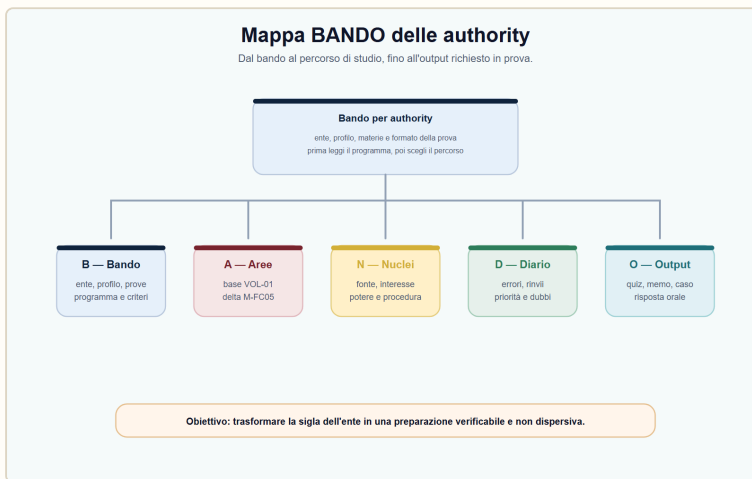


Figura 1.1 — Mappa BANDO delle authority: dal bando al percorso di studio, fino all'output da allenare.

Figura 1.1 — La mappa iniziale serve a trasformare il programma del bando in scelte di studio e di prova verificabili.

CHE COSA OSSERVA UN CANDIDATO QUANDO INCONTRA UN'AUTORITÀ

La parola indipendente non significa che l'autorità agisca fuori dall'ordinamento né che possa decidere senza limiti. L'indipendenza riguarda il modo in cui la legge costruisce l'ente e protegge l'esercizio delle sue funzioni; legalità, competenza, motivazione, trasparenza, garanzie procedurali e controllo restano essenziali.

Per prepararti, non chiederti subito: «Quali articoli devo memorizzare?». Parti da sei domande.

Domanda	Che cosa individua	Utilità in prova
Qual è la fonte attributiva?	La legge o la fonte UE che definisce competenze e confini.	Evita di attribuire poteri generici all'ente.
Quale interesse è protetto?	Concorrenza, utenti, investitori, stabilità, dati personali, integrità pubblica.	Dà senso alla risposta e al caso pratico.
Quale mercato o attività è coinvolta?	Servizi pubblici, comunicazioni, mercati finanziari, trattamenti di dati, contratti.	Permette di riconoscere il settore.
Quali poteri sono rilevanti?	Regolazione, vigilanza, richiesta di informazioni, ispezione, sanzione, consultazione.	Trasforma una definizione in un'azione amministrativa.
Quale procedimento entra in gioco?	Consultazione, istruttoria, reclamo, segnalazione, controllo o procedura sanzionatoria.	Guida l'ordine della risposta scritta.
Quale output chiede il bando?	Quesito, caso, schema di atto, analisi, memo o colloquio.	Decide come allenarti.

1.2 Istituti e distinzioni

Questa sequenza è il filo conduttore dell'intero volume:

NOTA

fonte → interesse protetto → potere → procedimento → decisione o rimedio → controllo.

Non tutte le authority svolgono ogni attività nello stesso modo. Per esempio, l'AGCM è il riferimento per concorrenza e tutela del consumatore; ARERA opera nella regolazione e nel controllo dei servizi di pubblica utilità; AGCOM presidia comunicazioni, media e utenti; CONSOB, Banca d'Italia e IVASS hanno ruoli distinti nel sistema finanziario e assicurativo. Il Garante e ANAC proteggono interessi diversi, rispettivamente dati personali e integrità dell'azione pubblica. Ciò che il candidato deve fare è evitare le analogie automatiche: una stessa parola, come vigilanza o sanzione, assume contenuti concreti solo dopo avere individuato la fonte e il settore.

AUTHORITY, MINISTERO, ENTE PUBBLICO: UNA DISTINZIONE UTILE

Una domanda orale può chiedere perché esistano autorità specializzate. La risposta non deve diventare una formula astratta sull'indipendenza. Occorre spiegare la funzione.

Un ministero partecipa all'indirizzo politico-amministrativo e organizza l'azione governativa nel settore di competenza. Un ente pubblico può svolgere servizi, amministrare risorse, erogare prestazioni o curare interessi definiti dalla legge. Un'autorità di regolazione o vigilanza, invece, è chiamata a presidiare un mercato, un servizio o un interesse sensibile mediante poteri tecnici e giuridici attribuiti dalla legge, con garanzie di autonomia e procedure che rendono controllabile la decisione.

La distinzione non è assoluta e non va trasformata in uno slogan. Nella pratica, le competenze si intrecciano con quelle del legislatore, del Governo, della Commissione europea, delle reti sovranazionali, delle amministrazioni di settore e del giudice. In prova, tuttavia, questa griglia aiuta a esporre la differenza fra chi definisce l'indirizzo generale, chi gestisce attività o servizi e chi esercita funzioni di regolazione, controllo o garanzia.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Un'autorità non è un ministero senza ministro e non è un ente pubblico qualsiasi. Va studiata partendo dalla fonte che le attribuisce competenze. Poi si individua l'interesse protetto, il settore, il potere esercitato e il procedimento. L'indipendenza non elimina legalità, motivazione, garanzie e controllo. In concorso la risposta migliore collega sempre regola, funzione ed effetto pratico.

LA MAPPA DEGLI ENTI: NON UNA LISTA, MA UNA SCELTA DI PERCORSO

La tabella seguente serve a orientare lo studio. Non sostituisce le pagine istituzionali né il programma di concorso, che restano decisivi per il bando target.

Autorità o area	Domanda guida	Materie che diventeranno centrali	Percorso prevalente
AGCM	Il comportamento d'impresa altera concorrenza o tutela del consumatore?	Intese, abuso, concentrazioni, pratiche scorrette, istruttoria e impegni.	G, P
ARERA	Come si regolano qualità, tariffe e tutela degli utenti in servizi pubblici?	Energia, reti, ambiente, tariffazione, dati, consultazione e contabilità regolatoria.	E, P

Autorità o area	Domanda guida	Materie che diventeranno centrali	Percorso prevalente
AGCOM	Quali regole presidiano comunicazioni, media, utenti e piattaforme?	Comunicazioni elettroniche, audiovisivo, pluralismo, utenti, mercati digitali.	G, E, P
CONSOB	Come si proteggono trasparenza e correttezza dei mercati?	Emittenti, intermediari, mercati, abusi, tutela dell'investitore e sanzioni.	G, E, P
Banca d'Italia e IVASS	Come opera la vigilanza prudenziale e di settore?	Stabilità, rischi, governance, pagamenti, assicurazioni, tutela della clientela.	E, P
Garante privacy	Come si protegge il dato personale attraverso poteri di controllo e cooperazione?	Reclami, ispezioni, misure correttive, sanzioni, EDPB e bilanciamento.	G, P
ANAC	Come si prevengono rischi corruttivi e si vigila su integrità e contratti?	PNA, trasparenza, whistleblowing, vigilanza e contratti pubblici.	G, P

La funzione della tabella è selettiva. Se il bando riguarda un funzionario giuridico AGCM, non devi iniziare da Solvency II. Se il profilo è economico-regolatorio ARERA, non puoi rinviare economia della regolazione alla fine dello studio. Se il concorso è AGCOM con prova su nuove tecnologie e lingua, devi aggiungere piattaforme e memo tecnico, ma non trasformare il percorso in un corso di ingegneria informatica. Il volume ti aiuta a fare queste scelte; il bando le rende obbligatorie.



Figura 1.2 — Authority, settori e poteri: l'interesse protetto orienta la selezione delle materie e delle funzioni da studiare.

1.3 Poteri, procedura e conseguenze

Figura 1.2 — La sigla dell'ente è solo il punto di partenza: la preparazione nasce dalla relazione tra settore, interesse e potere.

I TRE PROFILI DEL MODULO M-FC05

Il dossier editoriale individua tre percorsi. Non sono qualifiche universali né sostituiscono le denominazioni dei bandi: sono strumenti per ordinare lo studio.

Profilo	Identità di studio	Priorità	Rischio da evitare
G — giuridico	Funzionario giuridico AGCM o authority con forte componente procedimentale.	Fonti, poteri, garanzie, istruttoria, rimedi, sanzioni, tutela di utenti e destinatari.	Ridurre tutto a un elenco di norme senza ricostruire il procedimento.
E — economico-regolatorio	Funzionario ARERA o profilo con analisi di mercati, tariffe, dati e incentivi.	Economia industriale, regolazione, indicatori, dati, consultazione e qualità.	Studiare formule senza legarle a un problema regolatorio.
P — giuridico-economico	Profilo premium cross-authority.	Integrazione tra fonti, istituzioni, mercato, poteri e comunicazione tecnica.	Tentare di imparare tutti i settori allo stesso livello di profondità.

Un candidato P non è un candidato che accumula programmi. È un candidato che sa passare dalla norma al mercato, dal dato al procedimento e dalla decisione alla sua motivazione. Per questa ragione, il percorso premium richiede più disciplina: prima nucleo comune, poi una verticale principale, infine confronti ragionati con gli altri enti.

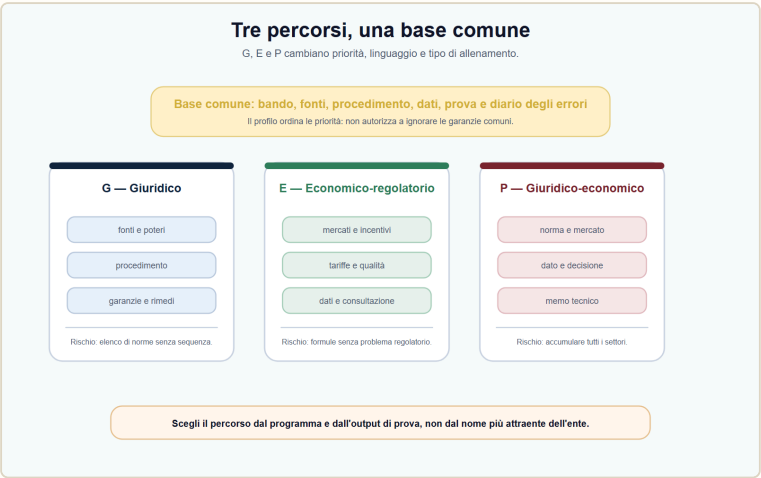


Figura 1.3 — Percorsi G, E e P: priorità, linguaggi e rischi di studio per i tre profili del modulo.

Figura 1.3 — I tre percorsi condividono le basi, ma richiedono pesi diversi per fonti, dati, mercato e output di prova.

MAPPA BANDO: DAL BANDO AL PIANO DI STUDIO

Il Metodo BANDO impedisce di usare il volume come un'enciclopedia. Applica le cinque lettere al tuo concorso.

Passaggio	Domanda operativa	Azione concreta
B — Bando	Quale ente, profilo, prova e programma sono indicati?	Evidenzia parole del settore, allegati, criteri e forma delle prove.
A — Aree	Quali aree sono comuni e quali specialistiche?	Separa VOL-01, Modulo 1 comune e verticale settoriale.
N — Nuclei	Quali concetti non posso confondere?	Scrivi sei parole-chiave: potere, procedimento, garanzia, rimedio, rete, dato.
D — Diario	Dove rischio errori o dispersione?	Registra confusione fra enti, fonti non verificate e casi non conclusi.

Passaggio	Domanda operativa	Azione concreta
O — Output	Che cosa devo saper produrre?	Allenati con risposta orale, schema di istruttoria, memo o caso, secondo il bando.

Compila il Decoder prima di dividere le ore di studio. Un piano corretto non dice soltanto «lunedì diritto, martedì economia». Dice, per esempio: «per il bando ARERA studio tariffa e qualità; verifico il potere dell'Autorità; preparo una mini-analisi di consultazione; registro gli errori sui rapporti tra costo, incentivo e tutela dell'utente».

Bando Decoder M-FC05
La scheda minima per scegliere contenuti, priorità e output prima di studiare.

Compila i campi prima di acquistare materiali o distribuire le ore di studio

Ente e settore
AGCM, ARERA, privacy...

Profilo
G, E, P o denominazione

Prove
quiz, scritto, orale, memo

Nuclei
fonti, potere, garanzia

Rischio
confusione, fonte, tempo

Materie base
rinvio puntuale a VOL-01

Delta specialistico
capitolo M-FC05 prioritario

Output
risposta, schema, esercizio

Il bando guida il materiale: ogni campo vuoto segnala una verifica da fare prima di programmare lo studio.

Figura 1.4 — Bando Decoder M-FC05: campi essenziali per ordinare ente, profilo, materie, rischi e output.

Figura 1.4 — Compila la scheda prima di programmare lo studio: un campo vuoto indica una verifica ancora necessaria.

MATERIE COMUNI E CONTENUTI SPECIALISTICI

Il VOL-05 è complementare ai capitoli del su , , , , e . Non ripete queste materie nella loro parte fondativa, ma le richiama quando servono per capire un'autorità.

Base da richiamare nel VOL-01	Delta specialistico nel VOL-05
Fonti, principi costituzionali e diritto UE introduttivo	Fonti UE di settore, reti e cooperazione tra autorità.
Procedimento, provvedimento e tutela amministrativa	Consultazione regolatoria, istruttoria tecnica, impegni, rimedi e controllo della decisione.

VOL-05 — Authority

16

Base da richiamare nel VOL-01	Delta specialistico nel VOL-05
Pubblico impiego e responsabilità	Regolamenti del personale e specificità organizzative dell'ente, da verificare al cut-off.
Privacy, trasparenza e anticorruzione	Garante e ANAC come autorità; bilanciamento, poteri, vigilanza e procedimenti.
Inglese e informatica di base	Lessico regolatorio, memo tecnico e lettura di fonti UE; nessuna duplicazione di grammatica o ICT tecnico.

La regola è semplice: la base risponde alla domanda «che cos'è un procedimento?». Il volume specialistico risponde alla domanda «come funziona un procedimento quando l'autorità raccoglie evidenze, consulta il mercato, istruisce una violazione o adotta una misura nel proprio settore?». Se una spiegazione di base è già completa nel VOL-01, il capitolo rinvia; se il bando chiede l'applicazione settoriale, il capitolo la sviluppa.

1.4 Applicazione alla prova

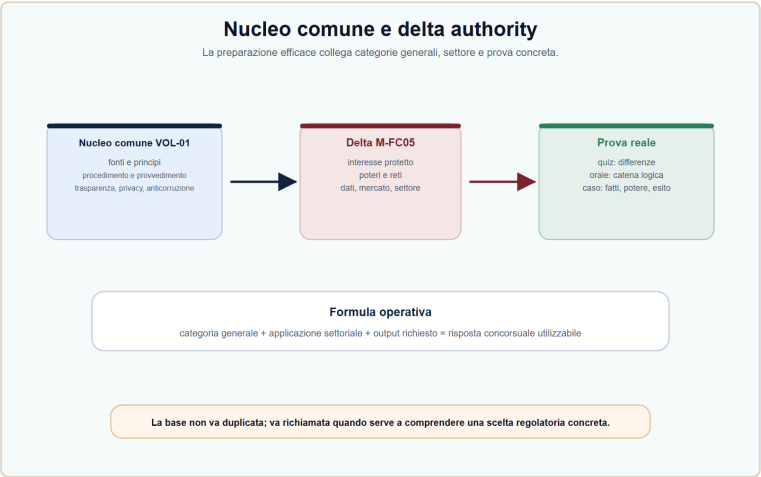


Figura 1.5 — Nucleo comune e delta authority: dalla base generale all'applicazione specialistica e all'output della prova.

Figura 1.5 — La risposta concorsuale utile nasce dal collegamento tra categoria generale, applicazione settoriale e richiesta concreta della prova.

CASO GUIDATO: SCEGLIERE IL PERCORSO PRIMA DI STUDIARE

Traccia. Un candidato trova un bando per un profilo economico-regolatorio. Nel programma compaiono energia, mercati, tariffe, regolazione, analisi dei dati, diritto UE e inglese. Decide di acquistare un manuale generale di diritto amministrativo e di ripassare soltanto definizioni di economia.

Analisi. Il candidato ha riconosciuto alcune aree, ma non ha costruito il profilo. Diritto amministrativo e inglese sono basi necessarie, ma non sono il centro del programma. Il bando chiede di collegare servizi regolati, incentivi, tariffa, qualità, evidenze e decisione. Il percorso corretto è E: ripasso selettivo dei capitoli del VOL-01 su , e ; per il ciclo regolatorio e per l'economia; per ARERA; su consultazione e analisi tariffaria.

Soluzione operativa. Nel Bando Decoder il candidato annota: settore = servizi pubblici regolati; poteri = regolazione e controllo; prova = output analitico da verificare nel bando; nuclei = tariffa, qualità, dati, incentivi, consultazione; esercizio = nota di duecento parole che distingua costo, qualità del servizio e tutela dell'utente. Solo dopo stabilisce il calendario.

DOMANDA DA COMMISSARIO

«Perché nei concorsi delle authority non è sufficiente studiare diritto amministrativo generale?»

Una risposta efficace può seguire questo ordine: il diritto amministrativo generale fornisce categorie indispensabili — competenza, procedimento, provvedimento, motivazione, partecipazione e tutela — ma l'autorità applica tali categorie in un settore determinato, con poteri, fonti europee, dati e garanzie propri. Il candidato deve quindi conoscere la base e saperla usare per ricostruire il rapporto fra interesse protetto, mercato o attività, istruttoria, decisione e controllo. La differenza non è tra teoria e pratica: è tra regola generale e applicazione specialistica verificabile.

DOMANDA-TRAPPOLA

«Poiché sono indipendenti, le authority non rispondono a nessuno?»

No. L'indipendenza non esclude legalità, competenza, trasparenza, motivazione, garanzie procedurali, rendicontazione e controllo giurisdizionale. La risposta va sempre completata con la fonte e con l'autorità concreta considerata.

ERRORE TIPICO

Confondere la conoscenza di una sigla con la conoscenza di un'autorità. Sapere che ARERA riguarda energia e ambiente o che CONSOB riguarda i mercati non basta. In prova occorre spiegare quale interesse viene protetto, quale potere è esercitato, quale procedimento lo rende legittimo e quale risultato deve essere prodotto.

MINI-ESERCIZIO

Scegli il bando che stai preparando e completa in dieci minuti questa scheda:

1. ente e settore;
2. profilo G, E o P, con una motivazione;
3. tre materie base da recuperare nel VOL-01;
4. tre nuclei specialistici del VOL-05;
5. una fonte primaria da verificare;
6. l'output più probabile della prova;
7. un errore personale da registrare nel Diario.

Poi esponi a voce, in novanta secondi, la catena «fonte, interesse, potere, procedimento, decisione, controllo». Se non riesci a completarla senza saltare dal nome dell'ente alla sanzione, il nucleo del capitolo deve essere ripassato.

LABORATORIO DI QUALIFICAZIONE

Per allenare perimetro delle authority, parti da un fascicolo minimo: una richiesta, due documenti non perfettamente coerenti e una fonte che attribuisce il potere. Scrivi in colonne separate i fatti provati, le allegazioni e gli elementi ancora da acquisire. Poi confronta distinzione dagli altri enti pubblici con profili giuridico, economico e policy: annota soggetto, presupposto, funzione ed effetto di ciascun istituto. Il confronto impedisce di scegliere la soluzione soltanto perché una parola della traccia ricorda una definizione studiata.

Passa quindi a lettura del bando. Indica chi avvia l'attività, quali garanzie devono essere rispettate e quale atto può chiuderla. Se la fonte lascia un margine di valutazione, rendi espliciti i criteri: gravità, durata, diffusione, rischio, collaborazione e proporzionalità, secondo il settore applicabile. Collega materie comuni e specialistiche al documento che ne permette la verifica e tratta piano di studio come una conclusione da motivare, non come un'etichetta. La scheda è completa quando un secondo lettore può ricostruire il percorso senza conoscere l'intenzione di chi l'ha compilata.

1.5 Consolidamento e verifica

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito perimetro delle authority senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra distinzione dagli altri enti pubblici e profili giuridico, economico e policy poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a lettura del bando giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di materie comuni e specialistiche e quale conseguenza produrrebbe su piano di studio. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama perimetro delle authority?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. distinzione dagli altri enti pubblici e profili giuridico, economico e policy possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usata lettura del bando nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di materie comuni e specialistiche?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su piano di studio?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama perimetro delle authority e chiede un intervento immediato su piano di studio. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere distinzione dagli altri enti pubblici da profili giuridico, economico e policy e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta lettura del bando, si collega materie comuni e specialistiche al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Indipendenza, governance, accountability e personale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

2.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Distinguere l'indipendenza funzionale, organizzativa e di giudizio; leggere gli organi, le garanzie, i controlli e le fonti del rapporto di lavoro senza attribuire alle autorità un modello uniforme.

Domanda guida. In che modo un'autorità può decidere con autonomia e, nello stesso tempo, restare pienamente responsabile delle proprie decisioni?

Output operativo. Una matrice per ricostruire ente, organi, poteri, responsabilità e fonte applicabile al personale; una risposta orale strutturata sul rapporto tra indipendenza e accountability.

NOTA

Regola di metodo. Per ogni autorità, la sequenza corretta è: fonte istitutiva → organi e poteri → regolamenti interni → trasparenza e controlli → bando e profilo. L'analogia tra enti viene dopo, non prima.

APERTURA EDITORIALE

Quando si parla di autorità indipendenti, il rischio più frequente è trasformare l'aggettivo indipendente in una formula generica. Non significa che l'ente sia libero da regole, che possa agire senza motivare o che i suoi funzionari siano sottratti alle responsabilità proprie dell'amministrazione pubblica. Significa, più precisamente, che l'esercizio di determinate funzioni deve essere protetto da interferenze indebite e collocato entro un disegno di garanzie stabilito dalla legge.

Il candidato deve quindi evitare due errori speculari. Il primo consiste nel descrivere l'autorità come un'amministrazione ordinaria, ignorando le particolari garanzie che ne proteggono il giudizio tecnico e regolatorio. Il secondo consiste nel rappresentarla come un soggetto privo di vincoli istituzionali. La lettura corretta tiene insieme autonomia e legalità: l'autorità esercita competenze attribuite, segue procedimenti, motiva le decisioni, rende conoscibile la propria azione e resta soggetta alle forme di controllo previste dall'ordinamento.

Questo equilibrio è decisivo anche nella pratica professionale. Un'istruttoria su un mercato regolato, un provvedimento sanzionatorio, una consultazione pubblica o un atto di vigilanza possono incidere su interessi economici e collettivi rilevanti. Per questo l'indipendenza non è un privilegio dell'ente: è una garanzia per i destinatari delle decisioni, per gli utenti e per il corretto funzionamento del mercato o del servizio interessato.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo il lettore deve saper fare quattro operazioni:

1. definire l'indipendenza come garanzia dell'azione amministrativa, non come assenza di controllo;
2. ricostruire l'assetto di governance dalla fonte propria di ciascuna autorità;
3. spiegare perché autonomia e accountability sono complementari;
4. individuare la fonte corretta per il personale senza presumere l'applicazione di un unico contratto collettivo o di un unico modello organizzativo.

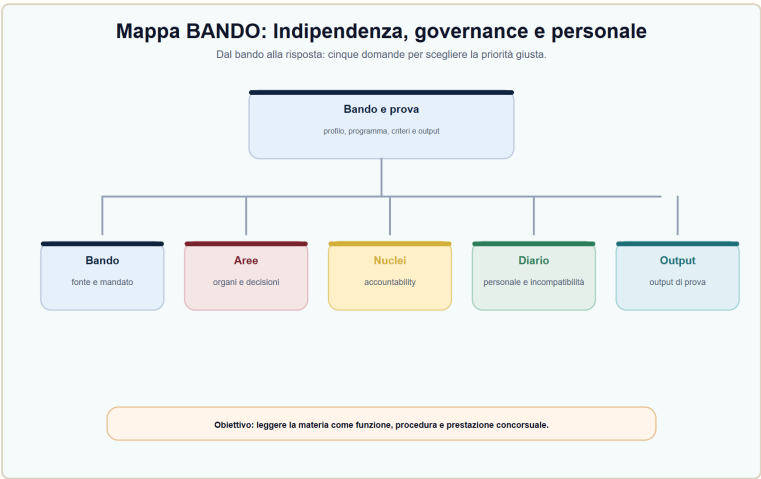


Figura 2.1 — Mappa BANDO: Indipendenza, governance e personale.

Figura 2.1 — La tavola orienta la lettura di indipendenza e separa il perimetro dalle eccezioni.

INDIPENDENZA: UNA GARANZIA, NON UN PRIVILEGIO

La nozione di indipendenza va scomposta. In una risposta d'esame è utile distinguere almeno tre piani, ricordando che la loro disciplina concreta varia secondo l'ente e secondo la relativa legge istitutiva.

Il primo è l'indipendenza di giudizio. Le decisioni devono essere assunte sulla base delle competenze attribuite, degli elementi istruttori, delle regole procedimentali e della motivazione. La decisione non può essere sostituita da preferenze estranee al procedimento o da pressioni dei soggetti regolati. Non si tratta di una qualità psicologica del singolo componente: è una garanzia costruita mediante regole su nomine, mandato, incompatibilità, astensione e funzionamento degli organi.

Il secondo è l'indipendenza funzionale. L'autorità deve poter svolgere i compiti che la legge le attribuisce — regolazione, vigilanza, accertamento, tutela o sanzione, secondo il proprio perimetro — senza che l'esercizio concreto del potere venga diretto dall'interesse del soggetto vigilato o regolato. L'autonomia, dunque, è sempre finalizzata alla funzione: non esiste come valore astratto e non consente di oltrepassare la competenza attribuita.

Il terzo è l'indipendenza organizzativa e amministrativa. Le autorità possono disporre di regole e strutture interne proprie, stabilite nei limiti della fonte istitutiva e degli atti applicabili. Essa non comporta uniformità fra gli enti: organi, uffici, procedure di reclutamento, disciplina del personale e modalità di finanziamento devono essere verificati nel singolo ordinamento settoriale. Proprio per questo una risposta tecnicamente corretta usa espressioni come «secondo la disciplina dell'ente» e indica la fonte da controllare, anziché estendere meccanicamente il modello di un'autorità a tutte le altre.

2.2 Istituti e distinzioni

Le leggi istitutive di AGCM, ARERA e AGCOM mostrano, con configurazioni differenti, che l'indipendenza è inserita in un sistema di competenze definite e di garanzie istituzionali. Le fonti organizzative delle autorità confermano inoltre che l'autonomia di decisione convive con una struttura amministrativa disciplinata e con regole interne di funzionamento. Il punto non è memorizzare un numero di componenti o una denominazione d'ufficio: questi elementi possono cambiare o essere diversi da ente a ente. Il punto è ricostruire la funzione della garanzia e verificarne l'attuale configurazione nella fonte vigente.

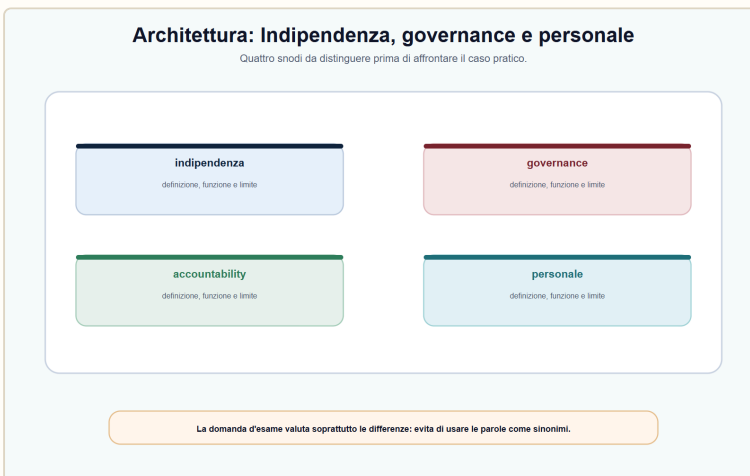


Figura 2.2 — Architettura: Indipendenza, governance e personale.

Figura 2.2 — La tavola mette a confronto governance e accountability senza sovrapporli.

GOVERNANCE: CHI DECIDE E CHI ISTRUISCE

Per governance si intende l'insieme delle regole che distribuiscono funzioni, responsabilità e flussi decisionali all'interno dell'autorità. Non coincide con il solo organigramma. Comprende, tra l'altro, la composizione degli organi, il regime delle nomine, la durata dell'incarico, le incompatibilità, le attribuzioni decisorie, il ruolo delle strutture e il rapporto tra indirizzo, istruttoria, gestione e controllo.

La prima fonte da esaminare è la legge istitutiva. Da essa si ricavano la natura dell'ente, gli organi essenziali e le garanzie principali. In un secondo momento devono essere letti il regolamento di organizzazione e funzionamento, gli atti di delega e, quando pertinenti, i regolamenti procedurali. Questo ordine evita un errore ricorrente: dedurre la struttura di un'autorità dalla sola pagina web istituzionale o, al contrario, dal solo bando di concorso. Il bando descrive una selezione e un profilo; non sostituisce la fonte che attribuisce poteri e definisce gli organi.

Un assetto di governance ben letto consente di distinguere le responsabilità. L'organo di vertice, spesso collegiale ma non per questo identico in tutte le autorità, esprime le funzioni che la fonte gli attribuisce: indirizzo, decisione, approvazione di atti generali o provvedimenti, controllo sull'azione dell'ente. Le strutture amministrative curano invece, secondo le competenze assegnate, analisi, istruttoria, supporto tecnico, gestione documentale e attuazione. La separazione non è soltanto formale: permette di capire chi è titolare della decisione e chi contribuisce, con responsabilità proprie, alla preparazione e all'esecuzione dell'atto.

L'esempio ARERA è utile per comprendere il metodo, non per applicare automaticamente il suo modello ad altri enti: il suo regolamento di organizzazione distingue le attribuzioni strategiche e di controllo da quelle di gestione amministrativa. Il candidato deve trarne una lezione generale: ogni volta che studia una governance, individua l'organo competente, l'ufficio istruttore, l'eventuale responsabile del procedimento e l'atto che stabilisce il percorso decisionale.

Anche nomine, durata dell'incarico e incompatibilità vanno lette in chiave funzionale. Le relative garanzie mirano a preservare l'imparzialità e la credibilità delle decisioni, prevenendo sovrapposizioni indebite tra chi decide e interessi che potrebbero condizionarne l'azione. Tuttavia non è corretto trasformare questa finalità in un elenco indifferenziato di divieti: i requisiti, le cause di incompatibilità, gli obblighi di astensione e le relative conseguenze dipendono dalla disciplina specifica. In un concorso, la risposta migliore dichiara la regola generale e rinvia alla fonte dell'ente per il dettaglio applicativo.

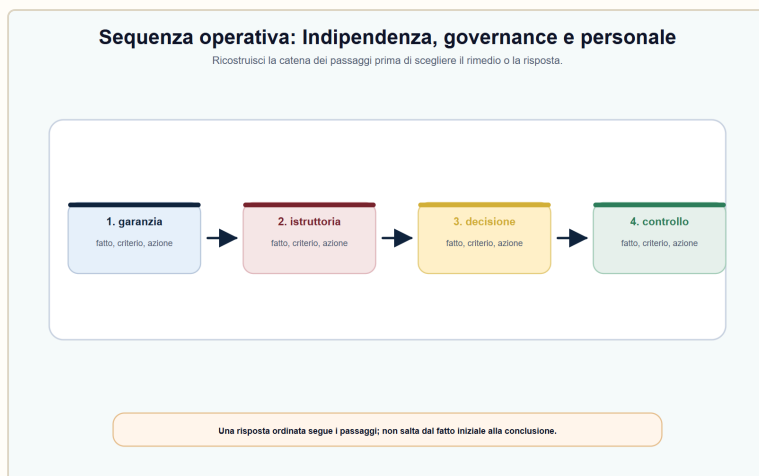


Figura 2.3 — Sequenza operativa: Indipendenza, governance e personale.

Figura 2.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

ACCOUNTABILITY: AUTONOMIA CONTROLLABILE

L'indipendenza non riduce l'accountability; la rende ancora più necessaria. Con questo termine si indica la capacità dell'autorità di rendere comprensibile, verificabile e contestabile l'esercizio delle proprie funzioni. Chi dispone di garanzie di autonomia deve infatti dimostrare che le decisioni sono state adottate entro la competenza, sulla base di un'istruttoria adeguata, con motivazione coerente e nel rispetto delle garanzie procedurali.

L'accountability non si esaurisce in un documento annuale né coincide con la sola pubblicazione di dati. È un sistema composto da più elementi, la cui presenza e intensità dipendono dalla disciplina applicabile:

- la tracciabilità del procedimento e l'individuazione delle competenze;
- la motivazione degli atti e la conoscibilità delle ragioni della decisione;
- gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per l'ente;
- le relazioni istituzionali e le forme di rendicontazione stabilite dalla legge;
- i controlli amministrativi, contabili o istituzionali previsti;
- la possibilità di tutela davanti al giudice nei casi e nei modi disciplinati dall'ordinamento.

2.3 Poteri, procedura e conseguenze

Questi elementi rispondono a una medesima esigenza: rendere l'autonomia compatibile con il principio di legalità e con la tutela delle posizioni giuridiche coinvolte. È quindi improprio dire che un'autorità «risponde solo a se stessa». L'autorità agisce nel quadro della legge e le sue decisioni possono essere sottoposte alle verifiche previste. Ugualmente improprio sarebbe affermare che ogni atto di un'autorità segue lo stesso identico procedimento o la stessa forma di controllo: la disciplina cambia in base al potere esercitato e all'ente competente.

Per il funzionario, accountability significa anche qualità del lavoro quotidiano. Una nota istruttoria deve distinguere fatti, dati, fonti, valutazioni e proposta; un fascicolo deve consentire di ricostruire le attività svolte; una comunicazione esterna deve rispettare competenza, riservatezza e canali formali. Queste attenzioni non sono meri adempimenti burocratici: proteggono l'ente, il decisore e il destinatario dell'atto.



Figura 2.4 — Distinzioni essenziali: Indipendenza, governance e personale.

Figura 2.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

PERSONALE: PERCHÉ NON ESISTE UNA SCORCIATOIA UNICA

Nel linguaggio dei concorsi si incontra spesso l'espressione «personale delle autorità» come se indicasse un regime omogeneo. È una semplificazione pericolosa. Le autorità sono diverse per fonte istitutiva, funzioni, organizzazione, modalità di reclutamento, regolamenti interni e disciplina del rapporto di lavoro. Il candidato non deve presumere né un unico contratto collettivo né l'applicazione automatica della disciplina utilizzata da un'altra amministrazione.

La verifica deve seguire una gerarchia pratica di quattro fonti.

Elemento da verificare	Domanda operativa	Fonte prioritaria
Base del rapporto	Quale autonomia o quale rinvio disciplina il personale dell'ente?	Legge istitutiva e norme speciali
Organizzazione	Quali uffici, ruoli, responsabilità e procedure interne sono previsti?	Regolamento di organizzazione e del personale
Trattamento applicabile	Quale disciplina contrattuale o regolamentare governa il rapporto?	Contratto, accordo o regolamento vigente dell'ente
Selezione	Quali requisiti, prove e profilo professionale sono richiesti?	Bando, allegati e atti richiamati

Le fonti ARAN restano importanti per conoscere il lavoro pubblico contrattualizzato e per orientarsi quando la disciplina dell'ente vi rinvia o quando il bando lo richiede. Non sono però una chiave universale. Il loro impiego deve essere motivato dalla pertinenza: prima si individua il regime applicabile, poi si consulta la fonte corrispondente.

Dal punto di vista professionale, il personale concorre a rendere effettive indipendenza e accountability. Chi svolge compiti istruttori o di supporto deve preservare correttezza, riservatezza, imparzialità, tracciabilità e separazione dei ruoli. Ciò vale in particolare quando l'attività riguarda soggetti regolati, informazioni economicamente sensibili, dati personali, procedimenti sanzionatori o decisioni con impatto sul mercato. Le regole specifiche vanno sempre cercate nell'atto applicabile; la competenza richiesta al candidato è saper impostare correttamente questa ricerca.

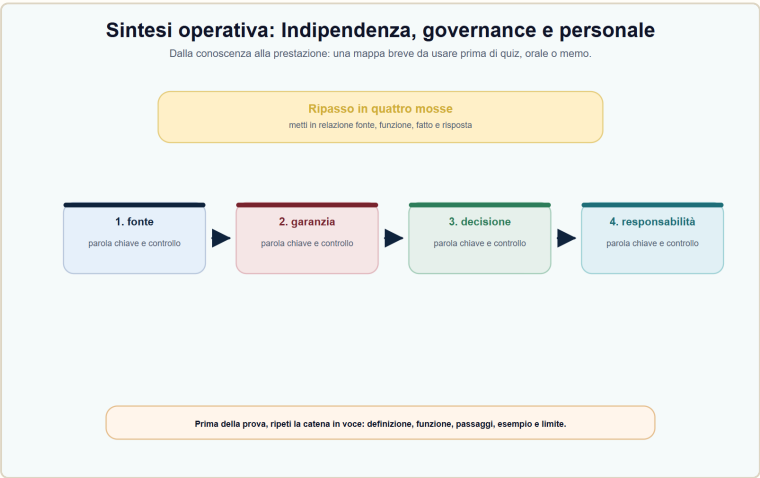


Figura 2.5 — Sintesi operativa: Indipendenza, governance e personale.

Figura 2.5 — La tavola chiude il percorso collegando personale a controlli.

MAPPA BANDO

Quando il bando richiama «ordinamento dell'autorità», «organizzazione», «contabilità», «trasparenza», «personale» o «codice di comportamento», non basta studiare una definizione generale. Occorre collegare la voce al documento giusto.

Voce del bando	Cosa preparare	Errore da evitare
Indipendenza e organi	Fonte istitutiva, competenze, garanzie di nomina e incompatibilità	Confondere autonomia con assenza di controlli
Organizzazione	Regolamento vigente, uffici, attribuzioni e flussi decisionali	Usare un organigramma non aggiornato come fonte normativa
Trasparenza e accountability	Pubblicità degli atti, relazioni e forme di tutela previste	Applicare indistintamente gli stessi obblighi a ogni procedimento
Personale	Regolamento dell'ente, disciplina del rapporto e bando	Presumere un CCNL unico o un rinvio automatico ad ARAN

NOTA

Da sapere in cinque righe. L'autorità indipendente non è priva di vincoli: opera entro competenze legali e con garanzie che proteggono il giudizio. La governance distribuisce decisione, istruttoria, gestione e controllo secondo le fonti dell'ente. L'accountability rende l'autonomia verificabile mediante motivazione, trasparenza, rendicontazione e tutele. Il personale non segue necessariamente una disciplina uniforme: la fonte va individuata ente per ente. Il bando integra, ma non sostituisce, legge e regolamenti.

2.4 Applicazione alla prova

CASO GUIDATO: LA RICHIESTA INFORMALE DEL SOGGETTO REGOLATO

Un funzionario partecipa alla predisposizione di un'analisi istruttoria relativa a un settore regolato. Un rappresentante di un'impresa interessata, conosciuto in un precedente contesto professionale, chiede informalmente di ricevere una bozza dell'analisi «per segnalare subito eventuali inesattezze» e propone un incontro non verbalizzato.

La richiesta non va affrontata come un semplice problema di cortesia. Il funzionario deve prima verificare se esista un canale procedimentale per interlocuzioni, osservazioni o accesso agli atti e quale sia la fase del procedimento. In assenza di una base formale, non trasmette documenti né anticipa valutazioni istruttorie. Riferisce al responsabile competente secondo le procedure interne, conserva la tracciabilità della comunicazione e usa i canali istituzionali.

Se il rapporto personale con il richiedente può far sorgere un dubbio di imparzialità, il funzionario non decide autonomamente la propria posizione: segnala la circostanza secondo la disciplina applicabile, affinché siano valutati astensione, riassegnazione o altri rimedi previsti. La soluzione non consiste nell'isolarsi dall'interlocuzione legittima, ma nel ricondurla a regole uguali per tutti i destinatari.

Il caso mostra il legame tra i quattro concetti del capitolo. L'indipendenza richiede che l'istruttoria non sia condizionata; la governance identifica chi è competente a gestire il fascicolo; l'accountability impone tracciabilità e correttezza; la disciplina del personale fornisce le regole operative su comportamento, riservatezza e conflitti di interesse.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi il rapporto tra indipendenza e accountability in un'autorità amministrativa indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«L'indipendenza delle autorità non equivale a sottrazione ai vincoli dell'ordinamento. È una garanzia funzionale che protegge l'esercizio delle competenze attribuite dalla legge, attraverso regole su organi, nomine, incompatibilità, organizzazione e procedure. La governance va ricostruita dalla fonte istitutiva e dai regolamenti dell'ente, distinguendo le funzioni decisorie e di indirizzo da quelle istruttorie e gestionali. Proprio perché l'autorità è autonoma, la sua azione deve essere motivata, trasparente e verificabile secondo le forme di accountability e tutela previste. Anche il personale va studiato sulla disciplina della singola autorità: non è corretto presumere un contratto o un regolamento unico per tutti gli enti.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se l'autorità è indipendente, il Governo può annullarne nel merito un provvedimento con una direttiva politica?

No. L'indipendenza protegge l'esercizio delle competenze attribuite all'autorità da interferenze di merito estranee alla disciplina applicabile. Ciò non elimina controlli, rimedi e forme di responsabilità previste dall'ordinamento; questi devono essere individuati nella fonte pertinente, non confusi con un potere generale di sostituzione politica.

ERRORE TIPICO

Errore: «Le autorità indipendenti non dipendono da nessuno e il loro personale segue il normale contratto delle pubbliche amministrazioni.»

Correzione: l'indipendenza è delimitata da legge, competenza, procedimento e controlli. Il regime del personale deve essere accertato nella fonte istitutiva, nei regolamenti e nella disciplina contrattuale o regolamentare propria dell'ente.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Scegli l'autorità indicata dal tuo bando e completa la matrice seguente, riportando per ogni riga un collegamento o un riferimento puntuale alla fonte vigente:

Campo	Dato da ricostruire
Fonte istitutiva	Denominazione, articolo o disposizione rilevante
Organo o organi	Composizione e attribuzioni da verificare
Regolamento organizzativo	Titolo, data e sede di pubblicazione
Accountability	Relazione, pubblicità, controllo o tutela applicabili
Personale	Regolamento/accordo/bando da cui ricavare la disciplina

L'esercizio è svolto correttamente solo quando ogni informazione deriva dalla propria fonte e la data di verifica è annotata. Questa precauzione evita di studiare assetti superati e trasforma la preparazione in una competenza direttamente spendibile nel lavoro.

PROVA DI TRASFERIMENTO

Immagina che la stessa questione su indipendenza compaia prima in un quiz, poi all'orale e infine in un caso. Nel quiz cerca la distinzione decisiva fra governance e accountability; all'orale enuncia criterio, limite ed esempio; nel caso individua fatti, fonte, competenza e passo istruttorio. Il contenuto di base non cambia, ma cambia la forma della prestazione: una risposta lunga non è automaticamente più completa e una risposta breve non può omettere il presupposto.

2.5 Consolidamento e verifica

Usa conflitti e incompatibilità come snodo operativo. Domandati quale documento manca, chi può richiederlo e quale conseguenza sarebbe prematura prima di acquisirlo. Per personale, controlla se la regola descritta è stabile o dipende da data, bando, elenco o atto applicativo. Chiudi su controlli con una frase condizionata ai fatti realmente accertati. Questa prova di trasferimento serve anche al proofreading concettuale: se una stessa formula produce identica risposta in tre situazioni diverse, probabilmente il testo è troppo generico e va ricondotto al perimetro concreto.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito indipendenza senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra governance e accountability poggi su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a conflitti e incompatibilità giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di personale e quale conseguenza produrrebbe su controlli. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama indipendenza?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. governance e accountability possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato conflitti e incompatibilità nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di personale?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su controlli?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama indipendenza e chiede un intervento immediato su controlli. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere governance da accountability e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti. Solo allora si valuta conflitti e incompatibilità, si collega personale al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Regolazione europea multilivello e reti delle autorità

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

3.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Ricostruire il rapporto tra fonte dell'Unione, Autorità nazionale, istituzione o organismo europeo e rete di cooperazione, senza sovrapporre competenze nazionali e sovranazionali.

Domanda guida. Quando un problema ha dimensione europea, chi decide: la Commissione, l'agenzia o board europeo, l'Autorità italiana, oppure più soggetti secondo un procedimento coordinato?

Output operativo. Una mappa «UE–Italia» per individuare fonte, potere, autorità competente, rete applicabile, flusso informativo e rimedio.

NOTA

Regola di metodo. Non partire dal nome della rete. Parti dall'atto che disciplina il caso: solo dopo puoi stabilire se e come la rete collega le Autorità competenti.

APERTURA EDITORIALE

La regolazione delle Autorità indipendenti non si esaurisce nei confini nazionali. Mercati finanziari, comunicazioni elettroniche, piattaforme, energia, concorrenza e protezione dei dati attraversano stabilmente più Stati membri. Un provvedimento adottato in Italia può incidere su operatori presenti in altri Paesi; un'informazione raccolta in un procedimento nazionale può essere utile in un'indagine coordinata; un regolamento dell'Unione può imporre regole comuni che l'Autorità italiana è chiamata ad applicare entro il proprio perimetro.

Di fronte a questa complessità, la formula «l'Unione decide e l'Italia esegue» è insufficiente. Anche la formula opposta — «l'Autorità nazionale decide sempre da sola» — è errata. Il modello europeo è multilivello: fonti, istituzioni, agenzie, reti e Autorità nazionali operano secondo competenze distribuite. La distribuzione non è identica in tutti i settori; dipende dall'atto applicabile, dal tipo di potere e dalla fase del procedimento.

Il candidato deve quindi imparare a leggere il sistema come una catena di responsabilità. Prima individua la fonte; poi chiarisce quale soggetto esercita il potere; quindi verifica se il caso richiede cooperazione e con quali garanzie; infine ricostruisce l'atto conclusivo e le forme di tutela. Questo metodo evita sia l'eccessiva semplificazione sia il tecnicismo dispersivo.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. distinguere regolamenti, direttive e altri atti dell'Unione per la loro funzione essenziale;
2. spiegare il significato di «regolazione multilivello» senza ridurla a una gerarchia indistinta;
3. riconoscere la funzione delle reti di cooperazione nei principali comparti regolati;
4. impostare correttamente un caso transfrontaliero, individuando competenza, canale di cooperazione, riservatezza e atto finale.

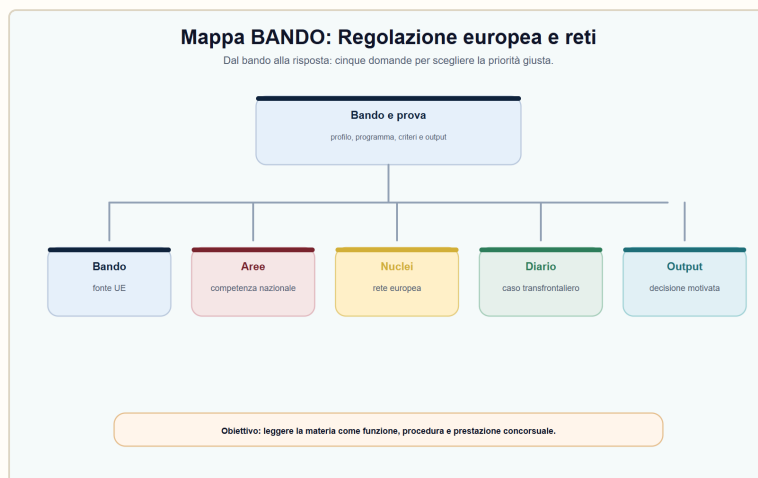


Figura 3.1 — Mappa BANDO: Regolazione europea e reti.

Figura 3.1 — La tavola orienta la lettura di fonti europee e separa il perimetro dalle eccezioni.

DALLA FONTE UE AL POTERE CONCRETO

Il primo passaggio è giuridico, non organizzativo. L'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea elenca, tra gli atti dell'Unione, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Per la preparazione concorsuale non serve una lezione completa sulle fonti del diritto dell'Unione; serve cogliere una distinzione operativa.

Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Ciò non significa che basti richiamarne il titolo per risolvere qualunque caso. Occorre verificare l'ambito materiale, i destinatari, le disposizioni che attribuiscono compiti alle Autorità, le eventuali misure nazionali di organizzazione o sanzione e gli atti secondari richiamati.

La direttiva, invece, vincola lo Stato membro quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza in ordine a forma e mezzi. In sede di studio, la domanda corretta è: «Quale atto nazionale ha dato attuazione alla direttiva e a quale Autorità attribuisce il compito di applicarla o vigilarne il rispetto?». Non è sufficiente sapere che una materia deriva dal diritto UE; bisogna ricostruire come quella fonte entra nell'ordinamento nazionale.

Le decisioni e gli atti di soft law possono essere rilevanti secondo il settore. Linee guida, orientamenti, pareri e standard tecnici non hanno tutti la stessa efficacia né producono automaticamente gli stessi effetti. Per questo, in una prova scritta, è preferibile parlare di «atto applicabile» e specificarne natura e funzione, anziché usare genericamente l'espressione «normativa europea».

La regolazione multilivello nasce proprio da questo intreccio. Un regolamento può disciplinare direttamente obblighi e meccanismi di cooperazione; una direttiva può richiedere un recepimento nazionale; un'agenzia europea può contribuire alla convergenza; un'Autorità italiana può adottare l'atto istruttorio, regolatorio o sanzionatorio previsto dalla propria competenza. Non esiste, dunque, una risposta valida per tutti i settori: la fonte è il punto di partenza che ordina il resto.

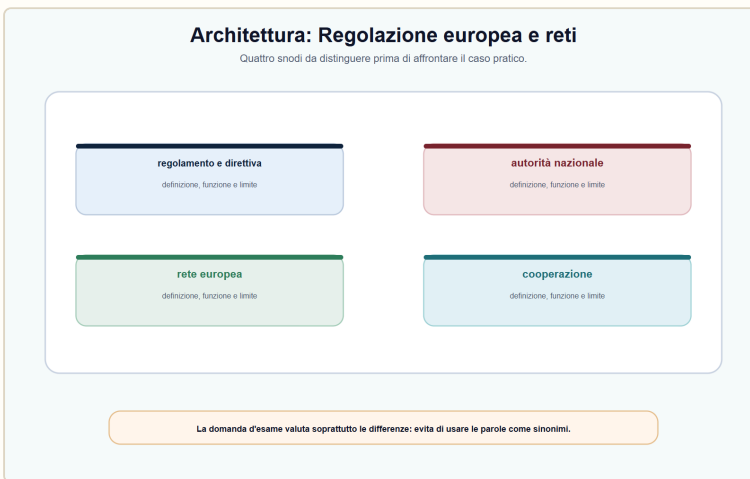


Figura 3.2 — Architettura: Regolazione europea e reti.

Figura 3.2 — La tavola mette a confronto riparto multilivello e reti di regolatori senza sovrapporli.

MULTILIVELLO NON SIGNIFICA GERARCHIA INDISTINTA

3.2 Istituti e distinzioni

Parlare di sistema multilivello non significa immaginare una scala uniforme, con l'Unione sempre al vertice e le Autorità nazionali sempre in posizione esecutiva. In molti ambiti, il diritto UE distribuisce competenze parallele o complementari. In altri, individua un'autorità capofila, attribuisce poteri diretti a un organismo europeo o impone forme di consultazione e coordinamento. In altri ancora, l'applicazione concreta resta nazionale, ma deve rispettare criteri comuni e canali di cooperazione.

Una risposta ben costruita separa almeno cinque domande:

Domanda	Che cosa occorre verificare
Qual è la fonte?	Regolamento, direttiva, decisione o disciplina nazionale di attuazione
Qual è il potere?	Regolazione, vigilanza, raccolta dati, istruttoria, decisione, sanzione o coordinamento
Chi è competente?	Commissione, organismo UE, Autorità nazionale, giudice o più soggetti secondo il procedimento
Quale cooperazione è prevista?	Rete, consultazione, scambio informativo, assistenza reciproca, attività congiunta o meccanismo di coerenza
Qual è l'atto finale e il rimedio?	Provvedimento, decisione, parere, misura nazionale o europea; tutela prevista dalla disciplina applicabile

La tabella non è un esercizio astratto. Aiuta a non confondere l'autorità che coordina con quella che sanziona, il soggetto che emette una linea guida con quello che adotta il provvedimento individuale, la fonte europea con il regolamento interno dell'Autorità. Sono differenze essenziali per leggere un bando e per svolgere un'attività istruttoria corretta.

La stessa cautela vale per il rapporto con il giudice. Il fatto che una questione sia regolata a livello UE non elimina le forme di tutela previste dall'ordinamento nazionale o dall'ordinamento dell'Unione. Il rimedio, il giudice competente e il percorso di impugnazione dipendono dall'atto contestato e dalla disciplina che lo regola. In un tema concorsuale, è sufficiente dichiarare questo principio e rinviare alla fonte settoriale, evitando ricostruzioni processuali non richieste dalla traccia.



Figura 3.3 — Sequenza operativa: Regolazione europea e reti.

Figura 3.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

LE RETI: FUNZIONE, NON ETICHETTA

Le reti delle Autorità non sono un semplice luogo di incontro. Sono dispositivi di cooperazione costruiti per rendere più coerente l'applicazione delle regole in mercati e servizi che non si fermano alle frontiere nazionali. A seconda del settore, possono consentire o organizzare lo scambio di informazioni, il coordinamento delle indagini, l'allocazione dei casi, l'assistenza reciproca, la definizione di prassi comuni, l'elaborazione di orientamenti o il confronto tecnico.

La rete, però, non cancella la base legale del singolo potere. Un funzionario non può trasmettere dati, anticipare valutazioni o avviare un'attività congiunta solo perché esiste una relazione di collaborazione tra Autorità. Deve verificare il procedimento, il soggetto competente, il canale previsto, il regime di riservatezza e le limitazioni all'uso delle informazioni. La cooperazione efficace non è informale: è documentata, proporzionata e riconducibile alla fonte applicabile.

Nel settore della concorrenza, l'European Competition Network (ECN) collega la Commissione europea e le Autorità nazionali della concorrenza. La rete favorisce l'applicazione efficace e coerente delle regole antitrust UE attraverso informazione reciproca su casi e decisioni ipotizzate, coordinamento delle indagini, assistenza e scambio di informazioni. Il suo insegnamento metodologico è particolarmente importante: l'esistenza di competenze parallele non produce sovrapposizione casuale, ma richiede coordinamento e un criterio di adeguata collocazione del caso.

Nelle comunicazioni elettroniche, BEREC contribuisce alla coerenza dell'applicazione del quadro UE e assiste Commissione e autorità nazionali di regolazione. Il suo ruolo non deve essere confuso con quello della singola Autorità nazionale: opera a livello europeo per favorire convergenza e funzionamento del mercato interno, mentre le competenze concrete derivano dal quadro normativo e dall'ordinamento dell'Autorità interessata. Per un candidato AGCOM, l'utile domanda non è «BEREC sostituisce AGCOM?», ma «quale atto attribuisce il potere e quale funzione di supporto o coordinamento svolge BEREC?».

Nel settore energetico, ACER sostiene e coordina il contributo delle autorità nazionali di regolazione alla realizzazione del mercato interno dell'energia. L'esempio REMIT evidenzia bene la distribuzione dei compiti: ACER raccoglie e analizza dati, monitora il mercato e coopera nei casi transfrontalieri; l'enforcement resta, secondo la disciplina applicabile, in capo alle autorità nazionali che monitorano, indagano e applicano i rimedi previsti nei rispettivi ordinamenti. Il candidato non deve ricordare ogni strumento tecnico: deve comprendere che l'integrazione del mercato richiede dati, cooperazione e responsabilità differenziate.

3.3 Poteri, procedura e conseguenze

Nel settore finanziario, il Sistema europeo di vigilanza finanziaria collega le Autorità europee di vigilanza — EBA, ESMA ed EIOPA —, il Comitato europeo per il rischio sistemico, il Comitato congiunto e le autorità nazionali competenti. Le Autorità nazionali continuano, in via generale, a vigilare sui singoli intermediari secondo il rispettivo perimetro; le Autorità europee concorrono alla qualità, all'efficienza e all'armonizzazione della regolazione e della vigilanza. Anche qui la formula utile è «ruoli differenziati e coordinati», non «competenza europea che assorbe automaticamente quella nazionale».

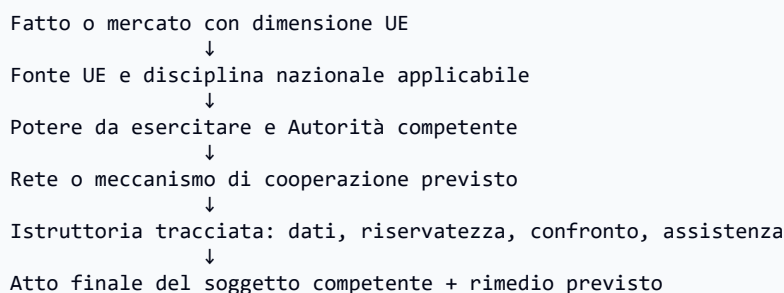
Infine, nella protezione dei dati, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sostiene il funzionamento dei meccanismi di cooperazione e coerenza che collegano le Autorità di controllo nazionali. Nei casi transfrontalieri, il GDPR prevede il meccanismo dello sportello unico: l'autorità capofila coopera con le autorità interessate; se il consenso non è raggiunto, la questione può essere deferita all'EDPB per la decisione vincolante prevista dalla disciplina europea. Questo esempio è prezioso perché mostra che cooperazione non significa soltanto scambio di informazioni: può incidere sulla sequenza del procedimento e sulla formazione della decisione.



Figura 3.4 — Distinzioni essenziali: Regolazione europea e reti.

Figura 3.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

SCHEMA DI SINTESI: DAL PROBLEMA TRANSFRONTALIERO ALLA DECISIONE



Come usare lo schema. Se non riesci a indicare la fonte e il titolare del potere, non passare direttamente alla rete. La rete aiuta a svolgere un compito; non crea da sola quel compito.

IL METODO OPERATIVO PER IL FUNZIONARIO

Quando un fascicolo presenta elementi transfrontalieri, il funzionario non deve cercare una scorciatoia nell'esperienza informale di altri uffici. Deve costruire una breve nota di inquadramento. Una sequenza essenziale può essere la seguente:

1. descrivere il fatto rilevante e il mercato o servizio coinvolto;
2. individuare la fonte UE e la disciplina nazionale pertinente;
3. qualificare il potere da esercitare e l'Autorità che ne è titolare;
4. verificare l'eventuale rete, il meccanismo di cooperazione o l'obbligo di consultazione;
5. delimitare le informazioni scambiabili, la base procedurale, i destinatari e la riservatezza;
6. documentare contatti, richieste, risposte e impatto sull'istruttoria;
7. predisporre l'atto o la proposta per il soggetto competente, senza confondere cooperazione e trasferimento della decisione.

Questa impostazione è utile anche per l'esame. Trasforma una domanda ampia — «parli delle reti delle Autorità» — in una risposta ordinata: definizione, funzione, esempi, garanzie e applicazione al caso. Il candidato dimostra così di conoscere il sistema senza recitare elenchi di sigle.



Figura 3.5 — Sintesi operativa: Regolazione europea e reti.

Figura 3.5 — La tavola chiude il percorso collegando REMIT e poteri ACER a caso transfrontaliero.

REMIT DOPO LA RIFORMA DEL 2024

Il mercato energetico all'ingrosso offre un esempio utile di amministrazione composita. Il regolamento REMIT vieta abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato e organizza raccolta, analisi e scambio dei dati. Dopo il regolamento (UE) 2024/1106, tuttavia, non è più corretto presentare ACER come un soggetto che si limita a coordinare le autorità nazionali. Quando la sospetta violazione ha una chiara dimensione transfrontaliera, l'Agenzia può condurre proprie indagini: può chiedere informazioni, raccogliere dichiarazioni ed effettuare ispezioni secondo presupposti, limiti e garanzie fissati dalla disciplina europea.

Il potere investigativo europeo non elimina il livello nazionale. Il rapporto di ACER viene trasmesso alle autorità nazionali interessate; resta a queste ultime la competenza esclusiva a stabilire se la violazione si sia verificata e ad adottare le misure di enforcement, comprese le sanzioni consentite dall'ordinamento applicabile. In una risposta d'esame occorre dunque usare due verbi diversi: ACER indaga nei casi transfrontalieri previsti e coopera; l'autorità nazionale accerta ed esegue nel proprio sistema. Dire che «decide tutto ACER» è tanto impreciso quanto affermare che «ACER raccoglie soltanto dati».

Un caso si risolve con quattro controlli. Primo, verificare se il prodotto e la condotta rientrano nel mercato energetico all'ingrosso. Secondo, individuare la dimensione nazionale o transfrontaliera del fatto. Terzo, distinguere acquisizione della prova, relazione investigativa e decisione finale. Quarto, ricostruire cooperazione, garanzie procedurali e rimedio. Questa sequenza vale anche fuori dal REMIT: impedisce di confondere una rete amministrativa con una gerarchia e mostra come più autorità possano contribuire allo stesso risultato senza esercitare il medesimo potere.

MAPPA BANDO

3.4 Applicazione alla prova

Le formule che seguono nel bando segnalano, di regola, una richiesta di ragionamento multilivello.

Voce del programma	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Diritto UE e regolazione	Forma dell'atto, competenza, attuazione e applicazione	Risposta in dieci righe su regolamento e direttiva
Cooperazione europea	Funzione della rete, non elenco di acronimi	Mappa ente–rete–potere–fonte
Vigilanza transfrontaliera	Autorità competente, flusso informativo, riservatezza	Memo istruttorio di una pagina
Settore dell'Autorità	ECN, BEREK, ACER, ESFS o EDPB, se pertinenti	Caso guidato con distinzione dei ruoli

NOTA

Da sapere in cinque righe. La regolazione UE multilivello si studia partendo dalla fonte e dal potere, non dalla sigla della rete. Il regolamento è direttamente applicabile; la direttiva richiede di verificare l'attuazione nazionale. Le reti favoriscono coerenza, coordinamento e scambio di informazioni, ma non attribuiscono automaticamente poteri decisori. Commissione, organismi UE e Autorità nazionali hanno ruoli che cambiano secondo il settore. In ogni caso transfrontaliero occorre preservare competenza, procedura, riservatezza e tracciabilità.

CASO GUIDATO: RECLAMO PRIVACY CON DIMENSIONE TRANSFRONTALIERA

Un cittadino italiano presenta un reclamo per un trattamento di dati svolto da una piattaforma digitale che opera in più Stati membri e ha lo stabilimento principale dichiarato in un altro Paese dell'Unione. L'ufficio che riceve il reclamo ritiene che l'attività riguardi anche interessati residenti in Italia e chiede se possa definire autonomamente il caso.

Il primo errore sarebbe rispondere soltanto in base al luogo in cui è stato presentato il reclamo. Il funzionario deve verificare se il caso rientri nella disciplina transfrontaliera prevista dal GDPR, quale Autorità sia potenzialmente capofila e quali Autorità siano interessate. Deve poi utilizzare il meccanismo di cooperazione previsto, mantenendo il reclamo, i dati e gli atti istruttori nei canali e nelle forme stabiliti.

L'Autorità nazionale non perde rilevanza perché il caso ha dimensione europea: partecipa secondo il ruolo attribuito dalla disciplina di cooperazione. Al tempo stesso, non può sostituire il meccanismo previsto con scambi informali o con una decisione che prescinda dalla sua competenza. Se tra le Autorità interessate non si raggiunge un accordo, il sistema contempla il ricorso ai meccanismi di coerenza e, nei casi previsti, all'EDPB.

Il caso insegna una regola generale: la dimensione transfrontaliera modifica il percorso procedimentale, non autorizza a ignorarlo. La soluzione corretta nasce dall'unione di fonte, competenza, cooperazione e documentazione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi che cosa si intende per regolazione europea multilivello e quale funzione svolgono le reti delle Autorità.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«La regolazione europea multilivello è il sistema nel quale il diritto dell'Unione, le istituzioni e gli organismi europei, le Autorità nazionali e i giudici concorrono, secondo competenze definite dalle fonti, alla disciplina e all'applicazione di regole comuni. Non coincide con una gerarchia indistinta: occorre verificare, per ogni settore, l'atto applicabile e il potere esercitato. Le reti delle Autorità favoriscono applicazione coerente, coordinamento dei casi, assistenza e scambio informativo. Esempi sono ECN nella concorrenza, BEREC nelle comunicazioni, ACER nell'energia, il sistema europeo di vigilanza finanziaria e i meccanismi EDPB in materia di dati. La rete non sostituisce l'Autorità competente: rende possibile una cooperazione disciplinata, tracciabile e rispettosa della riservatezza.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Un regolamento UE rende sempre superfluo ogni atto nazionale e attribuisce automaticamente il potere sanzionatorio a tutte le Autorità nazionali?

No. Il regolamento è direttamente applicabile, ma bisogna sempre verificare il suo ambito, le competenze che attribuisce, le eventuali misure nazionali richieste e l'Autorità individuata per l'applicazione o l'enforcement. La diretta applicabilità non elimina l'analisi della competenza.

ERRORE TIPICO

Errore: «Le reti europee sono Autorità sovraordinate che decidono al posto delle Autorità italiane.»

Correzione: una rete può coordinare, assistere, favorire coerenza o attivare meccanismi previsti dalla disciplina settoriale. Il titolare del singolo potere e l'atto finale devono essere individuati nella fonte applicabile.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Scegli uno dei cinque esempi del capitolo — ECN, BEREC, ACER, ESFS o EDPB — e completa la griglia. Non usare fonti generiche: inserisci il riferimento puntuale alla fonte ufficiale verificata.

Campo	Risposta da costruire
Settore e problema regolatorio	
Fonte UE di base	
Autorità italiana potenzialmente coinvolta	
Rete o meccanismo di cooperazione	

Campo	Risposta da costruire
Attività che la rete consente o organizza	
Limite procedurale o di riservatezza da verificare	
Atto finale e soggetto competente	

L'esercizio è completo solo se distingue chiaramente chi coordina, chi istruisce e chi decide. Se una riga resta generica, occorre tornare alla fonte: è il segnale che stai ricordando un acronimo ma non il sistema di competenze.

CHECKLIST PER UNA NOTA D'UFFICIO

3.5 Consolidamento e verifica

Una nota professionale su fonti europee deve consentire al decisore di capire che cosa è noto, quale regola si applica e che cosa resta da verificare. L'apertura contiene il quesito in una frase; il quadro distingue riparto multilivello da reti di regolatori; l'analisi collega ogni fatto a un documento. Le citazioni normative sostengono il ragionamento, ma non lo sostituiscono. Se due fonti sembrano divergere, controlla data, rango, ambito e disciplina transitoria prima di parlare di conflitto.

La sezione operativa descrive cooperazione in ordine cronologico e assegna ogni attività al soggetto competente. La parte su REMIT e poteri ACER espone rischio e alternativa, evitando verbi assoluti quando l'istruttoria è incompleta. La conclusione su caso transfrontaliero propone il passo successivo, il controllo da svolgere e, se utile, un termine interno di riesame che non venga confuso con un termine legale. Riletta da sola, la nota deve mostrare perché l'opzione scelta è preferibile e quali nuovi elementi potrebbero modificarla.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito fonti europee senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra riparto multilivello e reti di regolatori poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a cooperazione giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di REMIT e poteri ACER e quale conseguenza produrrebbe su caso transfrontaliero. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama fonti europee?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. riparto multilivello e reti di regolatori possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usata cooperazione nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di REMIT e poteri ACER?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su caso transfrontaliero?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama fonti europee e chiede un intervento immediato su caso transfrontaliero. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere riparto multilivello da reti di regolatori e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta cooperazione, si collega REMIT e poteri ACER al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Ciclo regolatorio, consultazione, AIR e VIR

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

4.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Trasformare il ciclo regolatorio in una sequenza di lavoro: problema, evidenze, opzioni, consultazione, decisione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli effetti.

Domanda guida. Come dimostra un'Autorità che una misura regolatoria è necessaria, proporzionata, comprensibile e verificabile nel tempo?

Output operativo. Mini-AIR, matrice degli stakeholder, traccia di documento di consultazione e checklist per distinguere monitoraggio e VIR.

NOTA

Regola di metodo. Una delibera finale non è il punto di partenza del ragionamento regolatorio: è l'esito di un percorso che deve restare leggibile, motivato e controllabile.

APERTURA EDITORIALE

Una misura regolatoria non è soltanto una regola da pubblicare. Può incidere sui prezzi, sulla qualità di un servizio, sulle informazioni offerte agli utenti, sugli obblighi degli operatori, sulle condizioni di accesso a un mercato e sugli investimenti necessari per rispettare nuovi standard. Per questo la decisione dell'Autorità deve essere preceduta da una domanda più esigente della semplice formula «quale testo adottiamo?»: qual è il problema, quali evidenze lo dimostrano, quali soluzioni sono realistiche e come si potrà verificare se la scelta ha funzionato?

Il ciclo regolatorio organizza queste domande in un percorso. Non è una formula rigida uguale per tutte le Autorità, né una successione di adempimenti da compilare meccanicamente. È il metodo che collega potere attribuito, istruttoria, partecipazione, motivazione, attuazione e valutazione. In termini professionali, serve a trasformare una decisione potenzialmente discrezionale in una scelta ragionata, trasparente e verificabile.

Consultazione, AIR e VIR sono tre strumenti diversi ma collegati. La consultazione acquisisce contributi e dati; l'AIR analizza ex ante problema, opzioni e impatti; la VIR osserva ex post utilità, efficacia, efficienza ed effetti della regolazione. Nessuno dei tre sostituisce gli altri. Una consultazione senza analisi può raccogliere opinioni senza costruire un confronto tra alternative; un'AIR senza interlocuzione può ignorare informazioni rilevanti; una decisione priva di monitoraggio e verifica rischia di restare immune dall'esperienza applicativa.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve essere in grado di:

- 1. ricostruire le fasi essenziali del ciclo regolatorio;
- 2. distinguere consultazione, AIR, monitoraggio e VIR;
- 3. spiegare perché la partecipazione non coincide con un referendum sulla misura;
- 4. impostare una mini-AIR proporzionata, senza inventare dati o risultati;
- 5. verificare la fonte procedimentale della singola Autorità prima di applicare un modello generale.

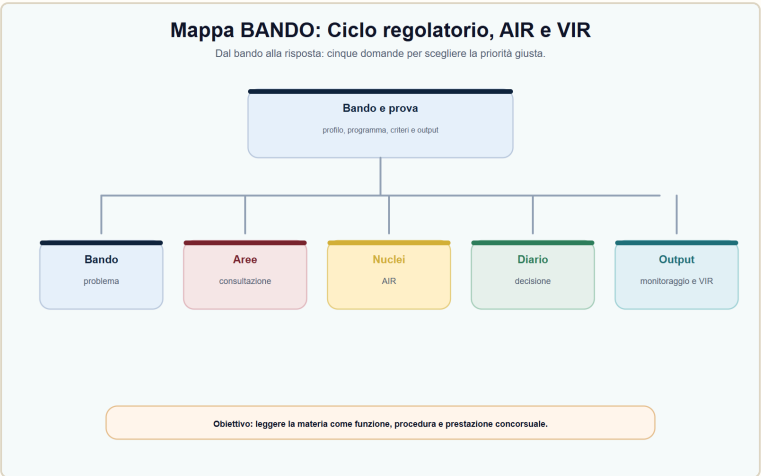


Figura 4.1 — Mappa BANDO: Ciclo regolatorio, AIR e VIR.

Figura 4.1 — La tavola orienta la lettura di problema regolatorio e separa il perimetro dalle eccezioni.

IL CICLO REGOLATORIO: UNA SEQUENZA, NON UNA FORMALITÀ

La rappresentazione più utile del ciclo regolatorio è circolare. L'Autorità individua un problema, raccoglie elementi, confronta opzioni e consulta gli interessati; adotta poi una decisione motivata, ne segue l'attuazione e verifica gli effetti. Da questa verifica può nascere una manutenzione della regola, una correzione, una semplificazione o, se necessario, un nuovo procedimento.

Fase	Domanda da porre	Prodotto di lavoro atteso
Individuazione del problema	Quale disfunzione, rischio o fallimento di mercato/servizio richiede intervento?	Nota di inquadramento e base di competenza
Evidenze	Quali dati, segnalazioni, analisi e fonti rendono il problema verificabile?	Fascicolo istruttorio e quadro informativo

Fase	Domanda da porre	Prodotto di lavoro atteso
Opzioni	Quali alternative regolatorie e non regolatorie sono possibili?	Opzioni comparate, inclusa l'ipotesi di non intervento quando pertinente
Consultazione	Quali informazioni o osservazioni occorre acquisire dagli interessati?	Documento di consultazione, contributi e sintesi istruttoria
Decisione	Perché l'opzione scelta è coerente con competenza, obiettivi e proporzionalità?	Atto motivato e pubblicato secondo la disciplina applicabile
Attuazione e monitoraggio	La regola è applicabile? I dati mostrano criticità o scostamenti?	Indicatori, flussi informativi, attività di vigilanza o follow-up
VIR e revisione	Gli effetti corrispondono agli obiettivi? Resta utile ed efficiente la misura?	Valutazione ex post e proposta di mantenimento, modifica o superamento

La sequenza deve essere adattata alla natura del potere. Un atto generale di regolazione, un provvedimento individuale, un atto urgente, una misura tecnica attuativa o un parere non richiedono necessariamente lo stesso percorso. L'errore non sta nell'adattare il metodo; sta nel non motivare l'adattamento o nell'ignorare il regolamento che disciplina il procedimento dell'ente.

È importante, inoltre, non trasferire automaticamente alle Autorità indipendenti la disciplina prevista per le amministrazioni statali. Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 disciplina AIR, VIR e consultazioni per le amministrazioni statali e ne esclude espressamente le Autorità amministrative indipendenti. Il suo valore, in questo modulo, è soprattutto metodologico: aiuta a comprendere la logica ex ante ed ex post della qualità della regolazione. Per applicare la procedura concreta occorre invece consultare la legge istitutiva, il regolamento procedimentale e gli atti organizzativi dell'Autorità competente.

4.2 Istituti e distinzioni



Figura 4.2 — Architettura: Ciclo regolatorio, AIR e VIR.

Figura 4.2 — La tavola mette a confronto consultazione e AIR senza sovrapporli.

CONSULTAZIONE: ASCOLTARE PER DECIDERE MEGLIO

La consultazione pubblica è un passaggio istruttorio orientato alla qualità della decisione. Consente all'Autorità di acquisire informazioni su costi di adeguamento, effetti sugli utenti, criticità tecniche, condizioni di mercato, alternative praticabili e possibili conseguenze non previste. Operatori, associazioni dei consumatori, professionisti, altre amministrazioni, esperti e soggetti interessati possono offrire dati ed esperienze che l'ufficio non possiede o che meritano verifica.

La consultazione non è, tuttavia, una delega della decisione. L'Autorità non è tenuta a seguire la posizione più numerosa o più influente; deve valutare i contributi rilevanti secondo competenza, istruttoria, interesse pubblico e criteri stabiliti dalla disciplina applicabile. Per questa ragione la consultazione non è un referendum. Il suo risultato è un patrimonio informativo e argomentativo che deve essere trattato con trasparenza, non un voto che sostituisce la motivazione dell'atto.

Un documento di consultazione efficace non deve essere lungo per apparire autorevole. Deve rendere comprensibile il problema, indicare la base del procedimento, presentare gli orientamenti o le opzioni, formulare quesiti pertinenti, specificare le modalità di invio dei contributi e delimitare correttamente il perimetro della discussione. L'Autorità deve rendere possibile una partecipazione informata; i partecipanti devono comprendere su quali questioni sono chiamati a intervenire.

Elemento	Funzione pratica	Controllo del funzionario
Oggetto e presupposti	Delimitano il problema regolatorio	Il problema è formulato in modo verificabile?
Base di competenza	Collega l'iniziativa al potere dell'Autorità	Sono indicate le fonti rilevanti?
Evidenze disponibili	Rendono controllabile il ragionamento	Dati e limiti conoscitivi sono distinguibili?
Opzioni o orientamenti	Consentono contributi mirati	È chiaro che cosa può cambiare?
Quesiti	Trasformano la consultazione in istruttoria	Le domande raccolgono informazioni utili?
Modalità e termini	Garantiscono ordine e parità di accesso	Canale, scadenza e formato sono indicati?
Trattamento dei contributi	Protegge trasparenza e riservatezza	È previsto come acquisire, classificare e valutare le osservazioni?

L'esempio ARERA mostra la concretezza di questo impianto. Nei suoi procedimenti di regolazione, la documentazione di consultazione è utilizzata per sottoporre orientamenti e questioni agli interessati; l'Autorità ha inoltre aggiornato nel 2025 la propria disciplina AIR dopo un processo di consultazione. Questo dato non autorizza a estendere contenuti, termini o moduli ARERA a ogni Autorità. Conferma però una regola generale: consultazione e analisi di impatto sono strumenti di istruttoria e accountability, non ornamenti della decisione.



Figura 4.3 — Sequenza operativa: Ciclo regolatorio, AIR e VIR.

Figura 4.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

AIR: VALUTARE PRIMA DI REGOLARE

L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) è una metodologia ex ante. Serve a capire se e come intervenire, mettendo a confronto alternative e ricadute attese in termini qualitativi e, quando possibile e proporzionato, quantitativi. Un'AIR seria non parte dalla soluzione già scelta per cercare argomenti a sostegno; parte dal problema e rende confrontabili le possibili risposte.

La forma dell'AIR dipende dalla rilevanza, dalla complessità e dal quadro regolamentare dell'ente. Non ogni provvedimento richiede la stessa profondità di analisi. Ma anche un'AIR semplificata deve conservare un nucleo logico: problema, obiettivi, opzioni, destinatari, impatti, criteri di confronto e ragioni della scelta. Se mancano questi passaggi, il documento rischia di essere una relazione descrittiva anziché uno strumento decisionale.

Una mini-AIR può essere costruita con otto campi:

1. Problema: quale comportamento, ostacolo o rischio giustifica l'intervento?
2. Obiettivo: quale risultato concreto, compatibile con il potere attribuito, si intende raggiungere?
3. Destinatari: chi sostiene obblighi, costi, benefici o rischi della misura?
4. Opzioni: quali alternative sono disponibili, compresa la conferma della disciplina vigente se ragionevole?
5. Impatti: quali effetti attesi si producono su utenti, operatori, concorrenza, organizzazione e controlli?
6. Evidenze e limiti: da quali dati o fonti derivano le valutazioni e quali incertezze restano?
7. Consultazione: quali informazioni mancanti devono essere richieste agli interessati?
8. Scelta e monitoraggio: quale opzione è preferibile e con quali indicatori sarà seguita?

4.3 Poteri, procedura e conseguenze

Questo schema chiarisce anche il rapporto tra AIR e proporzionalità. Proporzionalità non significa scegliere sempre la misura meno onerosa in astratto. Significa verificare che la misura sia adeguata all'obiettivo, necessaria rispetto alle alternative disponibili e non eccessiva rispetto agli effetti che produce. L'AIR fornisce la struttura informativa per compiere e motivare questa valutazione; la decisione resta dell'Autorità competente.



Figura 4.4 — Distinzioni essenziali: Ciclo regolatorio, AIR e VIR.

Figura 4.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

MONITORAGGIO E VIR: CIÒ CHE ACCADE DOPO LA DECISIONE

Una regolazione può essere ben progettata e produrre effetti diversi da quelli attesi. Gli operatori possono adeguarsi in modi imprevisi, i costi possono rivelarsi superiori, un'innovazione può rendere la misura inadeguata o un obiettivo può essere raggiunto con strumenti più semplici. Per questo il ciclo non termina con la pubblicazione dell'atto.

Il monitoraggio raccoglie e interpreta, nel tempo, dati sull'attuazione: adesione alle regole, tempi, reclami, qualità del servizio, effetti economici, andamento del mercato o altri indicatori pertinenti. Non è ancora, da solo, una VIR. Produce la base conoscitiva necessaria per valutare la regolazione e per intercettare precocemente criticità applicative.

La Verifica di impatto della regolazione (VIR) è una valutazione ex post. Domanda se la regolazione sia ancora utile, efficace ed efficiente e quali effetti, anche inattesi, abbia prodotto. La VIR può condurre a confermare una misura, modificarla, semplificarla, coordinarla con nuove fonti o superarla. Non ha come scopo dimostrare che la decisione originaria era corretta; ha lo scopo di apprendere dall'applicazione della regola.

Strumento	Tempo	Domanda centrale	Rischio da evitare
AIR	Prima della decisione	Quale opzione produce l'effetto atteso con impatti ragionevoli?	Giustificare una scelta già decisa
Monitoraggio	Durante l'attuazione	Che cosa sta accadendo dopo l'entrata in vigore?	Raccogliere dati senza usarli
VIR	Dopo un periodo significativo	La misura è ancora utile, efficace ed efficiente?	Limitarsi a riepilogare l'attività svolta

La distinzione è particolarmente importante nelle risposte d'esame. Dire che «la VIR misura gli impatti prima di adottare l'atto» significa invertire il ciclo. Dire che «l'AIR verifica a posteriori se la regolazione funziona» è ugualmente errato. La risposta essenziale è: AIR ex ante; monitoraggio durante l'attuazione; VIR ex post.

TRASPARENZA, MOTIVAZIONE E TRACCIABILITÀ

Consultazione, AIR e VIR sono anche strumenti di accountability. Rendono più chiaro perché l'Autorità abbia scelto una certa misura, quali informazioni abbia considerato, quali osservazioni abbia accolto o superato e come intenda controllare l'attuazione. Questo non impone di pubblicare indiscriminatamente ogni documento o ogni dato: pubblicità, accesso, riservatezza e protezione delle informazioni sensibili restano disciplinati dalle fonti applicabili.

Per il funzionario, tracciabilità significa distinguere sempre quattro piani nel fascicolo: i fatti e i dati disponibili; le osservazioni ricevute; le valutazioni tecniche dell'ufficio; la proposta e la decisione dell'organo competente. Confondere questi piani genera opacità. Tenerli separati consente invece di motivare, rispondere alle osservazioni rilevanti e difendere la coerenza della decisione nelle sedi previste.

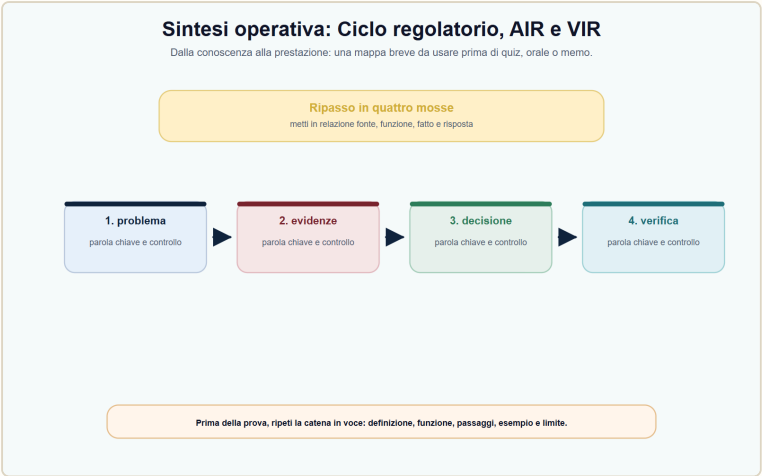


Figura 4.5 — Sintesi operativa: Ciclo regolatorio, AIR e VIR.

Figura 4.5 — La tavola chiude il percorso collegando monitoraggio e VIR a tracciabilità.

MAPPA BANDO

Quando il programma di concorso richiama «regolazione», «consultazione», «qualità della regolazione», «analisi di impatto» o «accountability», prepara una risposta che unisca metodo e fonte.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Procedimenti regolatori	Fasi, competenza, partecipazione e decisione	Schema del ciclo in sette passaggi
Consultazione	Funzione istruttoria, quesiti, contributi e motivazione	Matrice stakeholder–informazione richiesta
AIR	Problema, opzioni, impatti, proporzionalità e scelta	Mini-AIR in una pagina
VIR e monitoraggio	Effetti ex post, indicatori, revisione della misura	Tabella obiettivi–indicatori–esiti
Ordinamento dell'Autorità	Regolamento interno e atti applicabili	Checklist delle fonti dell'ente target

NOTA

Da sapere in cinque righe. Il ciclo regolatorio parte dal problema e termina con la verifica degli effetti, non con la sola adozione della delibera. La consultazione acquisisce contributi utili ma non sostituisce la decisione motivata dell'Autorità. L'AIR valuta ex ante opzioni e impatti; il monitoraggio segue l'attuazione; la VIR valuta ex post utilità, efficacia ed efficienza. Il D.P.C.M. n. 169/2017 è un riferimento metodologico, ma esclude le Autorità indipendenti dal proprio ambito soggettivo. Per la procedura concreta occorre sempre leggere le regole dell'ente competente.

4.4 Applicazione alla prova

CASO GUIDATO: NUOVA QUALITÀ MINIMA DEL SERVIZIO REGOLATO

L'Autorità valuta l'introduzione di un nuovo standard minimo di qualità per un servizio regolato. Alcune segnalazioni degli utenti evidenziano ritardi e informazioni poco comprensibili; gli operatori sostengono che un obbligo uniforme avrebbe costi elevati e non terrebbe conto delle differenze territoriali.

L'ufficio non deve partire dalla formula «introduciamo il nuovo standard» né limitarsi a raccogliere le lettere ricevute. La prima attività consiste nel definire il problema con evidenze: frequenza dei ritardi, tipologia delle segnalazioni, utenti coinvolti, andamento per categoria di servizio e limiti dei dati disponibili. Occorre poi individuare l'obiettivo: ridurre i ritardi, migliorare l'informazione o entrambi?

La mini-AIR confronta almeno tre opzioni: mantenere la disciplina vigente con maggiore vigilanza; introdurre obblighi informativi graduati; fissare uno standard minimo accompagnato da misure di monitoraggio e da eventuali correttivi. La consultazione domanda agli interessati dati sui costi, sulle modalità tecniche di adeguamento, sugli effetti per gli utenti vulnerabili e sugli indicatori concretamente misurabili. Non chiede semplicemente: «Siete favorevoli?». Una domanda binaria produrrebbe una risposta povera e poco utilizzabile.

Terminata l'istruttoria, l'Autorità sceglie e motiva l'opzione ritenuta proporzionata secondo la propria disciplina. Nell'atto o nella documentazione collegata stabilisce come seguirne l'attuazione: ad esempio, indicatori sui tempi, reclami, correttezza delle informazioni e costi dichiarati. Dopo un periodo idoneo, il monitoraggio alimenta una VIR: la misura ha migliorato il servizio? Ha prodotto oneri non giustificati? Occorre modificarla? Il caso mostra che consultazione, AIR e VIR non sono tre documenti separati, ma tre momenti di una stessa responsabilità regolatoria.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Distingua consultazione, AIR e VIR e ne spieghi il ruolo nel ciclo regolatorio di un'Autorità indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Il ciclo regolatorio è il percorso che collega individuazione del problema, raccolta delle evidenze, confronto tra opzioni, consultazione, decisione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli effetti. La consultazione ha funzione istruttoria: consente di acquisire dati, criticità e proposte dagli interessati, ma non sostituisce la decisione motivata dell'Autorità. L'AIR è uno strumento ex ante che analizza problema, alternative e impatti attesi, anche in chiave di proporzionalità. Il monitoraggio segue l'applicazione della misura; la VIR è invece ex post e verifica utilità, efficacia, efficienza ed effetti della regolazione. La procedura concreta non va presunta: per le Autorità indipendenti occorre leggere la fonte istitutiva e i regolamenti dell'ente.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se la maggioranza dei partecipanti alla consultazione respinge l'opzione proposta, l'Autorità non può più adottarla?

No. La consultazione non è un voto. L'Autorità deve valutare seriamente i contributi pertinenti, acquisire le informazioni utili e motivare la scelta secondo competenza, evidenze, interesse pubblico e disciplina applicabile. L'eventuale dissenso maggioritario è un elemento istruttorio rilevante, non un potere sostitutivo della decisione.

ERRORE TIPICO

Errore: «AIR e VIR sono due nomi per la stessa analisi di impatto.»

Correzione: l'AIR è ex ante e confronta opzioni e impatti attesi; la VIR è ex post e valuta risultati ed effetti della regolazione già applicata. Fra le due si colloca il monitoraggio dell'attuazione.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Redigi una mini-AIR di dieci righe sul seguente problema: «Gli utenti segnalano difficoltà nel comprendere le informazioni contrattuali di un servizio regolato». Usa questa traccia:

Campo	Appunto da completare
Problema ed evidenze da acquisire	
Obiettivo regolatorio	
Destinatari e stakeholder	
Opzione 1: mantenere la disciplina vigente	
Opzione 2: obblighi informativi semplificati	
Opzione 3: standard minimi + monitoraggio	

Campo	Appunto da completare
Impatti e dati mancanti	
Quesiti per la consultazione	
Indicatore per il monitoraggio	
Domanda per la VIR	

Controlla il risultato con una domanda finale: «Ho spiegato perché una certa opzione potrebbe essere preferibile, oppure ho soltanto descritto la mia soluzione?». Nel secondo caso, torna alle alternative e agli impatti.

LABORATORIO DI QUALIFICAZIONE

Per allenare problema regolatorio, parti da un fascicolo minimo: una richiesta, due documenti non perfettamente coerenti e una fonte che attribuisce il potere. Scrivi in colonne separate i fatti provati, le allegazioni e gli elementi ancora da acquisire. Poi confronta consultazione con AIR: annota soggetto, presupposto, funzione ed effetto di ciascun istituto. Il confronto impedisce di scegliere la soluzione soltanto perché una parola della traccia ricorda una definizione studiata.

4.5 Consolidamento e verifica

Passa quindi a decisione e motivazione. Indica chi avvia l'attività, quali garanzie devono essere rispettate e quale atto può chiuderla. Se la fonte lascia un margine di valutazione, rendi espliciti i criteri: gravità, durata, diffusione, rischio, collaborazione e proporzionalità, secondo il settore applicabile. Collega monitoraggio e VIR al documento che ne permette la verifica e tratta tracciabilità come una conclusione da motivare, non come un'etichetta. La scheda è completa quando un secondo lettore può ricostruire il percorso senza conoscere l'intenzione di chi l'ha compilata.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito problema regolatorio senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra consultazione e AIR poggi su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a decisione e motivazione giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di monitoraggio e VIR e quale conseguenza produrrebbe su tracciabilità. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama problema regolatorio?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. consultazione e AIR possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usata decisione e motivazione nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di monitoraggio e VIR?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su tracciabilità?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama problema regolatorio e chiede un intervento immediato su tracciabilità. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere consultazione da AIR e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti. Solo allora si valuta decisione e motivazione, si collega monitoraggio e VIR al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Vigilanza, istruttoria, ispezioni, dati e prova

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

5.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Ricostruire un fascicolo di vigilanza dalla segnalazione alla valutazione dell'evidenza, preservando competenza, riservatezza, contraddittorio e tracciabilità.

Domanda guida. Come si trasforma un'informazione iniziale — una segnalazione, un dato anomalo o un esposto — in un accertamento che possa sostenere una decisione dell'Autorità?

Output operativo. Piano istruttorio, richiesta di informazioni, indice ragionato del fascicolo e griglia per valutare la qualità di un dato o documento.

NOTA

Regola di metodo. Non chiederti prima «quale sanzione applicare?». Chiediti: quale potere è attribuito, quale fatto deve essere accertato e quali elementi sono necessari per provarlo secondo il procedimento applicabile?

APERTURA EDITORIALE

Nelle Autorità indipendenti, la qualità della decisione dipende dalla qualità dell'istruttoria. Un provvedimento può essere tecnicamente sofisticato e giuridicamente ben formulato, ma resta fragile se i fatti non sono stati ricostruiti con metodo, se i dati non sono pertinenti o se le osservazioni dei soggetti coinvolti non sono state considerate secondo le garanzie previste.

Vigilanza, istruttoria, richiesta di informazioni, audizione, analisi economica, acquisizione documentale e ispezione sono strumenti diversi. Hanno funzioni differenti e non possono essere usati come se fossero equivalenti. La vigilanza consente di osservare il rispetto delle regole e di individuare aree di rischio; l'istruttoria ordina gli elementi utili a una decisione; l'ispezione è una forma di accertamento che può essere esercitata soltanto nei casi, con le modalità e dalle persone indicate dalla fonte applicabile.

Il candidato deve evitare due semplificazioni. La prima è pensare che ogni segnalazione provi una violazione. Una segnalazione può essere un impulso conoscitivo, non una conclusione. La seconda è immaginare che il funzionario possa acquisire qualsiasi informazione ritenuta potenzialmente utile. Anche quando l'Autorità dispone di poteri informativi e ispettivi incisivi, questi devono essere esercitati entro oggetto, competenza, proporzionalità, riservatezza e garanzie procedurali.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

- 1. distinguere vigilanza, istruttoria e ispezione;
- 2. definire il perimetro di un accertamento prima di acquisire dati o documenti;
- 3. valutare pertinenza, provenienza, integrità, riservatezza e utilizzabilità dell'evidenza;
- 4. spiegare il ruolo del contraddittorio nella qualità della prova amministrativa;
- 5. impostare un fascicolo leggibile per chi istruisce, decide, controlla o riesamina l'atto.



Figura 5.1 — Mappa BANDO: Vigilanza, istruttoria e prova.

Figura 5.1 — La tavola orienta la lettura di segnale di vigilanza e separa il perimetro dalle eccezioni.

VIGILANZA E ISTRUTTORIA: DALLA NOTIZIA AL FATTO ACCERTATO

La vigilanza è l'attività con cui l'Autorità osserva e controlla, nel proprio perimetro, il rispetto delle regole, l'andamento del mercato o del servizio e l'emersione di rischi. Può essere alimentata da segnalazioni, reclami, flussi informativi, controlli periodici, analisi di dati, cooperazione con altre Autorità o notizie provenienti da fonti attendibili. La sua funzione non è anticipare il giudizio finale: è mettere l'ente nella condizione di comprendere se occorra approfondire un fatto.

L'istruttoria è il percorso ordinato con cui si raccolgono, verificano e valutano gli elementi necessari per l'esercizio di un potere. Inizia solo dopo che l'ufficio abbia chiarito, nei limiti della disciplina applicabile, quale problema debba essere esaminato, quale norma o regola possa rilevare, quale soggetto sia coinvolto e quale Autorità sia competente. In questo senso, l'istruttoria non è un deposito di documenti: è una costruzione razionale del fascicolo.

Nella disciplina antitrust, l'articolo 14 della legge n. 287/1990 offre un esempio concreto di questa logica: l'apertura dell'istruttoria è notificata alle imprese e agli enti interessati; sono previste possibilità di essere sentiti e di presentare deduzioni; le richieste di informazioni devono essere proporzionate; possono essere disposte audizioni, perizie e analisi economiche o statistiche. L'esempio non va trapiantato negli altri settori, ma chiarisce un principio generale: poteri di acquisizione e garanzie di partecipazione concorrono alla formazione di una decisione affidabile.

Per impostare bene un'attività istruttoria è utile redigere una scheda iniziale.

Campo	Domanda operativa	Errore da evitare
Oggetto	Quale fatto, condotta o situazione deve essere verificata?	Indagini esplorative senza perimetro
Fonte di competenza	Quale norma o regolamento attribuisce il potere?	Usare un potere per una finalità estranea
Soggetti e mercato/servizio	Chi è coinvolto e quale ambito è interessato?	Confondere segnalante, destinatario e terzo informato
Ipotesi da verificare	Quali elementi confermerebbero o smentirebbero l'ipotesi?	Trattare l'ipotesi come fatto provato
Fonti di evidenza	Quali documenti, dati, dichiarazioni o analisi sono necessari?	Acquisire tutto «per sicurezza»
Garanzie	Quali comunicazioni, termini e forme di contraddittorio sono previste?	Rinviare le garanzie alla fase finale

5.2 Istituti e distinzioni

Questo schema aiuta il funzionario a mantenere una distinzione decisiva: tra notizia, ipotesi, evidenza e valutazione. La notizia segnala un possibile problema; l'ipotesi orienta la ricerca; l'evidenza è un elemento acquisito e verificato nel fascicolo; la valutazione collega gli elementi alle conclusioni. Quando questi piani sono confusi, la motivazione rischia di presentare una supposizione come prova o un dato grezzo come conclusione.



Figura 5.2 — Architettura: Vigilanza, istruttoria e prova.

Figura 5.2 — La tavola mette a confronto piano istruttorio e richieste di informazioni senza sovrapporli.

IL PIANO ISTRUTTORIO: CHIEDERE CIÒ CHE SERVE

Un piano istruttorio è una mappa di lavoro, non un atto conclusivo. Serve a stabilire quali informazioni acquisire, da chi, con quale finalità e in quale ordine. La sua qualità si misura dalla capacità di essere selettivo: chiede gli elementi necessari, evita duplicazioni e rende visibile il rapporto fra fatto da accertare e fonte probatoria.

Una richiesta di informazioni ben impostata contiene normalmente l'oggetto del procedimento o dell'approfondimento, il fondamento del potere, l'elenco dei dati o documenti richiesti, il periodo di riferimento, il formato di trasmissione, il termine e le indicazioni sulla riservatezza o sulle modalità di interlocuzione previste dall'ente. Il contenuto concreto non può essere standardizzato al di fuori della disciplina settoriale, ma una regola è costante: il destinatario deve poter comprendere che cosa viene richiesto e perché.

La proporzionalità svolge qui una funzione pratica. Non impone all'Autorità di rinunciare a dati rilevanti, né richiede che l'ufficio possieda già la prova prima di chiedere informazioni. Impone, invece, di collegare ogni richiesta a un oggetto istruttorio e di evitare acquisizioni indifferenziate, ridondanti o non giustificate. Nel procedimento AGCM, la legge n. 287/1990 qualifica espressamente come proporzionate le richieste informative e richiede che siano utili ai fini dell'istruttoria. Questo criterio è un buon orientamento metodologico anche quando la fonte dell'ente prevede regole differenti.

Domanda da porre prima della richiesta	Utilità
Il dato serve a verificare un fatto o soltanto a completare il fascicolo?	Distingue necessità da curiosità istruttoria
Il periodo richiesto è coerente con la condotta esaminata?	Riduce eccedenze e costi di acquisizione
Esiste una fonte meno invasiva o già disponibile?	Evita duplicazioni e ritardi
Il formato consente controllo e riuso corretto del dato?	Favorisce integrità e confrontabilità
Occorrono cautele su segreto, dati personali o informazioni riservate?	Protegge la legittima circolazione delle informazioni

Il piano deve poter cambiare quando emergono nuovi elementi. Modificarlo non è un difetto se la modifica è motivata e tracciata. È invece un problema quando l'istruttoria cambia oggetto in modo implicito, senza aggiornare competenza, garanzie e necessità delle acquisizioni successive.



Figura 5.3 — Sequenza operativa: Vigilanza, istruttoria e prova.

Figura 5.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

ISPEZIONI: POTERE INCISIVO, PERIMETRO RIGOROSO

L'ispezione è un accertamento svolto secondo i presupposti e le regole fissate dalla fonte di settore. Può servire a verificare luoghi, documenti, archivi, processi o informazioni che non risultano adeguatamente acquisibili con strumenti collaborativi. Proprio per la sua incisività, non è corretto descriverla come un potere uniforme di tutte le Autorità.

L'articolo 14 della legge n. 287/1990 attribuisce all'AGCM, nel proprio settore, poteri ispettivi dettagliati: accesso presso imprese e associazioni, controllo di libri e documenti su qualunque supporto, acquisizione di copie o estratti e altre attività nei limiti indicati dalla disposizione. La stessa norma prevede regole specifiche per accertamenti in luoghi diversi dai locali d'impresa, comprese garanzie autorizzative. Il messaggio da ricavare non è un elenco da estendere a ogni Autorità; è il contrario: più incisivo è il potere, più strettamente vanno verificati fonte, oggetto, presupposti e garanzie.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali offre un esempio utile. La sua disciplina organizzativa individua, per l'attività ispettiva, un ordine di servizio che delimita destinatario del controllo, poteri utilizzati, ambito, luogo e responsabili dell'attività. Le deliberazioni periodiche di programmazione mostrano inoltre che l'attività ispettiva può essere organizzata secondo priorità e criteri, anche con la collaborazione della Guardia di finanza nei limiti della disciplina applicabile. Non si tratta di un protocollo trasferibile a CONSOB, IVASS, ARERA o AGCOM, ma di una conferma della necessità di perimetrare e documentare l'accesso.

Per il funzionario, la check-list essenziale prima di un'attività ispettiva è questa:

5.3 Poteri, procedura e conseguenze

1. qual è la fonte del potere e quale ufficio o soggetto è competente?
2. qual è l'oggetto dell'accertamento e quali elementi si cercano?
3. quali atti di avvio, ordini, deleghe o autorizzazioni sono richiesti?
4. quali limiti valgono per luoghi, documenti, dati personali, segreti e informazioni riservate?
5. come vengono verbalizzate le attività, le acquisizioni, le dichiarazioni e le eventuali osservazioni del soggetto controllato?
6. come sono custoditi, indicizzati e resi disponibili gli elementi acquisiti nel fascicolo?

Questa lista non sostituisce la procedura dell'ente. Serve a ricordare che un'ispezione corretta non è solo efficace nel trovare informazioni: deve essere anche leggibile e controllabile a posteriori.



Figura 5.4 — Distinzioni essenziali: Vigilanza, istruttoria e prova.

Figura 5.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

DATI E DOCUMENTI: DALLA RACCOLTA ALLA QUALITÀ DELL'EVIDENZA

Nei procedimenti delle Autorità, il dato può essere economico, tecnico, contabile, contrattuale, digitale, personale o proveniente da un sistema informativo. Un documento può essere una comunicazione, un registro, un verbale, una relazione tecnica, una dichiarazione, una serie storica o l'esito di un'analisi. La varietà delle fonti non riduce l'esigenza di metodo; la aumenta.

Prima di utilizzare un elemento nel ragionamento istruttorio, occorre porre almeno cinque domande:

Criterio	Domanda di controllo
Pertinenza	Il dato è collegato al fatto e al potere oggetto dell'istruttoria?
Provenienza	Si può ricostruire da chi, quando e con quale modalità è stato acquisito?
Integrità	Il documento o dataset è completo, leggibile e non alterato nel percorso di acquisizione?
Affidabilità	Quali limiti, errori, definizioni o distorsioni possono incidere sull'interpretazione?
Riservatezza e utilizzabilità	Esistono limiti di segreto, tutela di dati personali, finalità o circolazione?

La protezione dei dati personali entra nel fascicolo non come ostacolo generico alla vigilanza, ma come criterio di corretta gestione. I principi di liceità, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e responsabilizzazione orientano il trattamento dei dati anche quando l'Autorità esercita compiti di interesse pubblico o pubblici poteri. Il dato necessario all'istruttoria non diventa per questo pubblicabile senza limiti, né utilizzabile per finalità ulteriori non compatibili con la base giuridica e con il procedimento.

È altrettanto importante distinguere il dato grezzo dall'elaborazione. Una tabella di valori, un log informatico o un elenco di contratti possono essere elementi istruttori; l'affermazione che essi dimostrino una violazione è una conclusione che richiede metodo, confronto con la regola applicabile, eventuale analisi tecnica e motivazione. L'ufficio deve poter spiegare il passaggio dai dati alla valutazione, indicando assunzioni, limiti e alternative interpretative rilevanti.

PROVA, CONTRADDITTORIO E FASCICOLO

Nel linguaggio del capitolo, «prova» indica l'insieme degli elementi che sostengono l'accertamento di un fatto o una conclusione tecnica all'interno del procedimento. Non è una parola magica: un documento acquisito non è automaticamente decisivo, una dichiarazione non è automaticamente inattendibile, un modello economico non è automaticamente neutrale. Ogni elemento deve essere collocato nel suo contesto e valutato insieme agli altri.

Il contraddittorio migliora questa valutazione. Consentire, nelle forme previste, deduzioni, chiarimenti, produzione di documenti, audizioni o osservazioni non significa indebolire l'istruttoria. Significa sottoporre i suoi elementi a controllo, far emergere errori materiali, verificare spiegazioni alternative e rafforzare la motivazione della decisione. La disciplina AGCM dell'istruttoria riconosce espressamente la possibilità per i soggetti interessati di essere sentiti e di presentare deduzioni; altre Autorità possono prevedere modalità e tempi diversi, che devono essere verificati nella relativa fonte.

Un fascicolo di qualità consente di ricostruire il percorso senza affidarsi alla memoria dei singoli. Un indice essenziale può contenere:

1. atto o nota di avvio, oggetto e fonte di competenza;
2. segnalazioni, reclami o evidenze iniziali, con indicazione del loro valore informativo;
3. richieste di informazioni, risposte e documenti acquisiti;
4. verbali, atti ispettivi, deleghe o autorizzazioni quando previste;
5. dati grezzi, metadati, elaborazioni, perizie e note tecniche;
6. comunicazioni e contributi dei soggetti interessati;
7. nota di valutazione dei fatti e proposta di decisione;
8. atto conclusivo, pubblicità, comunicazioni e attività successive.

Questo ordine rende visibile la catena fatto → fonte → analisi → valutazione → decisione. È la migliore difesa contro due rischi opposti: il fascicolo opaco, in cui non si capisce come si sia arrivati alla conclusione, e il fascicolo sovraccarico, in cui l'accumulo di materiali sostituisce il ragionamento.



Figura 5.5 — Sintesi operativa: Vigilanza, istruttoria e prova.

Figura 5.5 — La tavola chiude il percorso collegando qualità della prova a contraddittorio.

MAPPA BANDO

Nei bandi delle Autorità, le parole «vigilanza», «istruttoria», «poteri informativi», «ispezioni», «dati», «analisi economica» e «procedimenti» richiedono di collegare sempre potere e garanzia.

5.4 Applicazione alla prova

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Vigilanza	Rischio, controllo, segnalazione e perimetro del potere	Scheda da segnalazione a piano istruttorio
Istruttoria	Fatti, fonti, richieste, analisi e proposta	Indice ragionato del fascicolo
Ispezioni	Fonte, oggetto, atti, limiti e verbalizzazione	Check-list «prima dell'accesso»
Dati e prova	Pertinenza, integrità, affidabilità e riservatezza	Griglia di valutazione di un dataset

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Contraddittorio	Deduzioni, audizioni e valutazione delle osservazioni	Risposta orale in dieci righe

NOTA

Da sapere in cinque righe. La vigilanza individua rischi e possibili criticità; l'istruttoria verifica fatti e costruisce il materiale per decidere. Le richieste di informazioni devono essere pertinenti e proporzionate. L'ispezione è un potere settoriale, non un modello valido per ogni Autorità. Dati e documenti richiedono provenienza, integrità, riservatezza e interpretazione motivata. Il contraddittorio non rallenta automaticamente il procedimento: migliora la qualità dell'accertamento e della decisione.

CASO GUIDATO: IL DATO ANOMALO NON È ANCORA UNA VIOLAZIONE

Durante il monitoraggio di un servizio regolato, l'ufficio rileva che un operatore presenta per tre trimestri consecutivi tempi di risposta molto superiori alla media degli altri operatori. Un'associazione di utenti invia inoltre alcune segnalazioni su mancati riscontri. Il dirigente chiede di predisporre subito una proposta sanzionatoria.

La richiesta non può trasformare il dato anomalo in una violazione già accertata. Il funzionario deve prima ricostruire il perimetro: quale regola fissa, se la fissa, uno standard o un obbligo rilevante? I dati confrontano popolazioni omogenee? Esistono periodi eccezionali, modifiche nei criteri di rilevazione o errori di trasmissione? Le segnalazioni si riferiscono allo stesso fenomeno? Solo dopo queste verifiche si può definire un piano istruttorio proporzionato.

La prima richiesta può riguardare dati disaggregati, metodologia di calcolo, documentazione sulle procedure interne e spiegazioni su eventuali scostamenti. Se la disciplina dell'Autorità lo consente e l'acquisizione documentale non è sufficiente, potranno essere valutati ulteriori strumenti istruttori; non è corretto anticiparne l'uso senza aver verificato la fonte, i presupposti e le garanzie. I contributi dell'operatore, le osservazioni dell'associazione e gli elementi tecnici vanno mantenuti distinti nel fascicolo.

All'esito, la nota istruttoria deve indicare ciò che è accertato, ciò che resta incerto, le fonti utilizzate e la ragione per cui la condotta rientra o non rientra nella fattispecie applicabile. Se viene proposta una misura, la proposta segue l'accertamento; non lo precede. Il caso dimostra che la qualità della prova non dipende dalla quantità dei dati, ma dalla loro relazione trasparente con il fatto da dimostrare.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi il rapporto tra poteri istruttori, dati e contraddittorio in un procedimento di vigilanza di un'Autorità indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Nel procedimento di vigilanza l'Autorità deve prima individuare il fatto da verificare e la fonte che le attribuisce il potere. L'istruttoria raccoglie e valuta dati, documenti, dichiarazioni e analisi in modo pertinente e proporzionato; l'ispezione è uno strumento eventuale, esercitabile solo nei presupposti e con le garanzie della disciplina settoriale. I dati devono essere tracciabili, integri, affidabili e gestiti nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali. Il contraddittorio consente ai soggetti interessati di fornire deduzioni e chiarimenti nelle forme previste, migliorando l'accertamento e la motivazione. La decisione deve rendere comprensibile il percorso dai fatti alle conclusioni.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Poiché un'Autorità svolge funzioni di vigilanza, può acquisire qualsiasi dato disponibile e trattarlo come prova della violazione?

No. Ogni acquisizione deve essere collegata alla fonte del potere, all'oggetto dell'istruttoria e ai criteri di pertinenza e proporzionalità. Il dato deve inoltre essere valutato per provenienza, integrità, affidabilità, riservatezza e relazione con il fatto da accertare. La disponibilità tecnica di un'informazione non sostituisce la sua legittima e corretta utilizzazione.

ERRORE TIPICO

Errore: «L'ispezione serve a trovare prove, quindi può essere disposta ogni volta che l'ufficio ha un sospetto.»

Correzione: l'ispezione è un potere incisivo soggetto a fonte, presupposti, oggetto, competenza e garanzie specifiche. Il sospetto può orientare l'istruttoria, ma non sostituisce la verifica della disciplina che consente l'accesso.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Un operatore invia dati aggregati che sembrano incompatibili con gli obblighi informativi del settore. Compila la griglia prima di proporre qualsiasi conclusione.

Campo	Appunto da completare
Fatto o obbligo da verificare	
Fonte del potere istruttorio	
Dato o documento necessario	
Periodo e destinatario della richiesta	
Controllo di provenienza e integrità	
Possibili spiegazioni alternative	

Campo	Appunto da completare
Cautele di riservatezza o protezione dati	
Forma di contraddittorio da verificare	
Elementi per la nota conclusiva	

L'esercizio è corretto se la conclusione non compare prima dei fatti e se ogni richiesta è collegata a una domanda istruttoria precisa. Se hai scritto «acquisire tutta la documentazione», torna alla prima riga: probabilmente il perimetro non è ancora definito.

PROVA DI TRASFERIMENTO

5.5 Consolidamento e verifica

Immagina che la stessa questione su segnale di vigilanza compaia prima in un quiz, poi all'orale e infine in un caso. Nel quiz cerca la distinzione decisiva fra piano istruttorio e richieste di informazioni; all'orale enuncia criterio, limite ed esempio; nel caso individua fatti, fonte, competenza e passo istruttorio. Il contenuto di base non cambia, ma cambia la forma della prestazione: una risposta lunga non è automaticamente più completa e una risposta breve non può omettere il presupposto.

Usa ispezioni come snodo operativo. Domandati quale documento manca, chi può richiederlo e quale conseguenza sarebbe prematura prima di acquisirlo. Per qualità della prova, controlla se la regola descritta è stabile o dipende da data, bando, elenco o atto applicativo. Chiudi su contraddittorio con una frase condizionata ai fatti realmente accertati. Questa prova di trasferimento serve anche al proofreading concettuale: se una stessa formula produce identica risposta in tre situazioni diverse, probabilmente il testo è troppo generico e va ricondotto al perimetro concreto.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito segnale di vigilanza senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra piano istruttorio e richieste di informazioni poggi su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a ispezioni giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di qualità della prova e quale conseguenza produrrebbe su contraddittorio. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama segnale di vigilanza?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. piano istruttorio e richieste di informazioni possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato ispezioni nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di qualità della prova?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su contraddittorio?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama segnale di vigilanza e chiede un intervento immediato su contraddittorio. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere piano istruttorio da richieste di informazioni e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta ispezioni, si collega qualità della prova al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Sanzioni, impegni, rimedi e controllo giurisdizionale

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

6.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Riconoscere garanzie, strumenti alternativi alla sanzione, rimedi correttivi e controllo della decisione, evitando di sovrapporre regimi settoriali diversi.

Domanda guida. Dopo un'istruttoria, quale risposta può adottare l'Autorità e con quali garanzie per il destinatario, il mercato e gli utenti?

Output operativo. Schema di decisione, tabella «garanzia–fase», caso sugli impegni e mappa della tutela contro un provvedimento.

NOTA

Regola di metodo. Non partire dall'etichetta della misura. Parti da norma violata, fatto accertato, finalità del potere e disciplina dell'Autorità: soltanto allora puoi stabilire se si tratta di sanzione, impegno, misura correttiva o altro rimedio.

APERTURA EDITORIALE

La fase finale di un procedimento di vigilanza non coincide sempre con una sanzione. A seconda del settore, l'Autorità può accertare una violazione e applicare una misura afflittiva; può ordinare una conformazione, una cessazione o una correzione; può valutare impegni proposti dal destinatario; può adottare, quando la legge lo consente, misure provvisorie o altri rimedi funzionali alla tutela dell'interesse regolato. Ogni strumento ha presupposti, finalità e conseguenze proprie.

Il candidato deve quindi abbandonare l'idea di una sequenza automatica «controllo → multa». La scelta della risposta amministrativa è il punto di arrivo di una catena: competenza, norma applicabile, istruttoria, difesa, valutazione dei fatti, misura proporzionata, motivazione, comunicazione e controllo. Se un solo anello è ignorato, il provvedimento rischia di essere incompleto o di non rispondere efficacemente al problema che lo ha generato.

La materia richiede prudenza terminologica. Un impegno non è una sanzione ridotta; una misura correttiva non coincide necessariamente con una sanzione pecuniaria; l'impugnazione non è una nuova fase istruttoria interna; il controllo del giudice non autorizza l'Autorità a trascurare motivazione e garanzie. La parola corretta dipende dalla fonte, dal settore e dall'atto effettivamente adottato.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. ricostruire i passaggi che rendono legittima e motivata una misura sanzionatoria o correttiva;
2. distinguere sanzione, impegno, rimedio correttivo e misura cautelare;
3. spiegare la funzione delle garanzie difensive e della proporzionalità;
4. impostare una verifica preliminare della tutela giurisdizionale senza presumere giudice, rito o termini;
5. leggere un caso settoriale senza esportarne automaticamente gli istituti ad altre Autorità.

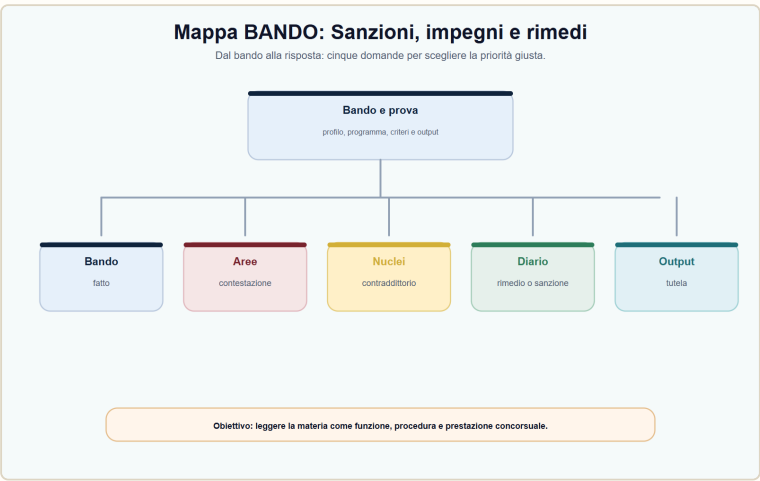


Figura 6.1 — Mappa BANDO: Sanzioni, impegni e rimedi.

Figura 6.1 — La tavola orienta la lettura di accertamento e separa il perimetro dalle eccezioni.

DALL'ACCERTAMENTO ALLA DECISIONE: LA CATENA DELLE GARANZIE

Una misura sanzionatoria o correttiva deve poggiare su un percorso leggibile. Il primo elemento è la base legale: occorre individuare il potere attribuito all'Autorità e la disposizione che definisce la condotta, l'obbligo o la situazione rilevante. Il secondo è l'accertamento del fatto: la decisione non può limitarsi a richiamare un sospetto, una segnalazione o un dato isolato. Il terzo è l'imputazione: va individuato il destinatario della misura e verificato il collegamento richiesto dalla disciplina tra soggetto, condotta e conseguenza.

Seguono le garanzie del procedimento: conoscenza dell'addebito o dell'oggetto dell'istruttoria nelle forme previste, possibilità di presentare elementi e deduzioni, valutazione delle osservazioni rilevanti, accesso o conoscibilità degli atti nei limiti applicabili, decisione dell'organo competente e motivazione. La struttura concreta cambia tra i settori, ma la funzione resta la stessa: impedire che una conseguenza afflittiva o incisiva derivi da un procedimento opaco o da un ragionamento non verificabile.

La legge n. 689/1981 offre il quadro generale delle sanzioni amministrative, ma la sua disciplina non sostituisce le norme speciali delle Autorità. In un concorso è corretto dire che legalità, garanzie procedurali, difesa e motivazione orientano il potere sanzionatorio; è improprio applicare automaticamente a ogni Autorità le stesse fasi, gli stessi importi o gli stessi rimedi previsti in altri ordinamenti. Prima si legge la disciplina settoriale, poi si usa il quadro generale per interpretare la funzione delle garanzie.

Passaggio	Domanda da porre	Documento o controllo utile
Base del potere	Quale norma attribuisce la competenza e prevede la risposta possibile?	Nota sulla fonte attributiva
Fattispecie	Quale obbligo o divieto è stato violato?	Ricostruzione norma–condotta
Istruttoria	Quali fatti sono provati e con quali elementi?	Fascicolo e nota di valutazione
Difesa	Quali forme di contraddittorio sono previste?	Comunicazioni, deduzioni, audizioni
Scelta della misura	Perché questa risposta è adeguata al caso?	Analisi di finalità e proporzionalità
Motivazione	Il percorso dai fatti alla misura è comprensibile?	Schema logico del provvedimento
Attuazione e controllo	Come si verifica il rispetto della decisione?	Monitoraggio, comunicazioni, eventuali attività successive

6.2 Istituti e distinzioni

La proporzionalità non è una formula decorativa. Chiede di collegare la misura al problema accertato e agli obiettivi della disciplina, evitando sia risposte inadeguate sia conseguenze eccessive rispetto al caso. Non significa che l'Autorità debba scegliere sempre l'opzione meno onerosa; significa che deve poter spiegare perché la misura scelta è idonea, necessaria nel contesto considerato e non sproporzionata rispetto agli effetti e alla finalità pubblica perseguita.

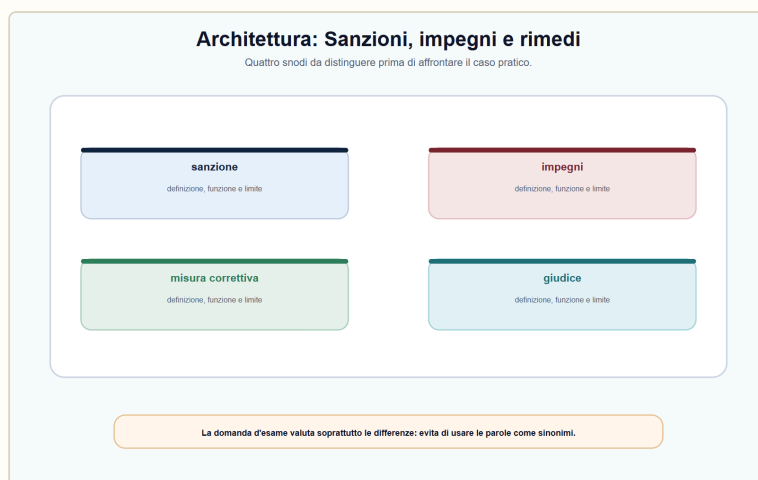


Figura 6.2 — Architettura: Sanzioni, impegni e rimedi.

Figura 6.2 — La tavola mette a confronto sanzione e impegni senza sovrapporli.

SANZIONI: FUNZIONE AFFLITTIVA E DECISIONE MOTIVATA

La sanzione amministrativa è la conseguenza prevista dalla legge per una violazione accertata. La sua funzione non è soltanto patrimoniale: può prevenire la reiterazione, rafforzare la credibilità della disciplina, riequilibrare gli incentivi e segnalare al mercato o agli utenti che un obbligo è effettivamente presidiato. Tuttavia la finalità preventiva non permette scorciatoie nell'accertamento. Quanto più incisiva è la misura, tanto più importante è che il provvedimento renda intelligibili condotta, norma, prove, difese, criteri di scelta e dispositivo.

Il candidato deve distinguere almeno quattro elementi:

- violazione: quale fatto integra la fattispecie prevista dalla fonte;
- destinatario: a chi è riferita la responsabilità secondo la disciplina applicabile;
- misura: quale conseguenza, pecuniaria o di altra natura, la legge consente;
- motivazione: perché il fatto e la misura sono correttamente collegati nel caso concreto.

Non è corretto aggiungere a memoria soglie, percentuali, minimi o termini se non sono richiesti dalla traccia e verificati sul testo vigente. In un bando sulle Autorità, una risposta che ricostruisce correttamente struttura e garanzie vale più di una lista di importi estratta da una disciplina diversa.

La sanzione va inoltre distinta dai provvedimenti diretti a far cessare o correggere una situazione. Nel settore privacy, ad esempio, il GDPR attribuisce alle autorità di controllo poteri correttivi che includono, nei casi previsti, ingiunzioni di conformare il trattamento, rettificare o cancellare dati, limitarne il trattamento e infliggere sanzioni pecuniarie. Il modello mostra che una misura di conformazione e una sanzione possono avere finalità complementari: la prima mira a rendere lecito il comportamento futuro o a rimuovere l'effetto non conforme; la seconda reagisce alla violazione accertata secondo la disciplina applicabile. Non è un modello da trasferire automaticamente ad AGCM, ARERA, CONSOB, IVASS o ANAC.



Figura 6.3 — Sequenza operativa: Sanzioni, impegni e rimedi.

Figura 6.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

IMPEGNI E RIMEDI: NON TUTTE LE RISPOSTE ACCERTANO UN'INFRAZIONE

Gli impegni sono un istituto settoriale. Devono essere riconosciuti dalla fonte e non possono essere inventati come soluzione negoziale generica. Nel procedimento antitrust AGCM, l'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 consente alle imprese, entro il termine previsto dopo l'apertura dell'istruttoria, di presentare impegni idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento. L'Autorità ne valuta l'idoneità, consulta gli operatori del mercato nei casi stabiliti e può renderli obbligatori. La decisione chiude il procedimento senza accertare l'infrazione.

Questa ultima precisazione è essenziale. L'impegno antitrust non equivale a una dichiarazione di colpevolezza, né a una sanzione semplicemente ridotta. È uno strumento volto a rimuovere criticità concorrenziali senza arrivare a una decisione di accertamento dell'infrazione, quando ricorrano i presupposti della norma. La disciplina prevede poi monitoraggio dell'attuazione e casi di riapertura, ad esempio se mutano in modo determinante le circostanze di fatto, se gli impegni non sono rispettati o se la decisione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Il candidato deve usare questa distinzione per ordinare gli istituti:

Strumento	Funzione	Presupposto da verificare	Esito da non confondere
Sanzione	Reagire a una violazione accertata	Fattispecie, responsabilità, procedimento e misura	Non è automaticamente un rimedio conformativo
Impegno	Rimuovere criticità nel settore che lo prevede	Norma speciale, idoneità, valutazione dell'Autorità	Non equivale a un accertamento dell'infrazione nel modello AGCM art. 14-ter
Rimedio correttivo	Conformare, cessare o correggere una situazione	Potere correttivo e obiettivo di tutela	Può coesistere con una sanzione, se la fonte lo consente
Misura cautelare o provvisoria	Prevenire un pregiudizio nella fase prevista dalla legge	Urgenza e altri presupposti settoriali	Non anticipa automaticamente la decisione finale

6.3 Poteri, procedura e conseguenze

La tabella non afferma che ogni Autorità dispone di tutti questi strumenti. Serve proprio a evitare quell'errore. Prima di scegliere la colonna, il funzionario deve trovare la norma che la rende applicabile.



Figura 6.4 — Distinzioni essenziali: Sanzioni, impegni e rimedi.

Figura 6.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

MISURE CORRETTIVE, MONITORAGGIO E OTTEMPERANZA AMMINISTRATIVA

Una decisione efficace non termina con il dispositivo. Se l'atto impone una conformazione, un divieto, un obbligo informativo, un comportamento correttivo o il rispetto di impegni, l'Autorità deve poter verificare nei modi stabiliti che l'effetto richiesto sia realmente prodotto. Monitoraggio e vigilanza successiva non sono accessori: collegano la misura al risultato pubblico che giustifica il potere esercitato.

Il funzionario deve distinguere tre domande. La prima è che cosa deve fare o cessare di fare il destinatario. La seconda è entro quali modalità e indicatori, se previsti, si controlla l'adempimento. La terza è quale conseguenza deriva dall'eventuale inottemperanza secondo la fonte. Senza questa distinzione, la decisione correttiva rischia di essere indeterminata e il controllo successivo di trasformarsi in un nuovo procedimento privo di perimetro.

In materia di protezione dei dati, l'articolo 58 del GDPR, nella lettura applicata dal Garante, esemplifica la pluralità di strumenti: l'autorità può ingiungere di conformare il trattamento e, nei casi previsti, infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto metodologico è la complementarietà, non la sovrapposizione: l'ufficio deve individuare finalità, base legale, destinatario e criteri di verifica della misura concretamente adottata.

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE: UNA TUTELA DA MAPPARE

Il controllo giurisdizionale non è una prosecuzione dell'istruttoria all'interno dell'Autorità. È la tutela prevista dall'ordinamento contro l'atto o l'inerzia, esercitata davanti al giudice competente con domanda, rito, termini ed eventuale tutela cautelare definiti dalla legge. Il Codice del processo amministrativo costituisce il quadro generale della giustizia amministrativa, ma il candidato non deve dedurre che ogni provvedimento di ogni Autorità segua lo stesso percorso processuale.

Per orientarsi, è utile usare una mappa in sei passaggi:

1. Atto o inerzia: qual è il provvedimento, la misura o il comportamento da contestare?
2. Posizione lesa: quale interesse o diritto il ricorrente afferma di vedere pregiudicato?
3. Disciplina speciale: la legge dell'Autorità indica giudice, rito o regole particolari?
4. Domanda e giudice: quale azione e quale organo giurisdizionale sono previsti?
5. Tutela durante il giudizio: esiste una domanda cautelare o altra tutela interinale applicabile?
6. Esito ed esecuzione: quale effetto produce la decisione e quale rimedio è previsto per l'eventuale mancata esecuzione?

Il controllo può riguardare, secondo la domanda e il quadro applicabile, competenza, procedimento, istruttoria, uso dei dati, motivazione, qualificazione dei fatti, proporzionalità e conformità dell'atto alla fonte. Non basta però elencare questi possibili profili: in un caso concreto occorre collegare il vizio dedotto all'atto e alla tutela invocata. Il Codice del processo amministrativo disciplina, fra l'altro, azioni, tutela cautelare, impugnazioni e ottemperanza. Per il manuale specialistico questa è la regola operativa: non memorizzare un rito come formula universale; ricostruisci atto, giudice, domanda, termini ed esecuzione dalla disciplina applicabile. I termini e la sede non sono riportati in questo capitolo proprio perché possono variare e richiedono verifica puntuale.



Figura 6.5 — Sintesi operativa: Sanzioni, impegni e rimedi.

Figura 6.5 — La tavola chiude il percorso collegando ottemperanza a controllo giurisdizionale.

MAPPA BANDO

Le espressioni «poteri sanzionatori», «impegni», «rimedi», «tutela», «giurisdizione» e «contenzioso» richiedono una risposta strutturata, non un elenco di sanzioni.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Procedimento sanzionatorio	Base legale, fatto, difesa, motivazione e misura	Schema in sette passaggi
Impegni	Fonte speciale, idoneità, monitoraggio e assenza/presenza di accertamento	Tabella impegno–sanzione

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Rimedi correttivi	Finalità conformativa, destinatario e verifica	Mini-dispositivo motivato
Controllo giurisdizionale	Atto, giudice, rito, cautela ed esecuzione	Mappa della tutela senza termini non verificati
Settore dell'Autorità	Norme e regolamenti effettivamente applicabili	Checklist delle fonti del bando target

NOTA

Da sapere in cinque righe. La sanzione richiede norma, fatto accertato, destinatario, garanzie e motivazione. Impegno, rimedio correttivo e misura cautelare non sono sinonimi e non sono disponibili in ogni settore. Nell'antitrust AGCM, gli impegni ex art. 14-ter possono chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. Nel privacy, poteri correttivi e sanzione pecuniaria possono essere strumenti complementari. Contro l'atto occorre verificare disciplina speciale, giudice, rito, termini e tutela cautelare: non esiste una formula processuale unica per tutte le Authority.

6.4 Applicazione alla prova

CASO GUIDATO: GLI IMPEGNI NEL PROCEDIMENTO ANTITRUST

L'AGCM avvia un'istruttoria per verificare possibili criticità concorrenziali in un mercato di servizi digitali. L'impresa interessata presenta un piano con modifiche contrattuali, obblighi di trasparenza e una procedura di monitoraggio. Un candidato sostiene che, poiché l'impresa ha presentato gli impegni, l'Autorità deve applicare una sanzione più bassa.

La conclusione è errata. Il primo passaggio è verificare se il caso rientri nel perimetro dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Se gli impegni sono presentati nei termini e sono idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, l'Autorità può valutarli, svolgere la consultazione prevista e, nei limiti della norma, renderli obbligatori. La decisione chiude il procedimento senza accertare l'infrazione.

L'ufficio non deve quindi trattare gli impegni come una confessione o come una richiesta di sconto sulla sanzione. Deve verificare contenuto, idoneità rispetto alle criticità, misurabilità, tempi di attuazione, modalità di monitoraggio e osservazioni che emergano nella procedura. Se l'Autorità li rende obbligatori, la fase successiva riguarda il loro rispetto; la legge prevede conseguenze e possibilità di riapertura nei casi stabiliti.

Il caso insegna a distinguere finalità e forma della decisione. Un provvedimento di impegni non risponde alla domanda «quanto sanzionare?», ma alla domanda «le misure proposte rimuovono efficacemente i profili anticoncorrenziali secondo la disciplina applicabile?». Confondere le due domande significa perdere il nucleo dell'istituto.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Distingua sanzioni, impegni e rimedi correttivi nel procedimento di un'Autorità indipendente e illustri il ruolo del controllo giurisdizionale.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«La sanzione è la conseguenza prevista dalla legge per una violazione accertata e richiede base legale, istruttoria, garanzie difensive, motivazione e proporzionalità. Gli impegni sono invece un istituto settoriale: nell'antitrust AGCM l'articolo 14-ter della legge n. 287/1990 consente, se ricorrono i presupposti, di renderli obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. I rimedi correttivi mirano a conformare o cessare una situazione non conforme e possono avere una funzione diversa o complementare rispetto alla sanzione, come mostra il GDPR.

Il controllo giurisdizionale tutela contro l'atto o l'inertia secondo giudice, rito, termini e rimedi previsti dalla disciplina applicabile; il Codice del processo amministrativo è il quadro generale ma non sostituisce le regole speciali.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Un impegno accettato dall'Autorità dimostra che il destinatario ha commesso l'infrazione?

Non necessariamente. Nel modello antitrust dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, gli impegni idonei possono rendere obbligatorie misure che rimuovono i profili anticoncorrenziali e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. Occorre sempre verificare l'istituto previsto dalla fonte di settore.

ERRORE TIPICO

Errore: «Dopo una sanzione dell'Autorità il ricorso segue sempre lo stesso giudice, lo stesso rito e gli stessi termini.»

Correzione: la tutela dipende da atto, fonte istitutiva, disciplina speciale e regole processuali applicabili. Il CPA offre il quadro generale della giustizia amministrativa, ma non autorizza a presumere una soluzione processuale uniforme.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Leggi questa situazione: «Un soggetto regolato non rispetta un obbligo previsto da un provvedimento dell'Autorità». Prima di proporre una risposta, completa la matrice.

Campo	Appunto da completare
Fonte dell'obbligo e del potere	
Fatto da accertare e prove necessarie	

Campo	Appunto da completare
Garanzie di partecipazione/difesa da verificare	
Strumenti astrattamente previsti dalla fonte	
Criteri di scelta e proporzionalità	
Contenuto della motivazione	
Modalità di monitoraggio dell'adempimento	
Atto potenzialmente impugnabile e tutela da verificare	

L'esercizio è svolto correttamente se non scegli la sanzione prima di aver individuato obbligo, fatto, potere e garanzie. Se la fonte prevede un rimedio diverso, la scelta deve cambiare con la fonte, non con l'intuizione del compilatore.

CHECKLIST PER UNA NOTA D'UFFICIO

Una nota professionale su accertamento deve consentire al decisore di capire che cosa è noto, quale regola si applica e che cosa resta da verificare. L'apertura contiene il quesito in una frase; il quadro distingue sanzione da impegni; l'analisi collega ogni fatto a un documento. Le citazioni normative sostengono il ragionamento, ma non lo sostituiscono. Se due fonti sembrano divergere, controlla data, rango, ambito e disciplina transitoria prima di parlare di conflitto.

6.5 Consolidamento e verifica

La sezione operativa descrive rimedi correttivi in ordine cronologico e assegna ogni attività al soggetto competente. La parte su ottemperanza espone rischio e alternativa, evitando verbi assoluti quando l'istruttoria è incompleta. La conclusione su controllo giurisdizionale propone il passo successivo, il controllo da svolgere e, se utile, un termine interno di riesame che non venga confuso con un termine legale. Riletta da sola, la nota deve mostrare perché l'opzione scelta è preferibile e quali nuovi elementi potrebbero modificarla.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito accertamento senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra sanzione e impegni poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a rimedi correttivi giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di ottemperanza e quale conseguenza produrrebbe su controllo giurisdizionale. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama accertamento?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. sanzione e impegni possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato rimedi correttivi nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di ottemperanza?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su controllo giurisdizionale?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama accertamento e chiede un intervento immediato su controllo giurisdizionale. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere sanzione da impegni e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti. Solo allora si valuta rimedi correttivi, si collega ottemperanza al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Economia industriale, regolazione, econometria e contabilità regolatoria

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

7.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Usare i concetti economici come strumenti per leggere e motivare una decisione regolatoria, senza ridurli a formule isolate dal mercato, dalla fonte e dall'interesse pubblico tutelato.

Domanda guida. Quale problema di mercato o di servizio giustifica l'intervento, quali dati lo rendono verificabile e come si controllano effetti, costi e incentivi della misura?

Output operativo. Mappa mercato–problema–strumento, checklist per una nota economica, lettura di un indicatore e caso sulla contabilità regolatoria.

NOTA

Regola di metodo. Non partire da un indice, da un prezzo o da una formula. Parti dal potere attribuito all'Autorità e dal problema da risolvere; poi verifica mercato, dati, assunzioni, effetti e limiti del metodo usato.

APERTURA EDITORIALE

L'economia della regolazione non è una materia separata dal diritto amministrativo. È il linguaggio che consente di spiegare perché, in un determinato mercato o servizio, una misura possa essere necessaria, adeguata e controllabile nei suoi effetti. Un'Autorità che analizza un prezzo di accesso, una qualità del servizio, una barriera all'entrata o una struttura dei costi non sostituisce la legge con l'economia: usa evidenze economiche per esercitare un potere che deve restare fondato, istruito e motivato.

Per il candidato, il punto decisivo è evitare due errori opposti. Il primo è trattare la regolazione come un elenco di formule: price cap, benchmark, costo medio, elasticità, indice di concentrazione. Il secondo è trattarla come un atto puramente formale, privo di effetti su incentivi, investimenti, utenti e concorrenti. La risposta efficace tiene insieme le due dimensioni: fonte e procedimento da un lato; struttura del mercato, dati e conseguenze dall'altro.

Economia industriale, econometria e contabilità regolatoria servono dunque a rendere il ragionamento dell'Autorità leggibile. L'economia industriale chiarisce come è organizzato il mercato; l'econometria aiuta a misurare e, quando possibile, a valutare relazioni causali; la contabilità regolatoria rende confrontabili costi, ricavi e trasferimenti rilevanti nei settori in cui la disciplina la prevede. Nessuno di questi strumenti decide da sé: tutti devono essere rapportati al caso e alla norma applicabile.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. ricostruire il passaggio da struttura del mercato o del servizio a domanda regolatoria;
2. distinguere concentrazione, potere di mercato, fallimento del mercato e interesse pubblico tutelato;
3. leggere un indicatore senza trasformare una correlazione in una prova causale;
4. spiegare la funzione della contabilità regolatoria e distinguerla dal bilancio civilistico;
5. esaminare una nota economica attraverso dati, assunzioni, metodo, limiti ed effetti attesi della decisione.



Figura 7.1 — Mappa BANDO: Economia della regolazione.

Figura 7.1 — La tavola orienta la lettura di struttura del mercato e separa il perimetro dalle eccezioni.

DALLA STRUTTURA DEL MERCATO ALLA DOMANDA REGOLATORIA

Il primo compito dell'analisi economica è delimitare il problema. Non basta dire che un settore è «concentrato» o che un'impresa è «grande». Occorre capire quali beni o servizi sono in gioco, quali alternative sono realisticamente disponibili per utenti e operatori, qual è la dimensione geografica pertinente e quali condizioni limitano o rafforzano il comportamento dell'impresa esaminata. La definizione del mercato rilevante è precisamente un esercizio di questo tipo: individua i vincoli concorrenziali da valutare, non una casella amministrativa da compilare.

Anche una quota elevata, da sola, non conclude ogni ragionamento. Può essere un indizio da approfondire insieme a barriere all'entrata, controllo di infrastrutture essenziali, potere contrattuale della domanda, capacità dei concorrenti, innovazione, sostituibilità e dinamica temporale. Allo stesso modo, un mercato poco concentrato può presentare problemi di trasparenza, qualità o accesso che richiedono un'azione pubblica fondata su presupposti diversi dal potere di mercato.

Nei servizi a rete, ad esempio, le economie di scala e la rilevanza dell'infrastruttura possono rendere inefficiente duplicare integralmente gli impianti. In altri contesti l'intervento può rispondere ad asimmetrie informative, esternalità, continuità del servizio, tutela di utenti vulnerabili o interoperabilità. Il funzionario deve quindi separare sempre tre domande: qual è il mercato o servizio osservato; qual è il problema da dimostrare; quale potere e quale obiettivo permettono di intervenire.

Concetto	Domanda utile	Rischio da evitare
Mercato rilevante	Quali prodotti, servizi e aree esprimono i vincoli concorrenziali pertinenti?	Farlo coincidere automaticamente con il settore amministrativo
Concentrazione	Quanti operatori incidono in modo significativo e con quali posizioni?	Trattarla come prova definitiva di potere di mercato
Potere di mercato	L'impresa può agire in modo apprezzabilmente indipendente da vincoli competitivi effettivi?	Dedurlo da un solo dato o da una sola quota
Fallimento del mercato	Quale meccanismo non produce un esito soddisfacente per concorrenza, utenti o servizio?	Invocarlo senza descrivere il difetto concreto
Interesse regolato	Quale risultato pubblico deve essere protetto?	Confondere obiettivo pubblico e vantaggio di un operatore

La qualità del ragionamento dipende da questa catena. Una misura che incide sui prezzi all'ingrosso, per esempio, deve spiegare quale problema di accesso o di incentivo intende affrontare e perché il mercato non lo corregga in modo sufficiente. Una decisione sulla qualità deve chiarire quale livello o quale modalità di servizio è rilevante per utenti e concorrenza. Il criterio non è trovare il termine economico più tecnico, ma rendere verificabile il nesso tra problema, intervento ed effetto atteso.

7.2 Istituti e distinzioni



Figura 7.2 — Architettura: Economia della regolazione.

Figura 7.2 — La tavola mette a confronto potere di mercato e incentivi e tariffe senza sovrapporli.

REGOLARE INCENTIVI, COSTI, PREZZI E QUALITÀ

La regolazione economica agisce spesso su variabili che si condizionano reciprocamente. Un prezzo più basso può migliorare l'accessibilità nel breve periodo, ma una disciplina mal costruita può anche ridurre risorse o incentivi per manutenzione e investimenti; una remunerazione eccessiva può trasferire costi non giustificati a utenti o concorrenti; un obiettivo di efficienza privo di indicatori di qualità può premiare il risparmio a scapito del servizio. Non esiste, perciò, un parametro astrattamente «giusto» senza contesto.

Gli strumenti di regolazione incentivante cercano di ordinare tali tensioni. Il price cap indica, in generale, un meccanismo in cui l'evoluzione dei prezzi o dei ricavi è soggetta a un vincolo; il benchmark confronta prestazioni o costi con riferimenti omogenei; gli obiettivi di qualità legano la valutazione non soltanto alla spesa ma anche al risultato ottenuto. Sono categorie utili per il colloquio, ma coefficienti, formule, basi di costo, periodi regolatori e premi o penalità devono essere sempre ricavati dall'atto settoriale vigente.

L'esempio ARERA mostra bene questo limite metodologico. Il TIROSS 2024-2031 collega, nel proprio ambito, regolazione della spesa e obiettivi di servizio per infrastrutture regolate. Non ne deriva che ogni Autorità debba usare lo stesso schema, né che il candidato possa trasferirne parametri in materia di comunicazioni, concorrenza o finanza. L'esempio serve a comprendere che la tariffa può essere parte di un disegno più ampio: costi riconoscibili, qualità, investimenti, controllo e trasparenza.

In una nota istruttoria è utile rendere esplicito il compromesso considerato:

Variabile	Interesse da verificare	Domanda di controllo
Prezzo o corrispettivo	Accessibilità e correttezza del trasferimento di costi	Il dato è comparabile e collegato al perimetro regolato?
Costi	Efficienza e recupero di costi pertinenti	Quali costi sono inclusi, con quale criterio e con quali evidenze?
Qualità	Tutela di utenti e concorrenza sul servizio	L'indicatore misura realmente l'esito promesso?
Investimenti	Sostenibilità e sviluppo dell'infrastruttura	La misura modifica incentivi o tempi di investimento?
Concorrenza	Accesso, non discriminazione e innovazione	La soluzione riduce una barriera o crea una nuova distorsione?

La proporzionalità economica non coincide con il minor costo immediato. Richiede di confrontare opzioni, di motivare le assunzioni e di non attribuire a un indicatore un significato che non può sostenere. È qui che il capitolo sul ciclo regolatorio si collega a questo: dati e analisi entrano nella decisione, nel monitoraggio e nella verifica degli effetti, non soltanto nell'allegato tecnico.



Figura 7.3 — Sequenza operativa: Economia della regolazione.

Figura 7.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

ECONOMETRIA: DESCRIVERE, STIMARE, ATTRIBUIRE

L'econometria consente di organizzare dati e valutare relazioni tra fenomeni. Nel lavoro regolatorio, però, la prima distinzione da fare è tra descrizione e causalità. Dire che, dopo una misura, i reclami sono diminuiti descrive un andamento; non dimostra automaticamente che la misura sia stata la causa della diminuzione. Nello stesso periodo possono essere cambiati domanda, tecnologie, condizioni macroeconomiche, comportamenti delle imprese, criteri di rilevazione o composizione degli utenti.

Una valutazione causale pone una domanda più esigente: che cosa sarebbe ragionevolmente accaduto senza l'intervento? Questa situazione alternativa è il controfattuale. Non è sempre osservabile direttamente; per questo metodo e dati devono essere scelti in modo coerente con il disegno dell'intervento e con le informazioni disponibili. Il JRC della Commissione europea richiama proprio l'importanza di analisi data-driven e di confronti credibili nelle valutazioni microeconomiche ex post.

Non occorre trasformare il candidato in un econometrista per rispondere bene. Occorre mostrare disciplina nel ragionamento: definire la variabile, controllare il perimetro, distinguere un cambiamento nel dato da un effetto dimostrato, dichiarare limiti e assunzioni. Anche un modello sofisticato resta debole se parte da dati incompleti, da un campione selezionato senza giustificazione o da una domanda mal formulata.

Domanda	Risposta metodologicamente debole	Controllo minimo necessario
Il servizio è migliorato?	«L'indice è salito»	Definizione dell'indice, periodo, popolazione osservata e fonte
La misura ha prodotto il miglioramento?	«È avvenuto dopo la misura»	Confronto, fattori alternativi e limite dell'attribuzione causale
I costi sono aumentati?	«Il totale è maggiore»	Perimetro, quantità servite, classificazione dei costi e comparabilità
Un operatore discrimina?	«Il prezzo appare diverso»	Termini di confronto, condizioni equivalenti e disciplina applicabile

Un indicatore affidabile richiede almeno sei informazioni: oggetto misurato, unità di misura, numeratore e denominatore quando pertinenti, periodo, fonte dei dati e criteri di raccolta. Se una di queste informazioni manca, il dato può ancora essere un segnale per approfondire, ma difficilmente è sufficiente per fondare una conclusione incisiva. La prudenza non paralizza l'azione: consente di calibrare la decisione e di motivare perché, nonostante i limiti, l'evidenza disponibile sia o non sia adeguata al passo successivo.



Figura 7.4 — Distinzioni essenziali: Economia della regolazione.

Figura 7.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

CONTABILITÀ REGOLATORIA: RENDERE LEGGIBILI COSTI E TRASFERIMENTI

7.3 Poteri, procedura e conseguenze

La contabilità regolatoria va distinta dalla contabilità civilistica. Il bilancio rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa secondo la disciplina applicabile; la contabilità regolatoria, quando è prevista, organizza informazioni utili a un preciso controllo di settore. Può rendere comparabili costi, ricavi, attività e trasferimenti interni riferiti a servizi, segmenti o componenti sottoposti a regolazione.

La sua funzione non è produrre una contabilità «parallela» per ragioni formali. In mercati nei quali un'impresa integrata opera a livelli diversi della filiera, informazioni aggregate possono rendere opachi prezzi interni, imputazioni di costo o rapporti tra attività regolate e non regolate. La separazione contabile e la contabilità dei costi possono allora sostenere trasparenza, non discriminazione e verifica dell'assenza di sussidi incrociati, nei limiti e per i soggetti indicati dalla fonte.

AGCOM offre un esempio circoscritto ma istruttivo: per le reti fisse e mobili, la disciplina richiamata riguarda obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi per operatori designati con significativo potere di mercato; sono previste finalità di trasparenza e controlli di conformità esterna. Il dato essenziale è proprio la delimitazione: non è un obbligo automatico per ogni impresa né una metodologia da applicare fuori dal mercato e dall'atto che la prevedono. Anche la raccolta ARERA dei conti annuali separati deve essere letta nel proprio quadro regolatorio.

Per leggere correttamente un documento contabile-regolatorio, il funzionario deve verificare:

1. perimetro soggettivo: quale operatore o attività è assoggettato all'obbligo;
2. perimetro oggettivo: quali servizi, reti o componenti sono inclusi;
3. criteri di attribuzione: come sono imputati costi e ricavi diretti e come sono ripartiti quelli comuni;
4. coerenza e riconciliazione: se i dati possono essere ricondotti alle fonti contabili e ai prospetti richiesti;
5. verifica: quali controlli, attestazioni o revisioni indipendenti impone la disciplina;
6. uso decisionale: quale conclusione regolatoria può essere tratta e quale, invece, richiede ulteriori elementi.

L'ultimo punto evita un equivoco frequente: un costo imputato non dimostra automaticamente che sia recuperabile in tariffa, efficiente o non discriminatorio. Occorre ancora applicare il criterio previsto, confrontarlo con altri dati disponibili e motivare la conseguenza. La contabilità regolatoria rende l'analisi possibile; non dispensa l'Autorità dall'analisi.

COME LEGGERE UNA NOTA ECONOMICA PRIMA DELLA DECISIONE

Una buona nota economica deve poter essere ricostruita da chi non ha prodotto il calcolo. Il lettore non deve limitarsi al risultato finale, ma controllare il percorso che lo sostiene. Questa checklist è utile in istruttoria, in una prova scritta e nella preparazione di una risposta orale.

Verifica	Domanda da porre
Quesito	Quale scelta dell'Autorità deve essere informata dall'analisi?
Fonte	Da dove provengono i dati e quali controlli di qualità sono stati svolti?

Verifica	Domanda da porre
Perimetro	Quali soggetti, servizi, territori e periodi sono inclusi o esclusi?
Misura	Come è definito l'indicatore o la variabile usata?
Metodo	Il metodo risponde a una descrizione, a una previsione o a una domanda causale?
Assunzioni	Quali ipotesi incidono sul risultato e come sono motivate?
Robustezza	Il risultato cambia se si modificano ipotesi ragionevoli o si usano confronti alternativi?
Decisione	Quale conseguenza è giustificata dai dati e quale resta solo possibile?

La trasparenza metodologica protegge sia l'interesse pubblico sia il destinatario della decisione. Permette di discutere dati e criteri nel contraddittorio, riduce il rischio di motivazioni apparenti e rende monitorabile l'effetto della misura. In termini concorsuali, la formula da ricordare è semplice: dato non significa prova conclusiva; modello non significa decisione; contabilità non significa tariffa.



Figura 7.5 — Sintesi operativa: Economia della regolazione.

Figura 7.5 — La tavola chiude il percorso collegando contabilità regolatoria a controfattuale.

STRUMENTI QUANTITATIVI: LEGGERE IL NUMERO SENZA SUBIRLO

La quota di mercato è un indizio, non una conclusione autosufficiente. Un indice di concentrazione come l'HHI, ottenuto sommando i quadrati delle quote degli operatori, rende confrontabili strutture diverse e segnala dove approfondire; non dimostra da solo potere di mercato né effetti anticoncorrenziali. La lettura richiede almeno definizione del mercato, barriere all'entrata, sostituibilità, potere degli acquirenti e dinamica temporale. Anche l'elasticità va interpretata: misura quanto una quantità reagisce alla variazione di un prezzo o di un'altra variabile, ma la stima dipende da dati, periodo, modello e comportamento osservato.

Un'analisi econometrica credibile separa correlazione e attribuzione causale. La specificazione esplicita variabile dipendente, regressori, unità di osservazione e periodo; l'omissione di una variabile rilevante può trasferire sul coefficiente stimato un effetto che appartiene ad altro fattore. Per esempio, se dopo un aumento tariffario cresce la morosità, non basta correlare le due serie: reddito, stagione, inflazione, composizione dell'utenza e modifiche del servizio possono influenzare entrambe. Robustezza, intervalli di confidenza e analisi di sensibilità rendono visibile l'incertezza invece di nasconderla dietro una cifra decimale.

Il controfattuale risponde alla domanda decisiva: che cosa sarebbe accaduto senza la misura o la condotta osservata? Può essere costruito con un gruppo di confronto, una serie storica coerente o un modello, purché le assunzioni siano dichiarate. In un esercizio didattico, un mercato passa da quattro operatori con quote 40, 30, 20 e 10 a tre operatori con quote 50, 30 e 20. L'HHI sale da 3.000 a 3.800 punti: il dato indica un aumento della concentrazione, ma la valutazione richiede ancora di sapere perché le quote sono cambiate, quali barriere esistono e se i clienti dispongono di alternative effettive.

7.4 Applicazione alla prova

La contabilità regolatoria aggiunge un altro livello di cautela. Costi comuni, costi direttamente attribuibili e trasferimenti infragruppo devono essere separati con criteri coerenti e verificabili. Una base di costo gonfiata può trasferire inefficienze sugli utenti; una base troppo stretta può compromettere qualità e investimenti. Il funzionario ricostruisce perimetro, metodo di allocazione, driver, riconciliazione con la contabilità generale e controlli. Solo dopo collega i numeri alla decisione, motivando benefici, oneri distributivi e margine di incertezza.

MAPPA BANDO

Le espressioni «economia industriale», «regolazione tariffaria», «analisi dei dati», «contabilità regolatoria» o «valutazione d'impatto» richiedono un collegamento tra concetto, fonte e decisione.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Mercato e concorrenza	Mercato rilevante, vincoli competitivi, barriere e potere	Mappa problema–evidenza–intervento
Regolazione economica	Prezzi, costi, qualità, investimenti e incentivi	Tabella dei compromessi regolatori
Econometria	Indicatore, correlazione, causalità e controfattuale	Nota metodologica di cinque righe
Contabilità regolatoria	Separazione, costi, trasferimenti, trasparenza e verifica	Checklist del perimetro contabile
Decisione dell'Autorità	Fonte, dati, motivazione, proporzionalità e monitoraggio	Schema di provvedimento economicamente motivato

NOTA

Da sapere in cinque righe. Il mercato rilevante individua i vincoli concorrenziali e non coincide automaticamente con un settore amministrativo. Concentrazione e quota di mercato sono elementi istruttori, non prove autosufficienti. La regolazione deve leggere insieme prezzi, costi, qualità e investimenti, secondo la fonte settoriale. Un dato che cambia dopo una misura non dimostra da solo un rapporto causale: occorre valutare confronto e controfattuale. La contabilità regolatoria, ove prevista, rende più trasparenti costi e trasferimenti ma non sostituisce il giudizio dell'Autorità su efficienza, non discriminazione o tariffa.

CASO GUIDATO: COSTO DI ACCESSO E OPERATORE INTEGRATO

Un operatore che gestisce una rete essenziale fornisce anche servizi al dettaglio in concorrenza con altre imprese. Dopo la presentazione dei prospetti contabili regolatori, l'ufficio rileva un aumento dei costi attribuiti al servizio di accesso all'ingrosso e una differenza tra il corrispettivo interno applicato alla divisione commerciale del gruppo e le condizioni offerte ai concorrenti. Un candidato propone di ridurre immediatamente il prezzo di accesso perché «i costi sono sicuramente gonfiati».

La conclusione è prematura. Il primo passaggio consiste nel verificare se l'operatore, il servizio e il periodo rientrano nell'obbligo contabile e nella disciplina di accesso applicabili. Occorre poi ricostruire criteri di imputazione dei costi, separazione delle attività, perimetro dei dati, eventuale verifica di conformità e comparabilità delle condizioni interne ed esterne. Il dato contabile può essere un elemento rilevante, ma non dice ancora se un costo sia inefficiente, se una differenza sia discriminatoria o quale rimedio sia consentito.

L'istruttoria deve quindi collegare contabilità, analisi del mercato e finalità della misura. Se il problema è la non discriminazione, il confronto deve riguardare servizi e condizioni equivalenti; se il problema è il recupero dei costi, deve essere applicato il criterio previsto dalla regolazione; se la misura incide sul prezzo, vanno considerati anche qualità e incentivi agli investimenti. Solo alla fine l'Autorità potrà motivare una scelta proporzionata e definire come monitorarne l'effetto.

Il caso non richiede di inventare un coefficiente o una tariffa. Chiede di dimostrare il metodo: fonte dell'obbligo → affidabilità e perimetro del dato → confronto pertinente → criterio settoriale → decisione motivata → verifica successiva.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Spieghi il ruolo dell'economia industriale, dell'econometria e della contabilità regolatoria nell'attività di un'Autorità indipendente.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«L'economia industriale consente di leggere struttura del mercato, vincoli concorrenziali, potere di mercato, barriere e possibili fallimenti, così da collegare il problema allo strumento regolatorio previsto dalla legge. L'econometria organizza e valuta i dati: occorre distinguere un indicatore descrittivo da un giudizio causale, che richiede una domanda esplicita e un confronto o controfattuale credibile. La contabilità regolatoria, nei settori e per i soggetti previsti, rende leggibili costi, ricavi e trasferimenti interni, favorendo trasparenza, non discriminazione e controllo di eventuali sussidi incrociati. Questi strumenti non sostituiscono la fonte né la motivazione: servono a rendere la decisione istruita, proporzionata e verificabile nei suoi effetti.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un indicatore di qualità migliora dopo l'entrata in vigore di una misura, è dimostrato che la misura ha prodotto il miglioramento?

No. L'andamento temporale prova una successione, non necessariamente un nesso causale. Occorre verificare definizione dell'indicatore, dati, fattori alternativi e, se la domanda è causale, un confronto o controfattuale adeguato alla situazione osservata.

ERRORE TIPICO

Errore: «La contabilità regolatoria dimostra automaticamente quale tariffa l'Autorità deve approvare.»

Correzione: i prospetti contabili sono una base informativa prevista dalla disciplina di settore. Prima della decisione occorre verificarne perimetro, criteri di imputazione, attendibilità e rapporto con il criterio tariffario o di non discriminazione applicabile.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Un regolatore osserva che, dopo una nuova misura, il costo totale dichiarato per un servizio passa da 100 a 108 e l'indice di qualità passa da 80 a 78. Completa la lettura preliminare senza attribuire cause non dimostrate.

7.5 Consolidamento e verifica

Campo	Risposta da impostare
Variazione del costo totale	Aumento di 8 unità, pari all'8% rispetto alla base 100
Variazione dell'indice di qualità	Riduzione di 2 punti; verificare scala e significato dell'indice
Informazioni mancanti	Volumi serviti, perimetro dei costi, periodo, metodo di rilevazione, eventi intervenuti
Conclusione non consentita	Che la misura abbia causato l'aumento dei costi o il calo della qualità
Passo successivo	Verificare dati e comparabilità, formulare l'ipotesi e scegliere il confronto pertinente

L'esercizio è corretto se distingue calcolo, descrizione e interpretazione. La variazione percentuale è un'informazione; la decisione richiede ancora fonte, dati affidabili, criterio settoriale e motivazione.

LABORATORIO DI QUALIFICAZIONE

Per allenare struttura del mercato, parti da un fascicolo minimo: una richiesta, due documenti non perfettamente coerenti e una fonte che attribuisce il potere. Scrivi in colonne separate i fatti provati, le allegazioni e gli elementi ancora da acquisire. Poi confronta potere di mercato con incentivi e tariffe: annota soggetto, presupposto, funzione ed effetto di ciascun istituto. Il confronto impedisce di scegliere la soluzione soltanto perché una parola della traccia ricorda una definizione studiata.

Passa quindi a econometria. Indica chi avvia l'attività, quali garanzie devono essere rispettate e quale atto può chiuderla. Se la fonte lascia un margine di valutazione, rendi espliciti i criteri: gravità, durata, diffusione, rischio, collaborazione e proporzionalità, secondo il settore applicabile. Collega contabilità regolatoria al documento che ne permette la verifica e tratta controfattuale come una conclusione da motivare, non come un'etichetta. La scheda è completa quando un secondo lettore può ricostruire il percorso senza conoscere l'intenzione di chi l'ha compilata.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito struttura del mercato senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra potere di mercato e incentivi e tariffe poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a econometria giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di contabilità regolatoria e quale conseguenza produrrebbe su controfattuale. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama struttura del mercato?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. potere di mercato e incentivi e tariffe possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usata l'econometria nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegata a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di contabilità regolatoria?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su controfattuale?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama struttura del mercato e chiede un intervento immediato su controfattuale. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere potere di mercato da incentivi e tariffe e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta l'econometria, si collega la contabilità regolatoria al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

AGCM: concorrenza, consumatore e pratiche scorrette

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

8.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Ricostruire le competenze dell'AGCM distinguendo tutela del processo concorrenziale, tutela del consumatore e strumenti procedimentali applicabili ai diversi casi.

Domanda guida. Il fatto riguarda un coordinamento o un potere di mercato tra imprese, oppure una condotta del professionista capace di orientare scorrettamente la scelta del consumatore?

Output operativo. Griglia di qualificazione, caso antitrust, caso consumer, schema di provvedimento e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non scegliere il rimedio prima della fattispecie. Identifica rapporto, soggetti, fonte e fatto rilevante; soltanto dopo puoi valutare istruttoria, poteri e decisione dell'AGCM.

APERTURA EDITORIALE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è spesso ricordata con un'unica formula: «l'Autorità antitrust». La formula è utile, ma incompleta. L'AGCM applica la disciplina della concorrenza e svolge, al tempo stesso, rilevanti competenze di tutela del consumatore. Le due aree condividono l'esigenza di un mercato corretto e trasparente, ma non coincidono per presupposti, soggetti, prova, procedimento o risultato della decisione.

Un'intesa restrittiva, ad esempio, riguarda il coordinamento tra imprese e può compromettere il libero gioco concorrenziale. Una pratica commerciale scorretta riguarda invece la condotta di un professionista nella promozione, vendita o fornitura di beni e servizi verso i consumatori e può alterarne la scelta economica. Il medesimo operatore, lo stesso prodotto e perfino la stessa campagna commerciale possono far emergere profili diversi; questo non autorizza però a sovrapporre automaticamente le discipline.

Per il candidato, la competenza da allenare è una competenza di qualificazione. Occorre saper dire: quale interesse è protetto; quale norma può essere applicata; quali fatti vanno provati; chi partecipa al procedimento; quale esito è possibile. Una risposta che parte da questa mappa è più solida di un elenco di sanzioni o di casi di cronaca.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. distinguere intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni;
2. distinguere tutela del processo concorrenziale e tutela della decisione economica del consumatore;
3. qualificare una pratica commerciale come possibile ingannevole o aggressiva senza anticipare l'accertamento;
4. ricostruire in modo essenziale segnalazione, istruttoria, garanzie, decisione e controllo;
5. riconoscere i limiti dei poteri AGCM rispetto al risarcimento individuale e agli strumenti attribuiti ad altre autorità o al giudice.

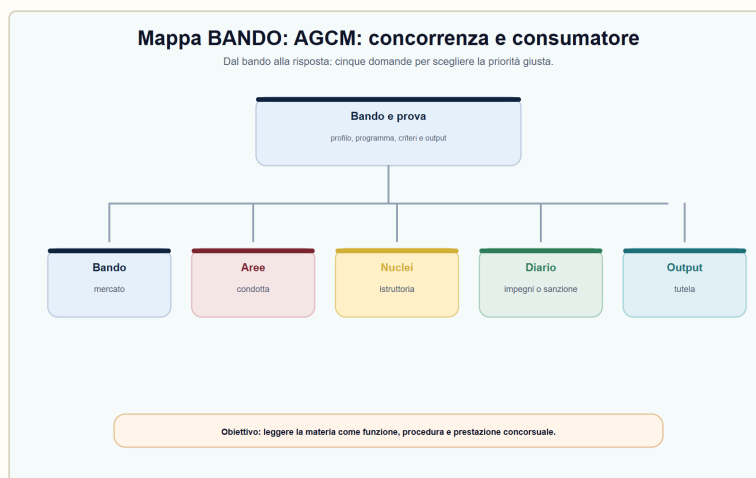


Figura 8.1 — Mappa BANDO: concorrenza e consumatore.

Figura 8.1 — La tavola orienta la lettura di intese e separa il perimetro dalle eccezioni.

LA DOPPIA PROSPETTIVA: CONCORRENZA NEL MERCATO E CORRETTEZZA VERSO IL CONSUMATORE

La tutela antitrust protegge il processo concorrenziale. L'attenzione è rivolta al modo in cui le imprese competono, ai vincoli che ne limitano l'autonomia, all'eventuale uso illecito del potere di mercato e agli effetti delle operazioni di crescita esterna. La legge n. 287/1990 attribuisce all'AGCM competenze su intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni; nei casi che incidono sul commercio tra Stati membri entra in gioco anche il diritto dell'Unione e il raccordo nella rete ECN.

La tutela del consumatore guarda invece alla relazione tra professionista e destinatario dell'offerta. Il Codice del consumo attribuisce rilievo alla correttezza delle pratiche commerciali, ai diritti nei contratti, alle clausole vessatorie e ad altri ambiti stabiliti dalla legge. In questa sede il punto non è dimostrare che un mercato sia concentrato o che un'impresa sia dominante: è valutare una condotta, un'omissione o una comunicazione in rapporto alla diligenza professionale e alla sua idoneità a condizionare la scelta economica del consumatore medio.

Profilo	Tutela della concorrenza	Tutela del consumatore
Domanda iniziale	Il comportamento altera il processo competitivo?	Il professionista informa o agisce in modo scorretto verso il consumatore?
Relazione osservata	Tra imprese, mercato e struttura competitiva	Tra professionista e consumatore; nei casi previsti, anche microimpresa
Nuclei tipici	Intese, abuso, concentrazioni	Pratiche scorrette, diritti contrattuali, clausole vessatorie, pubblicità
Fatti da accertare	Coordinamento, potere, mercato, effetti o rischio concorrenziale	Condotta, messaggio, omissione, destinatario, diligenza e incidenza sulla scelta
Esito da non confondere	Decisione antitrust o controllo di una concentrazione	Accertamento consumer, diffida, sanzione o altro esito previsto

La tabella non crea compartimenti stagni. La tutela del consumatore può rafforzare la qualità complessiva del mercato; un illecito antitrust può avere conseguenze anche per gli utenti finali. Tuttavia l'ufficio deve evitare salti logici: il danno al consumatore non dimostra da solo un'intesa, così come una posizione di mercato elevata non dimostra da sola una pratica commerciale scorretta. Ogni conclusione richiede la fattispecie e la prova proprie del procedimento applicato.

8.2 Istituti e distinzioni

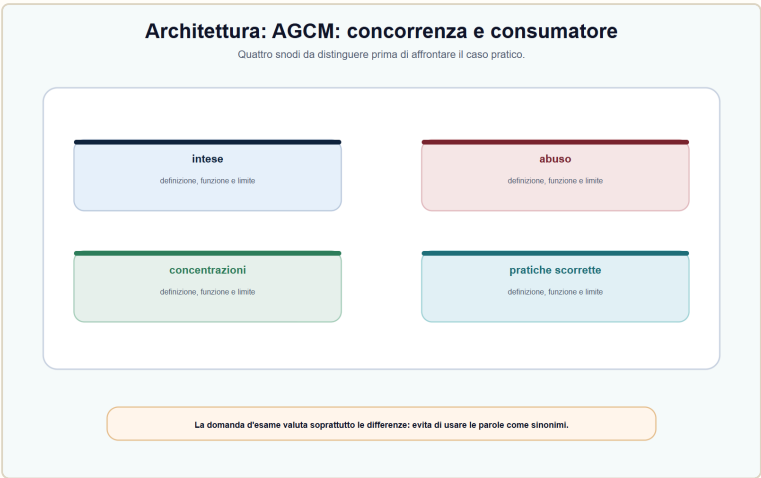


Figura 8.2 — Architettura: AGCM: concorrenza e consumatore.

Figura 8.2 — La tavola mette a confronto abuso di posizione dominante e concentrazioni senza sovrapporli.

INTESE, ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E CONCENTRAZIONI

Le intese restrittive sono forme di coordinamento tra imprese che possono impedire, restringere o falsare in misura consistente la concorrenza. Possono riguardare, per esempio, prezzi, sconti, quantità, ripartizione dei mercati, accesso o altre condizioni commerciali. Il candidato non deve cercare soltanto un contratto scritto: il punto è verificare, secondo la disciplina applicabile, se esista un coordinamento che sostituisca o limiti l'autonomia competitiva delle imprese e se ricorrano i presupposti della norma.

L'abuso di posizione dominante richiede una distinzione ancora più netta. La posizione dominante non è illecita in quanto tale: un'impresa può raggiungere grandi dimensioni o quote rilevanti anche grazie a efficienza, innovazione, qualità o preferenza degli utenti. L'analisi deve prima verificare mercato e potere dell'impresa; soltanto dopo valuta se quel potere sia stato esercitato in modo abusivo, a danno della concorrenza, dei concorrenti o dei consumatori nel senso rilevante per la norma. Trasformare «grande impresa» in «impresa illecita» è un errore concettuale.

Le concentrazioni riguardano un'operazione di crescita esterna, come una fusione o l'acquisizione del controllo, cioè della possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'altra impresa. Il controllo è diverso dall'accertamento di una condotta già tenuta: è orientato a valutare, nel perimetro e secondo le soglie previste dalla legge vigente, se l'operazione incida sulla struttura concorrenziale. Per questo non vanno mai riportate a memoria soglie di fatturato o termini senza aver controllato l'aggiornamento applicabile.

Istituto	Che cosa va provato o verificato	Errore da evitare
Intesa	Coordinamento tra imprese e presupposti della restrizione rilevante	Cercare solo un accordo formalizzato
Abuso	Posizione dominante, condotta e carattere abusivo	Confondere dominanza e abuso
Concentrazione	Operazione, controllo, mercato e impatto concorrenziale nel quadro legale	Trattarla come sanzione per un illecito pregresso

In tutti e tre i casi, il mercato rilevante è una chiave analitica e non una formula. Aiuta a individuare prodotti, servizi, aree geografiche e vincoli concorrenziali pertinenti. Quote, barriere all'entrata, sostituibilità, integrazione verticale, capacità dei concorrenti e comportamento della domanda sono elementi che acquistano senso soltanto nel loro insieme. Il Capitolo 7 offre qui il metodo economico di base: l'AGCM lo applica entro la fattispecie e il potere definiti dalla fonte.



Figura 8.3 — Sequenza operativa: AGCM: concorrenza e consumatore.

Figura 8.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: INGANNEVOLI, AGGRESSIVE, VERIFICABILI

Per pratica commerciale si intende un insieme molto ampio di comportamenti del professionista: azioni, omissioni, dichiarazioni, comunicazioni e pubblicità, inclusi mezzi e modalità con cui un bene o servizio viene promosso, venduto o fornito. L'ampiezza della nozione evita che una condotta possa sottrarsi alla disciplina soltanto perché realizzata online, in un messaggio, in una pagina informativa o in una fase precedente alla conclusione del contratto.

Il criterio generale non è la semplice insoddisfazione dell'acquirente. Una pratica è scorretta quando contrasta con la diligenza professionale e falsa, o è idonea a falsare in misura apprezzabile, il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta. La verifica richiede quindi di ricostruire chi è il destinatario, quale messaggio o omissione è contestato, quale scelta può esserne influenzata e perché la condotta si discosti dallo standard richiesto.

Le pratiche ingannevoli possono veicolare informazioni non veritiere, parziali o presentate in modo tale da indurre in errore. Prezzo, caratteristiche, disponibilità, rischi, condizioni contrattuali e modalità dell'offerta sono esempi di elementi che devono essere esaminati nel loro contesto. Le pratiche aggressive si caratterizzano invece per molestie, coercizione o indebito condizionamento capaci di comprimere la libertà di scelta o di comportamento del consumatore. La classificazione aiuta l'istruttoria, ma non sostituisce il confronto puntuale con la fonte e con le prove disponibili.

Domanda di istruttoria	Verifica concreta
Chi è il soggetto attivo?	Il professionista rientra nel perimetro della disciplina?
Qual è la pratica?	Conservare messaggi, schermate, condizioni, flussi di acquisto e data di diffusione
A chi è diretta?	Individuare consumatore medio, gruppo vulnerabile o altra categoria rilevante
Quale informazione manca o è fuorviante?	Confrontare promessa, prezzo, condizioni, limiti e informazioni effettivamente rese
Quale scelta può essere alterata?	Acquisto, adesione, rinnovo, recesso o altra decisione economica pertinente
Qual è l'esito possibile?	Applicare solo il potere consentito da Codice, regolamento e caso concreto

8.3 Poteri, procedura e conseguenze

In alcuni ambiti, la disciplina estende la tutela delle pratiche commerciali anche alle microimprese nei termini previsti dalla legge. Non è però corretto generalizzare l'estensione a ogni regola consumeristica o a ogni operatore economico. Nella risposta concorsuale è sufficiente dichiarare la regola metodologica: verificare destinatario e specifica disposizione, senza trasformare la categoria «microimpresa» in un sinonimo universale di consumatore.

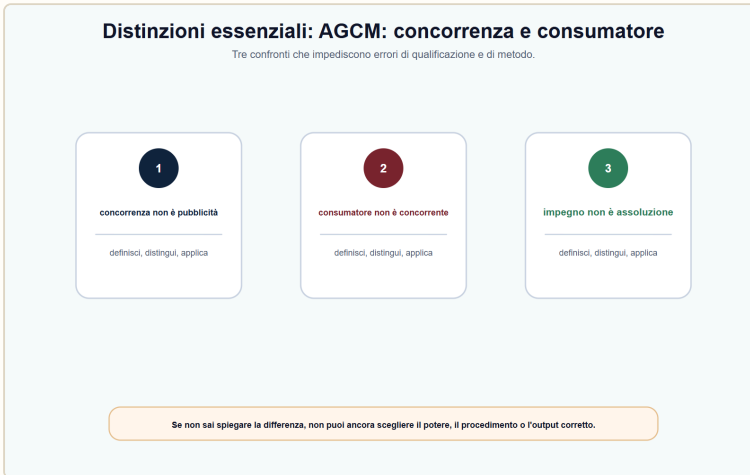


Figura 8.4 — Distinzioni essenziali: AGCM: concorrenza e consumatore.

Figura 8.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

DALLA SEGNALEAZIONE ALLA DECISIONE: PROCEDIMENTO, GARANZIE E LIMITI

Una segnalazione a un'Autorità è un elemento di attivazione o conoscenza, non la prova di un illecito. L'AGCM può avviare un procedimento d'ufficio o a seguito di segnalazione; se procede, deve applicare il quadro normativo e regolamentare pertinente. Nei procedimenti consumeristici il regolamento AGCM del 2024 disciplina, tra l'altro, ambito, avvio, partecipazione, accesso e decisione. Anche in questo settore valgono un'istruttoria leggibile, il contraddittorio nei limiti applicabili, la valutazione degli elementi raccolti e la motivazione dell'esito.

La decisione finale può avere contenuti diversi secondo la fonte e i fatti: non illiceità o chiusura per insufficienza degli elementi, accertamento con diffida e sanzione, accoglimento di impegni nei casi previsti senza accertare l'infrazione contestata, oppure non luogo a provvedere per venir meno dei presupposti. In situazioni di particolare urgenza, il quadro normativo può consentire misure provvisorie: anche queste richiedono i presupposti specifici e non anticipano automaticamente la decisione finale.

Il capitolo sui poteri sanzionatori offre il criterio generale: sanzione, impegno, misura correttiva e misura cautelare non sono sinonimi. Nel consumer, come nell'antitrust, è indispensabile individuare la norma che abilita lo strumento, il suo scopo e le garanzie che ne accompagnano l'uso. La presenza di impegni, per esempio, non trasforma il procedimento in una trattativa libera né costituisce automaticamente riconoscimento della violazione.

È altrettanto essenziale distinguere l'enforcement amministrativo dalla tutela individuale. L'AGCM può intervenire sui comportamenti e applicare i poteri attribuiti, ma non liquidare al singolo consumatore il risarcimento del danno. Chi studia il caso deve quindi separare la domanda «l'Autorità può accertare e vietare o sanzionare?» dalla domanda «quale rimedio individuale può essere richiesto davanti al giudice competente?». Sono domande compatibili, ma non intercambiabili.

COMPETENZE VICINE: PUBBLICITÀ, CLAUSOLE E RATING DI LEGALITÀ

Il perimetro AGCM comprende anche competenze che non devono essere assorbite impropriamente nella sola nozione di pratica scorretta. La pubblicità ingannevole e comparativa illecita, disciplinata anche dal d.lgs. n. 145/2007, può riguardare i rapporti tra professionisti. Le clausole vessatorie sono valutate nel perimetro dell'articolo 37-bis del Codice del consumo: l'Autorità può accertare la vessatorietà di clausole inserite in condizioni generali, moduli o formulari e il relativo procedimento prevede regole proprie, inclusa la consultazione nel caso stabilito.

Il rating di legalità è ancora diverso. È un indicatore attribuito alle imprese che ne possiedono i requisiti secondo la relativa disciplina; non equivale né a una patente generale di correttezza né a una sanzione. Nel bando può comparire come competenza AGCM, ma deve essere trattato con la sua fonte specifica, senza confonderlo con l'accertamento di intese, abusi o pratiche commerciali scorrette.

Queste distinzioni consentono una risposta precisa: non «l'AGCM tutela sempre il consumatore», bensì «l'AGCM esercita poteri diversi in materie diverse, e l'istituto va ricostruito dalla relativa base legale e dal suo regolamento procedimentale».



Figura 8.5 — Sintesi operativa: AGCM: concorrenza e consumatore.

Figura 8.5 — La tavola chiude il percorso collegando procedimento AGCM a tutela del consumatore.

MAPPA BANDO

Le parole «AGCM», «antitrust», «consumatore», «pratica scorretta», «pubblicità» e «concentrazione» richiedono prima una corretta classificazione del caso.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Intese e abusi	Coordinamento, mercato, potere e condotta abusiva	Schema di qualificazione antitrust
Concentrazioni	Crescita esterna, controllo e verifica preventiva	Mappa operazione–mercato–effetto
Pratiche scorrette	Diligenza professionale, consumatore medio, ingannevolezza o aggressività	Analisi di un messaggio commerciale
Procedimento AGCM	Segnalazione, istruttoria, garanzie, esito e controllo	Sequenza fonte–fatto–prova–decisione
Competenze consumeristiche vicine	Pubblicità, clausole vessatorie, diritti contrattuali e rating	Tabella «istituto–fonte–potere»

NOTA

Da sapere in cinque righe. AGCM tutela concorrenza e consumatori con procedimenti e fattispecie distinti. Nell'antitrust bisogna distinguere intesa, abuso e concentrazione: la posizione dominante non è vietata in sé. Nelle pratiche commerciali scorrette occorre verificare diligenza professionale e idoneità a condizionare in misura apprezzabile il consumatore medio; le pratiche possono essere ingannevoli o aggressive. Una segnalazione non prova l'illecito: servono istruttoria, contraddittorio, evidenze e motivazione. L'AGCM non liquida il risarcimento individuale del danno, che segue le vie competenti.

8.4 Applicazione alla prova

CASO GUIDATO: L'OFFERTA «SENZA COSTI»

Una piattaforma pubblicizza un abbonamento con la formula «senza costi» in una comunicazione rivolta ai consumatori. Solo nelle schermate successive, con testo poco visibile, compaiono il prezzo mensile, il rinnovo automatico e le modalità per disdire. Un concorrente sostiene che la piattaforma è dominante e chiede all'AGCM di sanzionarla per abuso di posizione dominante; numerosi utenti segnalano di avere aderito senza comprendere le condizioni economiche.

La prima operazione non è scegliere subito l'etichetta più grave. La condotta descritta presenta, anzitutto, un possibile profilo di pratica commerciale ingannevole: occorre acquisire i messaggi, il percorso di acquisto, le condizioni contrattuali, le schermate e le informazioni rese al destinatario, valutando chiarezza, completezza, collocazione e idoneità a influenzare la decisione economica del consumatore medio. Se le clausole generali generano anche uno squilibrio significativo, può rendersi necessario verificare separatamente il perimetro della disciplina sulle clausole vessatorie.

L'abuso di posizione dominante non può invece essere dedotto dal solo fatto che l'offerta sia poco trasparente. Richiederebbe un'autonoma istruttoria su mercato rilevante, posizione dominante e condotta abusiva nel senso antitrust. I due profili possono, in astratto, coesistere ma richiedono norme, prove e motivazioni proprie. L'ufficio deve quindi evitare sia l'omissione del possibile illecito consumeristico sia l'accusa antitrust costruita senza i suoi presupposti.

La conclusione operativa è una nota in tre colonne: fatti documentati; qualificazione da verificare; poteri e procedimento applicabili. Soltanto dopo l'istruttoria l'Autorità potrà scegliere l'esito consentito dalla disciplina, senza promettere al segnalante un risarcimento che non rientra nei suoi poteri.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri le principali competenze dell'AGCM in materia di concorrenza e tutela del consumatore, spiegando come si qualificano le pratiche commerciali scorrette.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«L'AGCM esercita, ai sensi della legge n. 287/1990, poteri in materia di intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni. In questi casi tutela il processo concorrenziale e l'istruttoria deve ricostruire mercato, comportamento e presupposti della fattispecie; la posizione dominante, da sola, non è vietata. In base al Codice del consumo esercita inoltre competenze di tutela consumeristica. Una pratica commerciale è scorretta quando contrasta con la diligenza professionale e falsa, o è idonea a falsare apprezzabilmente, la decisione economica del consumatore medio; può essere ingannevole o aggressiva.

Una segnalazione può avviare l'attenzione dell'Autorità, ma la decisione richiede istruttoria, contraddittorio, prove e motivazione. I poteri amministrativi dell'AGCM restano distinti dal risarcimento individuale, che va chiesto nelle sedi competenti.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Un'impresa che detiene una quota molto elevata del mercato commette automaticamente un abuso di posizione dominante?

No. La quota può essere un elemento dell'analisi, ma occorre prima verificare la posizione dominante nel mercato rilevante e poi una condotta abusiva. La legge vieta l'abuso, non la posizione dominante in quanto tale.

ERRORE TIPICO

Errore: «Ogni pubblicità poco chiara prova anche un illecito antitrust.»

Correzione: una comunicazione poco trasparente può integrare un profilo consumeristico o pubblicitario, ma intesa e abuso richiedono presupposti propri relativi a imprese, mercato e processo concorrenziale. Le qualificazioni possono convivere solo se ciascuna è istruita e motivata autonomamente.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Classifica le tre situazioni, indicando l'ipotesi da verificare e la prima prova utile. Non decidere ancora la sanzione.

Situazione	Ipotesi da verificare	Prima prova o dato utile
Tre imprese concorrenti annunciano contemporaneamente le stesse condizioni di vendita	Possibile intesa o coordinamento restrittivo	Comunicazioni, contatti, documenti commerciali e struttura del mercato
Un operatore impone a un concorrente condizioni di accesso che appaiono discriminatorie	Possibile abuso, previa verifica della dominanza	Mercato rilevante, potere dell'operatore, condizioni applicate a soggetti equivalenti

Situazione	Ipotesi da verificare	Prima prova o dato utile
Un sito omette nel primo messaggio costi essenziali di un abbonamento	Possibile pratica ingannevole	Screenshot datati, flusso di acquisto, condizioni e destinatari del messaggio

L'esercizio è svolto correttamente se ogni riga indica una fattispecie possibile e una prova da acquisire. La sicurezza della risposta non dipende dall'anticipare la decisione, ma dal selezionare la disciplina e l'istruttoria corrette.

PROVA DI TRASFERIMENTO

Immagina che la stessa questione su intese compaia prima in un quiz, poi all'orale e infine in un caso. Nel quiz cerca la distinzione decisiva fra abuso di posizione dominante e concentrazioni; all'orale enuncia criterio, limite ed esempio; nel caso individua fatti, fonte, competenza e passo istruttorio. Il contenuto di base non cambia, ma cambia la forma della prestazione: una risposta lunga non è automaticamente più completa e una risposta breve non può omettere il presupposto.

8.5 Consolidamento e verifica

Usa pratiche scorrette come snodo operativo. Domandati quale documento manca, chi può richiederlo e quale conseguenza sarebbe prematura prima di acquisirlo. Per procedimento AGCM, controlla se la regola descritta è stabile o dipende da data, bando, elenco o atto applicativo. Chiudi su tutela del consumatore con una frase condizionata ai fatti realmente accertati. Questa prova di trasferimento serve anche al proofreading concettuale: se una stessa formula produce identica risposta in tre situazioni diverse, probabilmente il testo è troppo generico e va ricondotto al perimetro concreto.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito intese senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra abuso di posizione dominante e concentrazioni poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a pratiche scorrette giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di procedimento AGCM e quale conseguenza produrrebbe su tutela del consumatore. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama intese?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. abuso di posizione dominante e concentrazioni possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato pratiche scorrette nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di procedimento AGCM?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su tutela del consumatore?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama intese e chiede un intervento immediato su tutela del consumatore. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere abuso di posizione dominante da concentrazioni e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta pratiche scorrette, si collega procedimento AGCM al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

ARERA: energia, gas, acqua, rifiuti e tariffe

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

9.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Leggere l'azione regolatoria ARERA come collegamento tra servizio, utenti, costi, qualità, investimenti, dati e tutela, senza ridurre la materia alla sola bolletta.

Domanda guida. Quale servizio è regolato, quale problema deve essere affrontato e con quali dati, criteri tariffari, standard di qualità e strumenti di tutela l'Autorità può orientare il comportamento dei gestori?

Output operativo. Mappa servizio–problema–strumento, analisi tariffaria, nota su qualità e dati, caso guidato e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non confondere la tariffa con un prezzo deciso liberamente né con il costo dichiarato dal gestore. Individua prima il servizio, il perimetro regolatorio, il testo vigente, i dati e gli obiettivi di qualità; soltanto dopo valuta la componente economica.

APERTURA EDITORIALE

ARERA opera in settori nei quali il cittadino incontra ogni giorno una prestazione essenziale: energia elettrica, gas, servizio idrico, rifiuti urbani e altri servizi ricompresi nel suo perimetro normativo. Proprio perché l'utente vede soprattutto la fattura, è frequente un equivoco: immaginare che l'Autorità abbia il solo compito di «decidere le tariffe». La tariffa è invece un punto di arrivo di una regolazione più ampia, che riguarda qualità, continuità, investimenti, trasparenza, informazione, dati, efficienza, vigilanza e tutela.

La legge n. 481/1995 costituisce il quadro istitutivo delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Nel settore dei rifiuti urbani, la legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA funzioni di regolazione e controllo secondo i principi e i poteri richiamati dalla legge n. 481/1995. La pluralità dei settori non cancella le differenze tra le filiere: acqua, energia e rifiuti hanno assetti istituzionali, infrastrutture, gestioni e discipline specifiche. Il buon funzionario riconosce il disegno comune, ma non esporta automaticamente una regola da un comparto all'altro.

In un concorso, il candidato deve dimostrare di saper ricostruire una catena: servizio e utenti interessati; problema regolatorio; dati disponibili; opzioni; regola tariffaria o di qualità; attuazione; monitoraggio; eventuale correzione. È la stessa logica del ciclo regolatorio, applicata ai servizi di pubblica utilità.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. individuare il perimetro di una domanda regolatoria nei settori energia, gas, acqua e rifiuti;
2. spiegare perché tariffa, qualità, investimenti e tutela dell'utente devono essere letti insieme;
3. distinguere metodo tariffario, applicazione territoriale e fattura dell'utente;
4. comprendere la funzione di dati, contabilità regolatoria e separazione contabile;
5. impostare un caso senza inventare formule, periodi, standard o competenze non verificati.

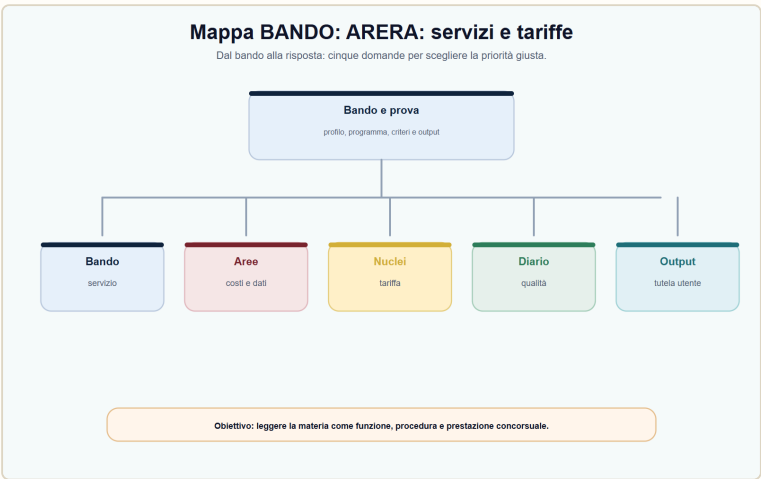


Figura 9.1 — Mappa BANDO: servizi e tariffe.

Figura 9.1 — La tavola orienta la lettura di perimetro ARERA e separa il perimetro dalle eccezioni.

IL PERIMETRO ARERA: SERVIZI, UTENTI E REGOLAZIONE MULTILIVELLO

La regolazione di un servizio di pubblica utilità non elimina la pluralità delle istituzioni coinvolte. Il legislatore definisce l'assetto generale; ARERA adotta, nei limiti delle proprie attribuzioni, regolazioni e provvedimenti; gestori e operatori applicano le regole; enti territoriali, enti di governo d'ambito, amministrazioni competenti e soggetti di controllo esercitano le funzioni loro assegnate. Il cittadino, infine, è utente del servizio e titolare di posizioni di tutela che devono essere rese conoscibili e concretamente azionabili.

Nel servizio idrico, per esempio, la regolazione tariffaria è collegata a qualità contrattuale e tecnica, investimenti, validazione dei dati e specificità territoriali. Nel ciclo dei rifiuti urbani, il quadro ARERA si innesta su un'organizzazione territoriale articolata, su pianificazione, affidamenti e documenti economico-finanziari che non sono riducibili a un'unica decisione nazionale. Nei settori energetici occorre a loro volta distinguere attività, rete, vendita, clienti finali, qualità e assetti di mercato.

La domanda corretta non è quindi «di chi è la tariffa?», ma: quale norma attribuisce il potere; quale servizio o componente è regolato; quale soggetto predispone, applica o controlla il dato; quale decisione deve essere assunta e con quale procedimento?. Questa sequenza previene sia l'accentramento immaginario di tutte le funzioni in ARERA sia il contrario errore di considerare l'Autorità irrilevante perché sono presenti enti locali o gestori.

9.2 Istituti e distinzioni

Livello del problema	Domanda da porre	Esempio di output
Servizio	Quale filiera, attività e utente sono coinvolti?	Perimetro della prestazione regolata
Fonte	Quale legge, testo integrato o deliberazione è applicabile?	Nota sulle fonti vigenti
Dati	Quali costi, volumi, investimenti e indicatori sono rilevanti?	Checklist istruttoria
Qualità	Quale risultato deve essere garantito all'utente o al sistema?	Standard e sistema di rilevazione
Tariffa	Quale criterio collega costi efficienti, investimenti e tutela?	Schema delle componenti da verificare
Attuazione	Chi applica la misura e come si controlla l'effetto?	Piano di monitoraggio

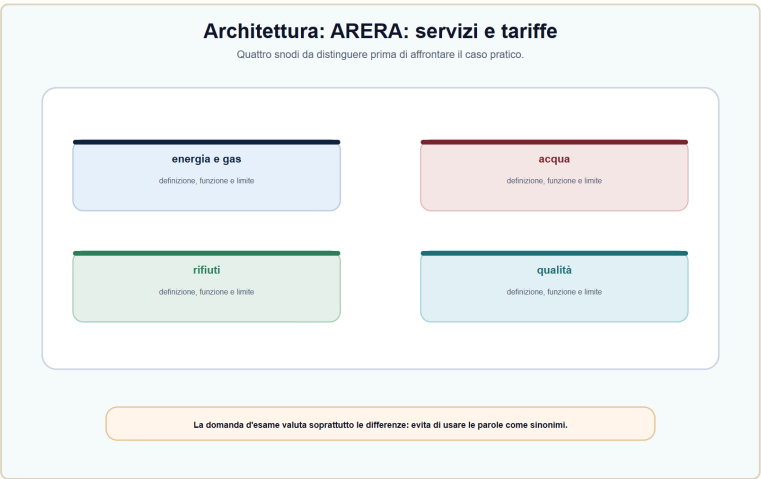


Figura 9.2 — Architettura: ARERA: servizi e tariffe.

Figura 9.2 — La tavola mette a confronto tariffe e qualità del servizio senza sovrapporli.

TARIFFE: UN CRITERIO REGOLATORIO, NON UN NUMERO ISOLATO

La tariffa svolge molte funzioni contemporaneamente. Deve contribuire alla sostenibilità del servizio; può riconoscere costi pertinenti e investimenti; può incentivare efficienza e qualità; deve essere comprensibile e applicata secondo regole trasparenti; deve inoltre evitare che l'utente sostenga costi non giustificati dal perimetro e dalla disciplina. È una costruzione regolatoria, non la semplice somma dei costi esposti in bilancio né un prezzo fissato per intuizione politica.

Per leggere una decisione tariffaria, il candidato può utilizzare cinque domande:

- 1. Quale servizio è incluso? Senza perimetro non è possibile confrontare costi o prestazioni.
- 2. Quali dati sono utilizzati? I dati devono indicare periodo, fonte, quantità, classificazione e verifiche svolte.
- 3. Quali costi sono pertinenti e con quale criterio? Il costo dichiarato dal gestore non coincide automaticamente con il costo riconosciuto dalla regolazione.
- 4. Come entrano qualità e investimenti? Un'impostazione che guardi solo al costo immediato può produrre disincentivi alla manutenzione, all'affidabilità o allo sviluppo.
- 5. Come si controlla l'applicazione? Servono raccolta dati, confronti, verifiche e, se necessari, correzioni secondo l'atto vigente.

Il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 costituisce un esempio utile, non una formula da memorizzare fuori contesto: per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 definisce il quadro per le entrate tariffarie e per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L'esempio insegna che il regolatore può costruire una relazione tra costi, investimenti, accesso agli impianti e trasparenza; non autorizza a trasferire formule o periodi a servizi diversi senza controllare l'atto vigente. La stessa prudenza vale per la regolazione idrica, aggiornata nel tempo attraverso provvedimenti e raccolte istruttorie proprie.

Elemento	Funzione regolatoria	Errore da evitare
Costo	Rappresenta una base informativa da qualificare	Ritenerlo automaticamente riconoscibile
Investimento	Collega servizio presente e capacità futura	Trattarlo come beneficio certo senza verifica

Elemento	Funzione regolatoria	Errore da evitare
Qualità	Misura risultati per utenti e sistema	Ridurla alla sola rapidità di risposta
Tariffa	Trasforma criteri in corrispettivi secondo la fonte	Confonderla con l'intera bolletta o con una tassa
Dato	Rende controllabile la decisione	Usarlo senza periodo, perimetro o validazione

L'uso di espressioni come price cap, recupero dei costi o regolazione incentivante deve restare disciplinato. Sono strumenti concettuali utili per capire che una variazione economica può essere associata a obiettivi di efficienza e qualità; coefficienti, periodi, basi di calcolo e deroghe dipendono dal testo integrato e dal provvedimento applicabile. Nella prova scritta è preferibile dichiarare questo limite piuttosto che inserire un numero non aggiornato.

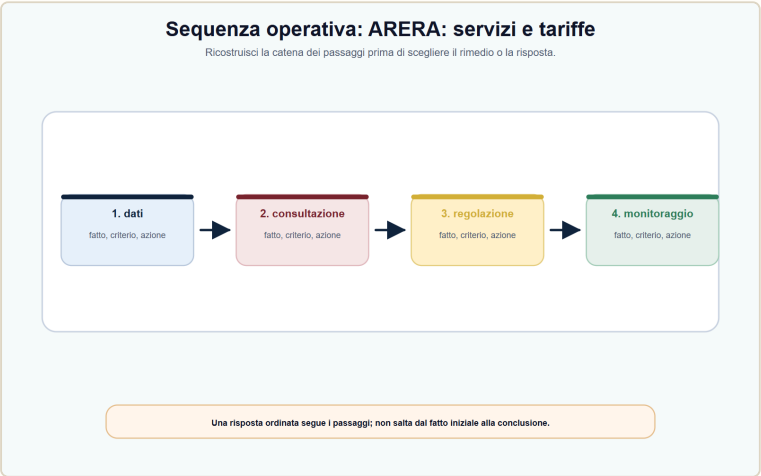


Figura 9.3 — Sequenza operativa: ARERA: servizi e tariffe.

Figura 9.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

QUALITÀ CONTRATTUALE, QUALITÀ TECNICA E TUTELA DELL'UTENTE

La regolazione di qualità impedisce che l'efficienza economica sia ottenuta comprimendo il livello del servizio. La qualità contrattuale riguarda la relazione con l'utente: accessibilità, tempi e modalità delle prestazioni, informazioni, reclami, fatturazione o altre prestazioni individuate dalla disciplina. La qualità tecnica riguarda invece gli esiti operativi e infrastrutturali: continuità, sicurezza, affidabilità, perdite o altri parametri propri della filiera. Le categorie si intrecciano nell'esperienza dell'utente, ma devono essere tenute distinte nell'istruttoria.

Nel settore idrico, le fonti ARERA mostrano un disegno che combina livelli e obiettivi di qualità contrattuale, indicatori, registrazione e verifica dei dati; la regolazione tecnica considera le condizioni specifiche dei diversi contesti. Il dato metodologico è più importante del singolo standard: definire una prestazione, misurarla in modo uniforme, rendere il gestore responsabile del dato, verificare gli scostamenti e collegare, nei casi previsti, conseguenze o incentivi alla performance.

9.3 Poteri, procedura e conseguenze

Gli indennizzi automatici rappresentano, nei regimi che li prevedono, un collegamento concreto tra standard e utente. Non sono un risarcimento integrale di ogni danno e non vanno supposti per qualsiasi disservizio; operano alle condizioni, per le prestazioni e nelle misure indicate dalla disciplina vigente. Questa distinzione consente al candidato di evitare una risposta assoluta: può spiegare la funzione dell'indennizzo senza inventarne importo, presupposti o settore di applicazione.

La tutela dell'utente comprende anche informazione, reclami, segnalazioni e conciliazione. Lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, gestito per conto dell'Autorità da Acquirente Unico, offre informazione e assistenza nei settori indicati dalla fonte. Il Servizio Conciliazione aiuta le parti a trovare un accordo con l'intervento di un conciliatore: non emette una pronuncia né liquida un danno come un giudice. Il tentativo di conciliazione, la sua obbligatorietà e gli strumenti alternativi devono essere verificati nel singolo settore; per i rifiuti urbani, ad esempio, la disciplina conosce un assetto specifico.



Figura 9.4 — Distinzioni essenziali: ARERA: servizi e tariffe.

Figura 9.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

DATI, UNBUNDLING E CONTABILITÀ REGOLATORIA

Nessuna regolazione tariffaria o di qualità può reggere senza dati comparabili. Per questo ARERA utilizza raccolte, sistemi informativi, verifiche e regole di separazione contabile. La separazione contabile o unbundling permette, nei casi previsti, di distinguere attività, servizi, costi, ricavi e transazioni che non sarebbero leggibili in una rappresentazione aggregata. Può così rendere più controllabile il rapporto tra informazioni contabili e determinazioni tariffarie.

Il Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC), i conti annuali separati e i manuali applicativi sono esempi di questa architettura. La pagina ARERA sulla separazione contabile e riconciliazione richiama, tra l'altro, la coerenza tra movimentazioni delle immobilizzazioni e dati utilizzati ai fini tariffari. Non è un dettaglio meramente tecnico: se il costo o l'investimento entra nella valutazione regolatoria, deve essere possibile ricostruirne l'origine, il perimetro e il trattamento applicato.

Controllo	Domanda operativa
Perimetro	L'attività o il servizio è incluso nella raccolta e nella regola applicabile?
Attribuzione	Costi e ricavi sono assegnati o ripartiti secondo criteri dichiarati?

Controllo	Domanda operativa
Riconciliazione	I dati sono coerenti con le fonti contabili e con le raccolte previste?
Qualità del dato	Periodo, unità, fonti e limiti sono esplicitati?
Uso regolatorio	Il dato sostiene una decisione consentita o segnala solo un approfondimento?

La contabilità regolatoria non decide da sola la tariffa e non dimostra automaticamente una violazione. È una base di conoscenza per il regolatore, da leggere insieme a qualità, investimenti, efficienza e prescrizioni del settore. Il Capitolo 7 illustra il metodo generale; qui il candidato deve riconoscere che ARERA lo declina mediante testi integrati, raccolte e atti non trasferibili automaticamente ad altre Authority.

CONSULTAZIONE E DECISIONE REGOLATORIA APPLICATA

La consultazione rende più solida una regolazione quando consente di acquisire dati, criticità, proposte e conseguenze applicative da utenti, gestori, enti e altri interessati. Non è un voto sulla delibera né una delega della decisione. L'Autorità resta responsabile di selezionare le evidenze, confrontare opzioni, spiegare il criterio adottato e pubblicare l'atto nei modi previsti.

Nei settori tariffari, una buona consultazione deve rendere intellegibili almeno problema, perimetro, dati, opzioni, effetti su utenti e operatori, tempi di applicazione e modalità di monitoraggio. Il percorso che ha condotto all'MTR-3 mostra una sequenza di avvio, documenti di consultazione e metodo; le evoluzioni recenti del settore idrico evidenziano il collegamento tra aggiornamenti tariffari, qualità e validazione delle informazioni. L'insegnamento non è memorizzare i numeri delle delibere, ma descrivere il ciclo regolatorio senza confondere consultazione, decisione e controllo successivo.



Figura 9.5 — Sintesi operativa: ARERA: servizi e tariffe.

Figura 9.5 — La tavola chiude il percorso collegando unbundling a REMIT.

REMIT E INTEGRITÀ DEI MERCATI ENERGETICI ALL'INGROSSO

La regolazione dei servizi e delle tariffe non esaurisce il perimetro energetico. Il regolamento REMIT vieta abuso di informazioni privilegiate e manipolazione nei mercati dell'energia all'ingrosso e costruisce un sistema di registrazione, raccolta dei dati, monitoraggio e cooperazione. Nel caso concreto occorre distinguere la condotta sul mercato all'ingrosso da una controversia tariffaria o da un disservizio dell'utente finale: oggetto, prova, autorità e rimedio non coincidono.

Il regolamento (UE) 2024/1106 ha rafforzato il ruolo di ACER. Quando una sospetta violazione presenta una chiara dimensione transfrontaliera, l'Agenzia può svolgere proprie indagini, chiedere informazioni, raccogliere dichiarazioni e compiere ispezioni alle condizioni previste. Il rapporto viene trasmesso alle autorità nazionali interessate; queste conservano la competenza esclusiva a stabilire se vi sia stata una violazione e ad adottare l'enforcement, comprese le sanzioni previste dal diritto applicabile. Le autorità nazionali mantengono inoltre poteri di monitoraggio e indagine nel proprio perimetro.

Per risolvere un quesito, il candidato deve quindi verificare: prodotto energetico coinvolto; mercato all'ingrosso o servizio finale; dimensione nazionale o transfrontaliera; dato o comunicazione potenzialmente rilevante; soggetto che può investigare; autorità che adotta la decisione finale. La formula corretta non è «decide ACER» né «interviene soltanto ARERA», ma una ricostruzione del riparto basata sul caso e sulla fonte vigente. Questo metodo evita di trasferire al procedimento REMIT categorie tariffarie che hanno funzione diversa.

MAPPA BANDO

Le voci «ARERA», «tariffe», «qualità del servizio», «servizio idrico», «rifiuti», «unbundling» e «tutela dell'utente» richiedono una risposta che colleghi economia e amministrazione.

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Competenze ARERA	Servizi regolati, fonti e regolazione multilivello	Mappa soggetti–poteri–atti
Tariffe	Costi pertinenti, investimenti, qualità, dati e controlli	Nota tariffaria senza formule non verificate

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Qualità	Distinzione contrattuale/tecnica e indicatori	Tabella standard–dato–effetto
Rifiuti e idrico	Specificità territoriale e quadro regolatorio	Caso su PEF/servizio/utente
Dati e unbundling	Separazione, conti, riconciliazione e uso dei dati	Checklist contabile-regolatoria
Tutela utenti	Reclamo, segnalazione, Sportello e conciliazione	Percorso di tutela da verificare

9.4 Applicazione alla prova

NOTA

Da sapere in cinque righe. ARERA regola servizi di pubblica utilità attraverso strumenti che comprendono tariffe, qualità, dati, vigilanza e tutela degli utenti. La tariffa non coincide con il costo dichiarato dal gestore: dipende dal servizio, dai criteri vigenti, dai dati, dagli investimenti e dagli obiettivi di qualità. Qualità contrattuale e tecnica sono distinte ma complementari. Unbundling e conti annuali separati rendono i dati più leggibili ai fini regolatori, senza sostituire la decisione dell'Autorità. Reclami e conciliazione sono strumenti di tutela diversi dal giudizio e vanno verificati nel settore interessato.

CASO GUIDATO: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUALITÀ DEL SERVIZIO RIFIUTI

Un ente territoriale riceve dal gestore del servizio rifiuti un piano economico-finanziario che prevede un aumento delle entrate tariffarie. Il gestore giustifica la richiesta con maggiori costi di raccolta e con un programma di investimenti; le associazioni degli utenti segnalano, però, disservizi nella raccolta e informazioni poco chiare sulle modifiche del servizio. Un candidato afferma che ARERA deve approvare direttamente ogni singola tariffa comunale e che, se i costi aumentano, l'incremento è inevitabile.

La risposta è incompleta. Occorre prima individuare il quadro normativo e regolatorio vigente, il ruolo dell'ente territorialmente competente, il perimetro del servizio, i dati utilizzati nel piano e i criteri di riconoscimento applicabili. Bisogna poi verificare se i costi siano pertinenti, documentati e coerenti con le informazioni richieste; se gli investimenti siano descritti e collegati a risultati misurabili; se gli indicatori di qualità e gli obblighi informativi siano rispettati; quale atto e quale soggetto assumano le determinazioni nel procedimento previsto.

L'aumento del costo dichiarato non chiude l'analisi, così come il disservizio non dimostra da solo l'illegittimità di ogni componente tariffaria. La nota istruttoria deve collegare dati → criterio → qualità → decisione → monitoraggio. Se emergono criticità verso utenti, occorre anche indicare il canale di reclamo, segnalazione o tutela applicabile, senza confondere l'intervento regolatorio con il risarcimento individuale.

Il caso mostra il valore della regolazione multilivello: ARERA definisce il quadro e gli strumenti di propria competenza; gli attori territoriali e i gestori operano nei rispettivi ruoli; la decisione deve restare tracciabile, motivata e verificabile.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri il ruolo di ARERA nella regolazione tariffaria e nella tutela della qualità dei servizi pubblici regolati.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«ARERA esercita funzioni di regolazione nei servizi di pubblica utilità entro il quadro della legge n. 481/1995 e delle attribuzioni settoriali, comprendendo energia, gas, servizio idrico e rifiuti urbani secondo le rispettive fonti. La tariffa non è un numero isolato: la regolazione collega perimetro del servizio, costi pertinenti, investimenti, qualità, dati e controlli, evitando sia il recupero automatico di ogni costo sia la compressione della qualità. Occorre distinguere qualità contrattuale, riferita al rapporto con l'utente, e qualità tecnica, riferita agli esiti del servizio.

Raccolte dati, conti annuali separati e unbundling rendono le informazioni più confrontabili ai fini regolatori. La tutela dell'utente comprende informazione, reclami, segnalazioni e conciliazione, ma il relativo percorso e gli eventuali indennizzi dipendono dalla disciplina vigente del settore.»

DOMANDA-TRAPPOLA

La tariffa regolata coincide sempre con il costo esposto dal gestore nel proprio bilancio?

No. Il bilancio e le informazioni del gestore sono una base conoscitiva; la tariffa dipende da perimetro del servizio, criteri di riconoscimento, dati verificati, investimenti, qualità e atto regolatorio applicabile. La contabilità regolatoria rende l'analisi più controllabile, ma non sostituisce il giudizio previsto dalla fonte.

ERRORE TIPICO

Errore: «ARERA decide direttamente ogni componente della bolletta o della tariffa locale.»

Correzione: la regolazione opera in un sistema di fonti e competenze multilivello. Occorre distinguere metodo e criteri dell'Autorità, applicazione nel settore e nel territorio, ruolo di gestori ed enti competenti e contenuto dell'atto effettivamente adottato.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Leggi l'affermazione: «Il costo del servizio è aumentato del 12%, quindi la tariffa deve aumentare del 12%». Trasformala in una nota istruttoria corretta.

Verifica	Appunto da predisporre
Perimetro	Quale attività, utenti e periodo rappresenta il costo indicato?
Dati	Fonte, classificazione, volumi, evidenze e controlli svolti
Criterio	Quale disciplina vigente regola il riconoscimento del costo?
Qualità	Quali livelli e indicatori sono associati al servizio?
Investimenti	Sono distinti dai costi di esercizio e collegati a risultati?
Decisione	Quale soggetto e quale atto definiscono la determinazione applicabile?
Monitoraggio	Come si controlleranno effetti su utenti, servizio e gestore?

L'esercizio è svolto correttamente se l'aumento dichiarato resta un dato da qualificare, non una conclusione tariffaria automatica. Il metodo evita risposte semplicistiche e rende la decisione difendibile nella sua motivazione.

CHECKLIST PER UNA NOTA D'UFFICIO

9.5 Consolidamento e verifica

Una nota professionale su perimetro ARERA deve consentire al decisore di capire che cosa è noto, quale regola si applica e che cosa resta da verificare. L'apertura contiene il quesito in una frase; il quadro distingue tariffe da qualità del servizio; l'analisi collega ogni fatto a un documento. Le citazioni normative sostengono il ragionamento, ma non lo sostituiscono. Se due fonti sembrano divergere, controlla data, rango, ambito e disciplina transitoria prima di parlare di conflitto.

La sezione operativa descrive tutela dell'utente in ordine cronologico e assegna ogni attività al soggetto competente. La parte su unbundling espone rischio e alternativa, evitando verbi assoluti quando l'istruttoria è incompleta. La conclusione su REMIT propone il passo successivo, il controllo da svolgere e, se utile, un termine interno di riesame che non venga confuso con un termine legale. Riletta da sola, la nota deve mostrare perché l'opzione scelta è preferibile e quali nuovi elementi potrebbero modificarla.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito perimetro ARERA senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra tariffe e qualità del servizio poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a tutela dell'utente giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di unbundling e quale conseguenza produrrebbe su REMIT. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama perimetro ARERA?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. tariffe e qualità del servizio possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrattati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usata tutela dell'utente nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di unbundling?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su REMIT?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama perimetro ARERA e chiede un intervento immediato su REMIT. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere tariffe da qualità del servizio e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta tutela dell'utente, si collega unbundling al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

AGCOM: comunicazioni, media, utenti e piattaforme

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

10.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Collegare comunicazioni elettroniche, media, tutela degli utenti e piattaforme alla fonte e al procedimento effettivamente applicabili, evitando l'idea di un potere digitale indistinto.

Domanda guida. Il caso riguarda una rete o un servizio di comunicazione, un contenuto o fornitore media, un rapporto tra utente e operatore, oppure un obbligo europeo della piattaforma?

Output operativo. Griglia di qualificazione, caso piattaforma, percorso utente-operatore, schema di memo e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Nel digitale non partire dal nome dell'app o della piattaforma. Parti dal servizio, dal fatto contestato, dall'utente interessato e dalla fonte; solo così individui il potere di AGCOM, di un Corecom, della Commissione europea o di altra autorità.

APERTURA EDITORIALE

AGCOM è un'Autorità di regolazione che opera in un ecosistema nel quale reti, contenuti, mercati, diritti degli utenti e piattaforme si incontrano continuamente. Proprio questa vicinanza genera sovrapposizioni apparenti: un problema di connessione può avere rilievo contrattuale e regolatorio; un contenuto audiovisivo può coinvolgere tutela dei minori e pluralismo; una decisione di moderazione di una piattaforma può richiedere l'applicazione del DSA; una violazione del diritto d'autore online segue un percorso diverso ancora.

Il candidato non deve ricavare da ciò che AGCOM sia competente su «tutto ciò che accade online». L'Autorità esercita attività regolatorie, di vigilanza, controllo, ispezione e sanzione nei limiti delle attribuzioni normative. La risposta professionale non somma le etichette, ma ricostruisce l'oggetto: rete, servizio, contratto, contenuto, operatore, piattaforma, utente e fonte applicabile.

La legge n. 249/1997 è la fonte istitutiva; il Codice delle comunicazioni elettroniche, il Testo unico dei servizi di media audiovisivi, le norme europee e i regolamenti dell'Autorità completano un quadro stratificato. Studiare AGCOM significa quindi imparare un metodo di ripartizione delle competenze, non memorizzare un elenco statico di delibere.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. distinguere reti e servizi di comunicazioni elettroniche, media audiovisivi e servizi digitali;
2. ricostruire la tutela degli utenti e il ruolo dei Corecom nelle funzioni delegate;
3. spiegare l'assetto multilivello del DSA e il ruolo di AGCOM quale Digital Services Coordinator italiano;
4. non confondere DSA, diritto d'autore online, privacy, concorrenza e rimedi contrattuali;
5. impostare un caso digitale attraverso fatti, fonte, autorità, procedimento e possibile esito.

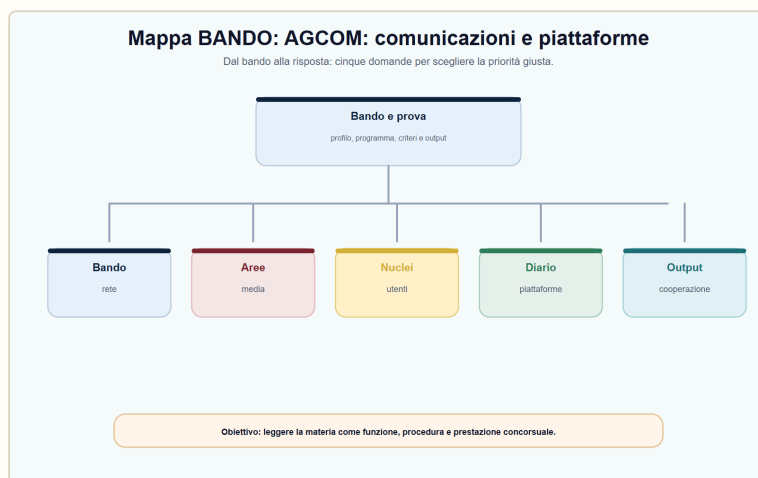


Figura 10.1 — Mappa BANDO: comunicazioni e piattaforme.

Figura 10.1 — La tavola orienta la lettura di comunicazioni elettroniche e separa il perimetro dalle eccezioni.

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, MEDIA E PIATTAFORME: TRE DOMANDE DIVERSE

Le comunicazioni elettroniche riguardano reti, accesso, interconnessione, servizi e mercati connessi alla trasmissione di segnali e alla fruizione dei servizi. In questo spazio AGCOM può regolare, vigilare e risolvere le controversie nei limiti del Codice e dei propri regolamenti. Il problema tipico può riguardare condizioni di accesso, interconnessione, qualità, numerazione, trasparenza o diritti dell'utente: non è automaticamente un problema di contenuto.

I media audiovisivi e radiofonici richiedono invece di considerare il pluralismo, la tutela dei minori, i diritti fondamentali, le regole della comunicazione politica e gli obblighi previsti dal TUSMA. Il contenuto e il fornitore media diventano qui centrali. Anche quando il servizio è fruito online, non si può saltare dalla parola «video» alla disciplina del DSA o, al contrario, applicare il TUSMA a ogni post di una piattaforma.

Le piattaforme online sono soggette a una pluralità di fonti. Il DSA introduce obblighi sui servizi intermediari, tra cui trasparenza della moderazione, meccanismi di segnalazione e reclamo, pubblicità, sistemi di raccomandazione e, per alcuni soggetti, gestione dei rischi sistemici. Il DMA riguarda invece regole concorrenziali ex ante per determinati gatekeeper e non attribuisce a AGCOM una competenza generale su ogni profilo della concorrenza digitale. La prima operazione è dunque qualificare il servizio e il fatto, non scegliere l'acronimo più noto.

10.2 Istituti e distinzioni

Oggetto del caso	Prima domanda	Fonte o percorso da verificare
Disservizio di telefonia o accesso internet	Quale diritto contrattuale o regolatorio dell'utente è coinvolto?	Codice, regolamento utenti-operatori, Conciliaweb/Corecom
Accesso o interconnessione tra imprese	Quali obblighi di rete o mercato sono in discussione?	Codice comunicazioni e regolamenti AGCOM
Programma audiovisivo	Quale obbligo media, pluralismo o tutela è rilevante?	TUSMA e disciplina di settore
Moderazione su piattaforma	Quale obbligo DSA è contestato e chi è competente?	DSA, DSC, Commissione e cooperazione
Opera digitale illecitamente diffusa	Rientra nella procedura di diritto d'autore online?	Fonti sul diritto d'autore e regolamento AGCOM



Figura 10.2 — Architettura: AGCOM: comunicazioni e piattaforme.

Figura 10.2 — La tavola mette a confronto media e pluralismo e tutela degli utenti senza sovrapporli.

UTENTI, CONTROVERSIE E CORECOM

La tutela dell'utente non consiste soltanto nella possibilità di inviare una lamentela. Richiede un percorso riconoscibile: contratto o servizio interessato, disservizio o violazione, reclamo all'operatore quando previsto, canale di conciliazione, eventuale definizione della controversia e rimedi giudiziari che restano distinti. AGCOM disciplina la soluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; i Corecom svolgono, a livello regionale e su delega, importanti funzioni per avvicinare l'esercizio di tali tutele al territorio.

Il tentativo di conciliazione ha funzione extragiudiziale: cerca una soluzione amichevole con l'intervento di un soggetto terzo. Non è una sentenza e non equivale automaticamente a un risarcimento integrale. Quando la conciliazione non riesce, l'utente può seguire le procedure di definizione previste oppure rivolgersi alla giustizia ordinaria nei casi e nei modi consentiti. AGCOM segnala inoltre la possibilità di provvedimenti temporanei a tutela della continuità del servizio o contro forme di abuso, nel perimetro del regolamento applicabile.

I Corecom non sono semplici sportelli regionali privi di funzione. Sono organi funzionali dell'Autorità per le competenze delegate e operano secondo convenzioni, linee guida e regole che mirano all'uniformità. Oltre alle controversie, possono svolgere altre funzioni stabilite dalla delega, quali attività nel settore radiotelevisivo locale, rettifica, vigilanza e Registro degli operatori di comunicazione. In un caso concreto occorre verificare quale funzione sia effettivamente delegata al Corecom interessato.

Passaggio	Controllo necessario
Qualificazione	Il problema riguarda utente-operatore, operatori tra loro o contenuto?
Reclamo	È previsto o utile il previo reclamo e quali prove vanno conservate?
Conciliazione	Quale organismo e quale procedura sono applicabili?
Definizione	Ricorrono presupposti, termini e competenza per la procedura successiva?

Passaggio	Controllo necessario
Giudizio	Quale tutela resta davanti al giudice competente?

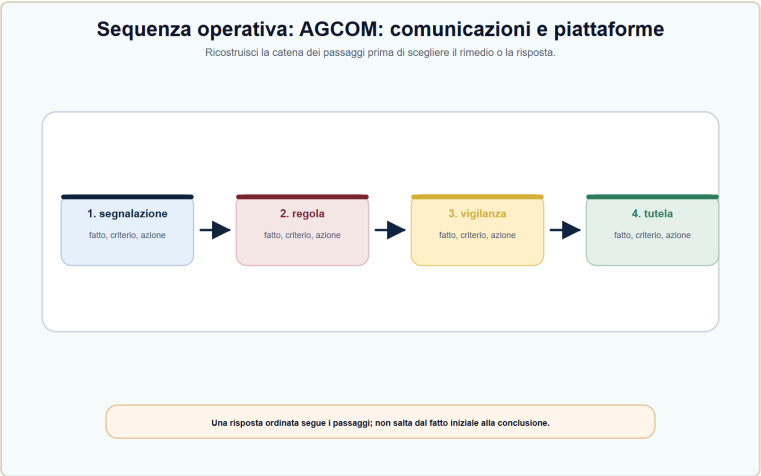


Figura 10.3 — Sequenza operativa: AGCOM: comunicazioni e piattaforme.

Figura 10.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

PIATTAFORME E DSA: UNA GOVERNANCE COOPERATIVA

Il DSA non trasferisce ogni potere sulle piattaforme a un solo soggetto nazionale. Costruisce una governance europea e nazionale: la Commissione europea esercita competenze esclusive sulle piattaforme online e sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi per gli obblighi supplementari loro imposti; il Digital Services Coordinator vigila e coordina a livello nazionale; il Comitato europeo per i servizi digitali sostiene applicazione coerente e cooperazione. AGCOM svolge il ruolo di DSC per l'Italia.

Il candidato deve ricordare soprattutto tre conseguenze. Primo: gli obblighi DSA non sono una generica richiesta di «censura dei contenuti», ma comprendono trasparenza, procedure, segnalazioni, reclami, pubblicità, tracciabilità e, nei casi previsti, rischi sistemici. Secondo: una segnalazione di contenuto non determina automaticamente la rimozione; il DSA disciplina meccanismi e garanzie, inclusi sistemi interni di reclamo e risoluzione extragiudiziale. Terzo: AGCOM deve cooperare con Commissione, altri DSC e autorità nazionali competenti; il caso può quindi richiedere un coordinamento, non una decisione isolata.

AGCOM ha adottato procedure, tra l'altro, per certificare organismi di risoluzione extragiudiziale e riconoscere segnalatori attendibili nei presupposti del DSA. Il segnalatore attendibile non è un'autorità che ordina la rimozione: è un soggetto riconosciuto per capacità, competenza, indipendenza e diligenza, le cui segnalazioni devono ricevere il trattamento prioritario previsto dal regolamento. Anche qui la parola corretta evita l'errore di attribuire a un privato il potere decisorio dell'Autorità o della piattaforma.



Figura 10.4 — Distinzioni essenziali: AGCOM: comunicazioni e piattaforme.

10.3 Poteri, procedura e conseguenze

Figura 10.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

CONTENUTI, PLURALISMO E DIRITTO D'AUTORE ONLINE

Pluralismo, tutela dei minori, diritti fondamentali, comunicazione politica e correttezza della programmazione sono temi propri del settore media e devono essere ricondotti al TUSMA e alle ulteriori fonti applicabili. L'uso di un mezzo digitale non sostituisce questa verifica. In sede concorsuale, è corretto descrivere AGCOM come autorità che svolge regolazione, vigilanza e, nei casi previsti, attività sanzionatoria nel settore audiovisivo; è improprio assegnarle una competenza illimitata su ogni informazione diffusa in rete.

Il diritto d'autore online segue un'altra base. AGCOM è autorità amministrativa competente nel perimetro definito dalle fonti sul diritto d'autore, sul commercio elettronico e sul regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il procedimento può riguardare violazioni online e prevede forme e garanzie proprie. Non va confuso con la disciplina del DSA: contenuto illegale, diritto d'autore, moderazione della piattaforma e tutela della privacy possono sovrapporsi sul piano dei fatti, ma ciascuno richiede la propria norma, autorità e procedura.

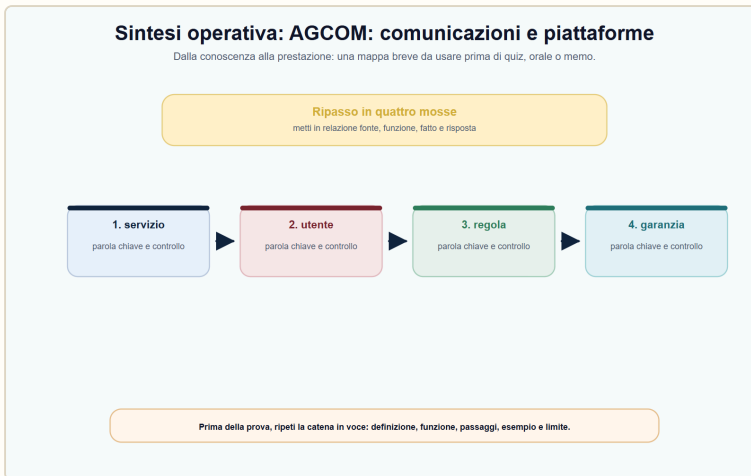


Figura 10.5 — Sintesi operativa: AGCOM: comunicazioni e piattaforme.

Figura 10.5 — La tavola chiude il percorso collegando DSA a DMA e piattaforme.

DMA, DSA E COMPETENZE CHE NON COINCIDONO

Il DSA disciplina responsabilità e obblighi dei servizi intermediari, con un sistema di vigilanza che coinvolge Commissione europea e coordinatori nazionali dei servizi digitali. Il DMA segue una logica diversa: individua obblighi e divieti per i gatekeeper designati, con un ruolo centrale della Commissione europea nell'enforcement. AGCOM può essere coinvolta nelle funzioni nazionali attribuite e nella cooperazione, ma non diventa per questo l'autorità che applica indistintamente ogni regola europea alle piattaforme. In una prova scritta la prima frase deve quindi qualificare atto, soggetto e condotta: moderazione di contenuti, contendibilità del mercato e controversia dell'utente sono problemi diversi.

Un'impresa segnala che una piattaforma combina dati provenienti da servizi differenti e limita l'interoperabilità. Prima di concludere che vi sia una violazione del DMA, occorre verificare se l'impresa interessata sia un gatekeeper designato, quale servizio di piattaforma di base sia coinvolto e quale obbligo specifico venga in rilievo. Se invece un utente contesta la rimozione di un contenuto, il problema può riguardare motivazione, sistemi interni di reclamo e obblighi DSA. Se la controversia nasce da fatturazione e connettività, il percorso nazionale di tutela nelle comunicazioni elettroniche resta distinto.

MEMO BREVE IN INGLESE

Una prova può chiedere di sintetizzare il caso in inglese senza trasformarlo in un esercizio letterario. Una struttura affidabile è: Issue – Rule – Assessment – Next step. Esempio: Issue: a business user alleges that a designated platform restricts access to data generated through its service. Rule: the applicable duties depend on the platform's designation, the relevant core platform service and the specific DMA obligation. Assessment: the available facts are insufficient to establish a breach; the authority should identify the service, preserve the evidence and verify the competent enforcement channel. Next step: request the contract, technical logs and the platform's statement, then refer or cooperate with the competent authority where required.

Il memo funziona perché non inventa la competenza né anticipa l'accertamento. Usa verbi controllati — alleges, may apply, verify, request, assess — e separa fatti, regola e attività istruttoria. Lo stesso metodo migliora la risposta italiana: riduce formule enfatiche, espone ciò che manca e rende verificabile il passaggio dalla segnalazione alla decisione.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Comunicazioni elettroniche	Reti, servizi, mercati, accesso e utenti	Mappa servizio–obbligo–autorità
Media	TUSMA, pluralismo, minori e regole di contenuto	Qualificazione di un caso audiovisivo
Utenti e Corecom	Reclamo, conciliazione, definizione e tutele	Percorso utente-operatore
Piattaforme	DSA, Commissione, DSC e cooperazione	Memo «fatto–obbligo–competenza»
Diritto d'autore online	Fonte speciale e procedimento dedicato	Distinzione DSA–DDA–privacy

NOTA

Da sapere in cinque righe. AGCOM opera su comunicazioni elettroniche, media, utenti e piattaforme con poteri che dipendono dalla fonte e dal servizio. I Corecom esercitano funzioni delegate, in particolare nella tutela territoriale e nelle controversie utenti-operatori. La conciliazione è una tutela extragiudiziale e non una sentenza. Nel DSA AGCOM è il DSC italiano, ma la Commissione mantiene competenze esclusive sulle VLOP e VLOSE per gli obblighi supplementari. DSA, TUSMA, diritto d'autore, privacy e concorrenza possono interagire ma non sono sinonimi.

10.4 Applicazione alla prova

CASO GUIDATO: SOSPENSIONE DI UN ACCOUNT E DOPPIA FATTURAZIONE

Un utente segnala che una piattaforma ha sospeso il suo account senza una motivazione comprensibile; nello stesso periodo, il suo operatore di accesso a internet gli addebita due fatture dopo il passaggio a un nuovo contratto. L'utente chiede al Corecom di ordinare alla piattaforma il ripristino dell'account e di ottenere il risarcimento completo dei danni.

Il caso contiene due piani. La doppia fatturazione e il passaggio di operatore richiedono di verificare contratto, reclamo, normativa sulle comunicazioni elettroniche e percorso di conciliazione o definizione applicabile. Il Corecom può essere coinvolto nell'ambito delle funzioni delegate e della procedura prevista. La sospensione dell'account, invece, va prima qualificata: occorre capire se si tratta di un servizio intermediario e quale obbligo DSA o altra fonte sia concretamente invocato. Per una presunta violazione DSA, il destinatario del servizio può presentare reclamo al DSC secondo l'articolo 53 e le modalità indicate; ciò non equivale automaticamente a un ordine immediato di ripristino.

Il candidato deve inoltre evitare di promettere un risarcimento integrale nel procedimento amministrativo. La tutela extragiudiziale, la definizione e l'eventuale azione giudiziaria hanno funzioni diverse. La risposta corretta separa i fatti, identifica due fonti e due canali possibili, raccoglie documenti e non attribuisce al Corecom competenze DSA non previste.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri le competenze di AGCOM in materia di comunicazioni, tutela degli utenti e piattaforme online.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«AGCOM esercita attività di regolazione, vigilanza, controllo e sanzione nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e delle piattaforme nei limiti delle fonti attributive. Nelle comunicazioni elettroniche tutela reti, mercati e utenti; per le controversie utenti-operatori è previsto un percorso che comprende reclamo, conciliazione e, se del caso, definizione, anche tramite Corecom nelle funzioni delegate. Nel settore media rilevano, tra l'altro, pluralismo, minori e TUSMA. Nel DSA AGCOM è il Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia e coopera con Commissione, altri DSC e autorità nazionali; la Commissione ha competenze esclusive sulle VLOP e VLOSE per gli obblighi supplementari. Un caso digitale deve quindi essere qualificato per servizio, fatto e fonte, senza sovrapporre DSA, diritto d'autore, privacy e tutela contrattuale.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni reclamo contro una piattaforma online deve essere presentato al Corecom?

No. Il Corecom opera nelle funzioni delegate, soprattutto nel sistema delle controversie utenti-operatori di comunicazioni elettroniche. Per una presunta violazione del DSA occorre verificare il canale previsto dal regolamento e il ruolo di AGCOM quale DSC; per diritto d'autore, privacy o concorrenza valgono ancora fonti e autorità diverse.

ERRORE TIPICO

Errore: «Il DSA impone ad AGCOM di decidere direttamente ogni rimozione di contenuto.»

Correzione: il DSA stabilisce obblighi, procedure e una governance cooperativa. Segnalazioni, decisioni delle piattaforme, reclami, organismi ADR, DSC e Commissione hanno ruoli distinti; la competenza va ricostruita dal tipo di servizio e dall'obbligo contestato.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Per ciascun fatto, indica la prima verifica senza scegliere subito il rimedio.

Fatto	Prima verifica
Operatore non risponde a un reclamo su cessazione della linea	Contratto, reclamo, regolamento utenti-operatori e canale Corecom/Conciliaweb
Emittente locale diffonde un contenuto che potrebbe violare obblighi di programmazione	TUSMA, soggetto interessato e funzione di vigilanza competente
Piattaforma non spiega una decisione di moderazione	Tipo di servizio, obbligo DSA e canale di reclamo applicabile
Sito diffonde senza autorizzazione un'opera audiovisiva	Perimetro della procedura sul diritto d'autore online e prove dell'istanza

L'esercizio è corretto se la prima risposta è sempre una fonte e un perimetro, non una sanzione presunta.

LABORATORIO DI QUALIFICAZIONE

Per allenare comunicazioni elettroniche, parti da un fascicolo minimo: una richiesta, due documenti non perfettamente coerenti e una fonte che attribuisce il potere. Scrivi in colonne separate i fatti provati, le allegazioni e gli elementi ancora da acquisire. Poi confronta media e pluralismo con tutela degli utenti: annota soggetto, presupposto, funzione ed effetto di ciascun istituto. Il confronto impedisce di scegliere la soluzione soltanto perché una parola della traccia ricorda una definizione studiata.

10.5 Consolidamento e verifica

Passa quindi a Corecom. Indica chi avvia l'attività, quali garanzie devono essere rispettate e quale atto può chiuderla. Se la fonte lascia un margine di valutazione, rendi espliciti i criteri: gravità, durata, diffusione, rischio, collaborazione e proporzionalità, secondo il settore applicabile. Collega DSA al documento che ne permette la verifica e tratta DMA e piattaforme come una conclusione da motivare, non come un'etichetta. La scheda è completa quando un secondo lettore può ricostruire il percorso senza conoscere l'intenzione di chi l'ha compilata.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito comunicazioni elettroniche senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra media e pluralismo e tutela degli utenti poggi su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a Corecom giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di DSA e quale conseguenza produrrebbe su DMA e piattaforme. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama comunicazioni elettroniche?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. media e pluralismo e tutela degli utenti possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato Corecom nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di DSA?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su DMA e piattaforme?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama comunicazioni elettroniche e chiede un intervento immediato su DMA e piattaforme. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere media e pluralismo da tutela degli utenti e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta Corecom, si collega DSA al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

CONSOB: mercati, intermediari e tutela dell'investitore

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

11.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Comprendere come CONSOB presidi trasparenza, correttezza e integrità dei mercati, distinguendo emittenti, intermediari, sedi di negoziazione e tutela individuale dell'investitore.

Domanda guida. Il problema riguarda l'informazione dell'emittente, la condotta dell'intermediario, il funzionamento del mercato o un possibile abuso? Quale autorità e quale procedura sono realmente competenti?

Output operativo. Mappa soggetti–obblighi, caso di market abuse, nota sull'investitore retail e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non dedurre un illecito dalla perdita subita dall'investitore. Ricostruisci prodotto, servizio, informazione disponibile, comportamento dell'intermediario o dell'emittente, mercato coinvolto e fonte applicabile.

APERTURA EDITORIALE

La vigilanza CONSOB si colloca nel punto in cui il risparmiatore incontra il mercato. La tutela dell'investitore non promette che ogni investimento sia redditizio o privo di rischio; mira a rendere il processo informativo e negoziale trasparente, corretto e vigilato, così da consentire decisioni consapevoli e da preservare l'integrità del mercato. Per questo la Commissione vigila su soggetti e fenomeni diversi: emittenti, intermediari, sedi di negoziazione, offerte, informazione societaria e abusi di mercato.

Il candidato deve evitare una semplificazione frequente: «CONSOB tutela il risparmiatore, Banca d'Italia tutela le banche». La realtà è più articolata. Consob e Banca d'Italia operano in aree talvolta distinte, talvolta coordinate, secondo riparti fissati da fonti nazionali ed europee. La vigilanza prudenziale riguarda, in sintesi, solidità, rischi e sana gestione; la vigilanza su mercato e condotta riguarda trasparenza, correttezza, informazioni, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Il caso concreto richiede sempre la fonte che distribuisce i poteri.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. distinguere emittente, intermediario, investitore e sede di negoziazione;
2. spiegare la funzione di trasparenza, correttezza e integrità del mercato;
3. distinguere le regole di condotta nei servizi di investimento dalla disciplina degli abusi di mercato;
4. impostare il riparto di competenze con Banca d'Italia senza formule assolute;
5. riconoscere il ruolo dell'ACF come tutela stragiudiziale nel suo perimetro.

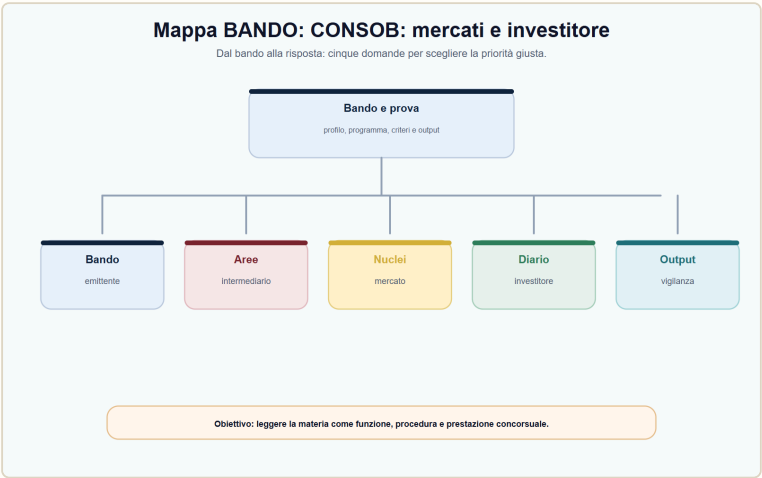


Figura 11.1 — Mappa BANDO: mercati e investitore.

Figura 11.1 — La tavola orienta la lettura di emittenti e separa il perimetro dalle eccezioni.

QUATTRO SOGGETTI, QUATTRO DOMANDE

Un caso finanziario diventa leggibile se si separano i soggetti. L'emittente diffonde informazioni e può rivolgersi al mercato per raccogliere risorse; l'intermediario presta servizi o attività di investimento e deve operare secondo le regole applicabili; la sede di negoziazione organizza lo scambio secondo un quadro regolato; l'investitore compie scelte assumendo il rischio economico dell'operazione. CONSOB vigila attraverso strumenti differenziati proprio perché le obbligazioni non sono le stesse.

Soggetto	Domanda essenziale	Rischio da evitare
Emittente	Le informazioni rilevanti sono complete, corrette e tempestive nei casi previsti?	Confondere informazione al mercato con consiglio personalizzato
Intermediario	Il servizio è prestato con diligenza, correttezza, trasparenza e nel rispetto delle regole applicabili?	Considerare la vendita sempre lecita perché il cliente ha firmato

Soggetto	Domanda essenziale	Rischio da evitare
Sede di negoziazione	Le negoziazioni sono trasparenti e ordinate?	Trattare il mercato come semplice luogo tecnico privo di regole
Investitore	Quale prodotto, obiettivo, conoscenza e rischio rilevano nel caso?	Trasformare la perdita in prova automatica di illecito

La vigilanza sui mercati persegue trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Questo non significa che CONSOB sostituisca il giudizio economico dell'investitore; significa che il mercato deve funzionare secondo regole che contrastano opacità, informazione distorta, condotte scorrette e abusi. Una decisione ben motivata collega sempre potere, fatto, prova e interesse protetto.

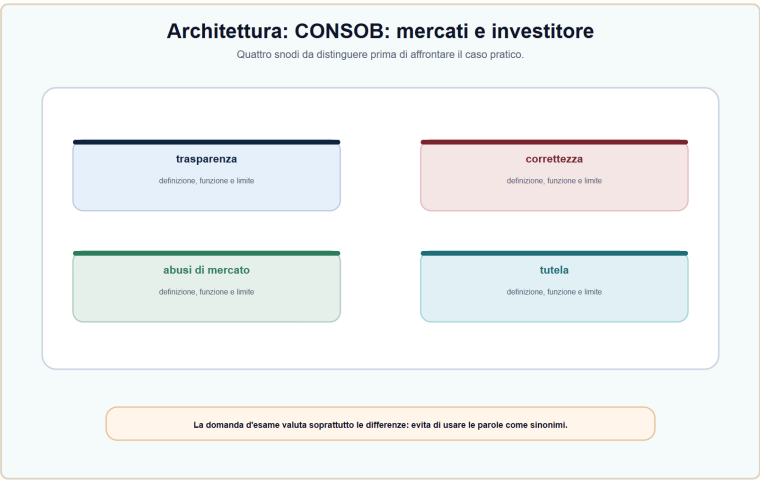


Figura 11.2 — Architettura: CONSOB: mercati e investitore.

Figura 11.2 — La tavola mette a confronto intermediari e mercati senza sovrapporli.

INTERMEDIARI E TUTELA DELL'INVESTITORE: CORRETTEZZA NON SIGNIFICA RENDIMENTO GARANTITO

11.2 Istituti e distinzioni

MiFID II e MiFIR costituiscono, insieme alla disciplina nazionale di attuazione, un riferimento essenziale per la prestazione dei servizi di investimento. In termini di metodo, il candidato deve ricordare che le regole di condotta servono a ridurre asimmetrie informative e conflitti di interesse, a rendere comprensibili caratteristiche e rischi, e a collegare il servizio alla situazione dell'investitore secondo le verifiche previste. Non è necessario recitare ogni categoria o ogni modulo: è necessario sapere che appropriatezza, adeguatezza, informazione, costi, incentivi e gestione dei conflitti assumono rilievo soltanto nel perimetro del servizio e della regola concreta.

La firma di un documento non dimostra da sola che l'investitore sia stato informato in modo effettivo, né un risultato negativo dimostra da solo che l'intermediario abbia violato i propri obblighi. L'istruttoria deve confrontare contratto, prodotto, comunicazioni, profilatura o valutazioni previste, informazioni sui rischi e sui costi, ordini, tempi e comportamento del soggetto vigilato. La domanda operativa è: quale obbligo era applicabile, quale prova ne documenta l'adempimento e quale pregiudizio o rischio ha generato l'eventuale violazione?

La tutela dell'investitore è collegata, ma non identica, alla tutela bancaria della clientela esercitata dalla Banca d'Italia. Quest'ultima vigila, secondo le fonti applicabili, su trasparenza e correttezza nei rapporti bancari e finanziari e sulla stabilità degli intermediari; Consob presidia il mercato mobiliare, l'informazione, i servizi di investimento e i comportamenti rilevanti per investitori e mercati. Il confine non può essere risolto con una frase generica: prodotto, intermediario e servizio determinano il riparto.

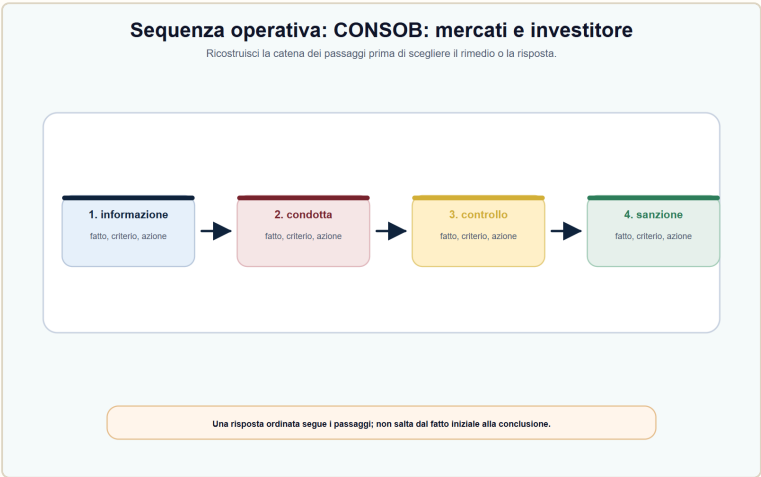


Figura 11.3 — Sequenza operativa: CONSOB: mercati e investitore.

Figura 11.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

MERCATI INTEGRI: MAR E ABUSI DI MERCATO

Il Regolamento (UE) n. 596/2014, MAR, costruisce un quadro europeo per l'integrità dei mercati. Gli abusi di mercato includono, in termini generali, l'uso abusivo di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di tali informazioni e la manipolazione del mercato. La funzione della disciplina non è punire una scelta di investimento sbagliata: è impedire che alcuni soggetti sfruttino informazioni o pratiche capaci di falsare la parità informativa e la formazione dei prezzi.

L'informazione privilegiata non coincide con ogni notizia riservata. Occorre verificare i requisiti previsti dalla fonte, il collegamento con strumenti o emittenti interessati, la precisione e la potenziale incidenza sul prezzo nel senso richiesto dalla disciplina. Solo dopo può porsi la questione dell'uso, della comunicazione o degli obblighi di gestione e diffusione dell'informazione. La manipolazione del mercato richiede a sua volta un'analisi delle operazioni, degli ordini, delle informazioni o delle condotte che possano inviare segnali falsi o fuorvianti o alterare artificialmente il funzionamento del mercato, secondo le fattispecie applicabili.

Ipotesi	Domanda istruttoria	Prova da preservare
Informazione privilegiata	La notizia soddisfa i requisiti MAR ed era disponibile al soggetto?	Flussi informativi, date, ruoli, comunicazioni e operazioni
Uso o comunicazione illecita	È stata utilizzata o divulgata fuori dai casi consentiti?	Tracce temporali, ordini, messaggi e procedure interne
Manipolazione	Operazioni o informazioni hanno prodotto segnali falsi o artificiosi?	Dati di mercato, ordini, controparti, comunicazioni e contesto

Il linguaggio prudente è decisivo: non basta dire «il prezzo è salito, quindi c'è manipolazione». Prezzo, volume o volatilità sono segnali da esaminare con dati, contesto, operatività e fattispecie. ESMA richiama che il MAR mira a integrità dei mercati e fiducia degli investitori: la conclusione sanzionatoria richiede quindi un procedimento e una prova proporzionati alla gravità della contestazione.



Figura 11.4 — Distinzioni essenziali: CONSOB: mercati e investitore.

Figura 11.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

POTERI, COOPERAZIONE E TUTELA STRAGIUDIZIALE

11.3 Poteri, procedura e conseguenze

CONSOB dispone di poteri di regolazione secondaria, controllo, richiesta di informazioni, ispezione, intervento e sanzione nei limiti della legge e dei regolamenti applicabili. Come per ogni Authority, potere e garanzie procedurali restano inseparabili: base legale, contestazione, acquisizione delle prove, partecipazione e difesa, valutazione, motivazione e controllo dell'atto. Anche gli impegni, quando previsti dalla disciplina, sono strumenti specifici e non un'alternativa disponibile liberamente in ogni caso.

La dimensione europea richiede cooperazione con ESMA e con le altre autorità competenti. Le fonti UE armonizzano parti rilevanti del mercato finanziario, ma l'applicazione può prevedere competenze nazionali, cooperazione e riparti funzionali. Il MiCAR offre un esempio attuale: il documento Banca d'Italia–Consob distingue, per le crypto-attività, competenze prudenziali e di gestione delle crisi da competenze CONSOB su trasparenza, correttezza, ordinato svolgimento delle negoziazioni, tutela e abusi di mercato nei rispettivi perimetri.

L'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori retail e intermediari, per violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione di servizi di investimento o gestione collettiva del risparmio. Non è una sezione sanzionatoria CONSOB e non tratta automaticamente ogni controversia finanziaria. Nel caso pratico, occorre verificarne soggetto, materia, ammissibilità e rapporto con la tutela giudiziaria.



Figura 11.5 — Sintesi operativa: CONSOB: mercati e investitore.

Figura 11.5 — La tavola chiude il percorso collegando MAR a MiCAR e ACF.

MICAR E RIPARTO NAZIONALE DELLE COMPETENZE

Il regolamento MiCAR è integralmente applicabile dal 30 dicembre 2024, dopo l'avvio anticipato del regime per asset-referenced token ed e-money token. Il d.lgs. n. 129/2024 individua Banca d'Italia e CONSOB come autorità nazionali competenti, secondo un riparto che dipende da soggetto, attività e tipo di crypto-attività. La Banca d'Italia presidia in particolare profili prudenziali e di gestione delle crisi; CONSOB presidia trasparenza, correttezza, ordinato svolgimento delle negoziazioni, tutela dei possessori e abusi di mercato nei rispettivi perimetri. Esistono eccezioni, competenze concorrenti e obblighi di cooperazione: la formula «le crypto-attività spettano alla CONSOB» è quindi inaffidabile.

Per un crypto-asset service provider occorre distinguere autorizzazione o notifica, servizio prestato, natura dell'intermediario e rischio esaminato. Custodia, gestione di una piattaforma, esecuzione di ordini, consulenza e trasferimento sono servizi differenti; la disciplina non si applica perché un prodotto è chiamato commercialmente “token”, ma perché ricorrono le definizioni normative. Anche il product intervention richiede di identificare autorità e presupposti, senza ricavare il potere da una generica finalità di protezione.

DALLA VIGILANZA AL RIMEDIO DELL'INVESTITORE

L'Arbitro per le controversie finanziarie tratta, nei limiti di ammissibilità, controversie tra investitori retail e intermediari relative agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Non è una sezione sanzionatoria della CONSOB e non sostituisce ogni tutela giudiziaria. In un caso di raccomandazione online o di servizio su crypto-attività bisogna separare quattro piani: eventuale abuso di mercato; correttezza dell'intermediario; competenza di vigilanza; rimedio concretamente accessibile al cliente. Una sola condotta può produrre domande diverse, ma ciascuna richiede fonte, fatti e procedimento propri.

La risposta migliore non promette il recupero dell'investimento. Ricostruisce profilatura e informazioni, ordine o raccomandazione, caratteristiche del prodotto, nesso con il danno allegato, reclamo e condizioni dell'ADR. Sul piano pubblico, conserva evidenze e segnala il possibile rischio alla funzione competente; sul piano individuale, indica il rimedio senza confonderlo con l'accertamento sanzionatorio.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Emittenti e mercato	Informazione, trasparenza, negoziazioni e integrità	Mappa soggetto-obbligo-dato
Intermediari	Regole di condotta, informazione, conflitti e investitore	Checklist di una raccomandazione/ordine

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
MAR	Informazione privilegiata, comunicazione illecita e manipolazione	Schema fatto–prova–fattispecie
Riparto autorità	CONSOB, Banca d'Italia, ESMA e fonti UE	Tabella funzione–autorità–limite
Tutela individuale	Reclamo, ACF e giudice nei rispettivi ambiti	Percorso di tutela senza promesse improprie

11.4 Applicazione alla prova

NOTA

Da sapere in cinque righe. CONSOB tutela investitori, trasparenza, correttezza e buon funzionamento dei mercati attraverso poteri previsti da fonti nazionali ed europee. Emittente, intermediario, mercato e investitore hanno obblighi e posizioni diverse. Le regole MiFID riguardano la prestazione dei servizi di investimento; MAR presidia l'integrità dei mercati contro insider dealing, comunicazione illecita e manipolazione. Una perdita non prova da sola una violazione. Il riparto con Banca d'Italia dipende dal settore e dalla fonte: prudenza e tutela del mercato non sono sinonimi.

CASO GUIDATO: RACCOMANDAZIONE ONLINE E NOTIZIA RISERVATA

Un intermediario pubblica una raccomandazione online su un titolo quotato; il giorno successivo il prezzo aumenta sensibilmente. Un dipendente dell'emittente aveva avuto accesso a una notizia non ancora diffusa e aveva acquistato titoli poco prima della pubblicazione. Alcuni investitori che hanno comprato al rialzo chiedono a CONSOB di rimborsare le perdite, sostenendo che ogni raccomandazione online costituisca manipolazione.

Il caso contiene due piani distinti. La raccomandazione va analizzata con riguardo a fonte, autore, contenuto, trasparenza, conflitti e regole applicabili; l'aumento del prezzo non basta a qualificarla come manipolazione. L'operatività del dipendente richiede invece la verifica rigorosa dell'informazione, del ruolo, della disponibilità della notizia, della sequenza temporale e dell'uso eventualmente abusivo secondo MAR. Le prove devono essere raccolte e valutate prima di qualsiasi conclusione.

CONSOB non trasforma automaticamente ogni perdita in rimborso. Gli investitori possono avere strumenti di tutela individuale, inclusi ACF o giudice nel perimetro previsto, ma l'enforcement sull'integrità del mercato e il rimedio del singolo sono piani differenti. La risposta efficace separa vigilanza sul mercato, condotta dell'intermediario e tutela dell'investitore.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri il ruolo della CONSOB nella tutela dell'investitore e nel contrasto agli abusi di mercato.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«CONSOB vigila sui mercati finanziari per la tutela degli investitori, la trasparenza delle informazioni, la correttezza degli operatori e il buon funzionamento del sistema. Occorre distinguere emittenti, intermediari, sedi di negoziazione e investitori: ciascuno è sottoposto a obblighi diversi. Nella prestazione di servizi di investimento, le regole di condotta mirano a informazione, correttezza e gestione dei conflitti nel perimetro MiFID e TUF. Il MAR presidia invece l'integrità del mercato contro abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita e manipolazione.

Una perdita non prova da sola l'illecito: servono fonte, fatto, prove e motivazione. Il riparto con Banca d'Italia va ricostruito caso per caso, distinguendo vigilanza prudenziale da trasparenza, condotta, mercato e tutela dell'investitore.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un investimento perde valore, l'intermediario ha certamente violato le regole di condotta?

No. L'investimento comporta rischio. Occorre verificare quale servizio è stato prestato, quali obblighi erano applicabili, quali informazioni e valutazioni erano dovute e quale prova documenta la condotta dell'intermediario.

ERRORE TIPICO

Errore: «Ogni informazione non pubblica è informazione privilegiata e ogni operazione successiva è insider dealing.»

Correzione: l'informazione privilegiata deve possedere i requisiti previsti dal MAR; occorre poi verificare soggetto, disponibilità, uso e fattispecie applicabile. Riservatezza generica e successione temporale non bastano.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Completa la griglia per una segnalazione di investimento ritenuto non corretto.

Campo	Appunto da raccogliere
Prodotto e servizio	Strumento finanziario, ordine, consulenza o gestione coinvolti
Soggetti	Investitore, intermediario, emittente e sede di negoziazione
Fonte	TUF, MiFID/MiFIR, MAR o altra disciplina da verificare
Fatti	Comunicazioni, profilo, documenti, ordini, tempi e costi
Rischio/violazione	Distinguere perdita economica da possibile violazione
Autorità e tutela	CONSOB, Banca d'Italia, ACF, giudice o cooperazione UE da qualificare

L'esercizio è corretto se non conclude dalla perdita alla sanzione e se separa il profilo individuale da quello di integrità del mercato.

PROVA DI TRASFERIMENTO

Immagina che la stessa questione su emittenti compaia prima in un quiz, poi all'orale e infine in un caso. Nel quiz cerca la distinzione decisiva fra intermediari e mercati; all'orale enuncia criterio, limite ed esempio; nel caso individua fatti, fonte, competenza e passo istruttorio. Il contenuto di base non cambia, ma cambia la forma della prestazione: una risposta lunga non è automaticamente più completa e una risposta breve non può omettere il presupposto.

11.5 Consolidamento e verifica

Usa tutela dell'investitore come snodo operativo. Domandati quale documento manca, chi può richiederlo e quale conseguenza sarebbe prematura prima di acquisirlo. Per MAR, controlla se la regola descritta è stabile o dipende da data, bando, elenco o atto applicativo. Chiudi su MiCAR e ACF con una frase condizionata ai fatti realmente accertati. Questa prova di trasferimento serve anche al proofreading concettuale: se una stessa formula produce identica risposta in tre situazioni diverse, probabilmente il testo è troppo generico e va ricondotto al perimetro concreto.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito emittenti senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra intermediari e mercati poggi su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a tutela dell'investitore giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di MAR e quale conseguenza produrrebbe su MiCAR e ACF. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama emittenti?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. intermediari e mercati possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usata tutela dell'investitore nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di MAR?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su MiCAR e ACF?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama emittenti e chiede un intervento immediato su MiCAR e ACF. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere intermediari da mercati e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta tutela dell'investitore, si collega MAR al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Banca d'Italia e IVASS: vigilanza prudenziale, bancaria e assicurativa

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

12.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Distinguere la vigilanza prudenziale dalla tutela della clientela e dalla soluzione delle controversie, applicando la distinzione al sistema bancario e a quello assicurativo.

Domanda guida. Il fatto segnala un rischio per la solidità dell'intermediario, una violazione di trasparenza o correttezza, oppure una pretesa contrattuale individuale? Quale fonte e quale soggetto sono competenti?

Output operativo. Schema Banca d'Italia–IVASS, griglia rischio–potere–prova e caso guidato su una controversia assicurativa.

NOTA

Regola di metodo. Non usare “vigilanza” come parola-ombrello. Prima individua il settore e il soggetto; poi separa prudenza, condotta, stabilità, rimedio individuale e autorità effettivamente competente.

APERTURA EDITORIALE

Banche e imprese di assicurazione raccolgono risorse, assumono rischi e instaurano rapporti durevoli con una pluralità di clienti. Per questa ragione la loro vigilanza non si limita a reprimere un illecito già verificato: cerca di prevenire fragilità organizzative, patrimoniali e finanziarie che potrebbero compromettere la continuità del servizio, l'affidamento del pubblico e, in ultima analisi, la stabilità del sistema. Banca d'Italia e IVASS presidiano questi interessi con poteri e perimetri diversi, inseriti in un quadro nazionale ed europeo.

Il punto da fissare è però altrettanto importante: la vigilanza prudenziale non è un giudizio sul singolo contratto. La solidità di una banca o di un'assicurazione e la correttezza di una specifica relazione con il cliente sono questioni collegate, ma non coincidenti. Un reclamo può rivelare una criticità sistemica e indurre l'autorità a controlli o interventi; non si trasforma, per ciò solo, in un ordine di pagamento né sostituisce i rimedi contrattuali, stragiudiziali o giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. definire la funzione prudenziale distinguendola da vigilanza di condotta e tutela individuale;
2. descrivere il ruolo della Banca d'Italia nel sistema bancario e finanziario, senza sovrapporlo a quello della BCE o di CONSOB;
3. ricostruire il ruolo di IVASS rispetto a imprese, gruppi, intermediari e assicurati;
4. impostare un caso concreto attraverso fatti, documenti, rischio, fonte, autorità e rimedio;
5. spiegare perché reclami e segnalazioni sono anche dati di vigilanza, senza attribuire loro effetti automatici.

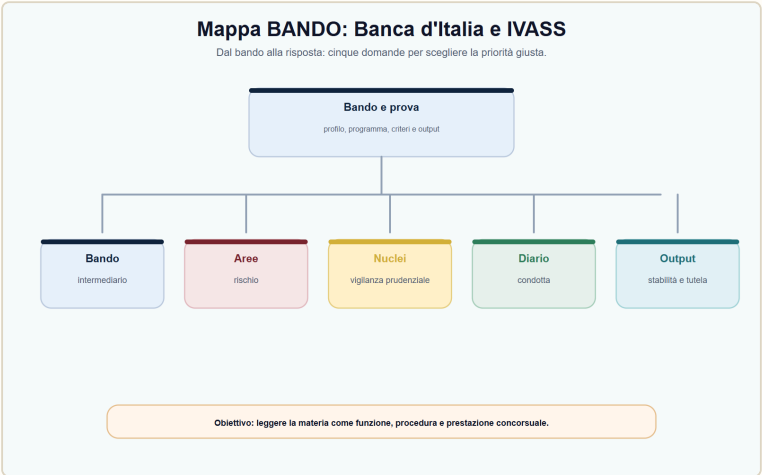


Figura 12.1 — Mappa BANDO: Banca d'Italia e IVASS.

Figura 12.1 — La tavola orienta la lettura di vigilanza prudenziale e separa il perimetro dalle eccezioni.

VIGILANZA PRUDENZIALE: LA TENUTA DELL'INTERMEDIARIO

La vigilanza prudenziale verifica se l'intermediario è organizzato e gestito in modo da affrontare i rischi insiti nella sua attività. In una banca assumono rilievo, fra gli altri, i rischi di credito, di liquidità, di mercato e operativi; in un'impresa di assicurazione rilevano la capacità di far fronte agli impegni assunti, la valutazione dei rischi tecnici e finanziari, la qualità della governance e l'affidabilità delle scelte gestionali. Le categorie tecniche non sono formule da elencare meccanicamente: servono a comprendere perché l'autorità richiede dati, valuta assetti, effettua controlli e può intervenire.

La finalità è la sana e prudente gestione dell'intermediario e, su scala più ampia, la stabilità e l'efficienza del sistema. La prospettiva microprudenziale guarda alla condizione e ai rischi di ciascun soggetto vigilato; quella macroprudenziale considera le vulnerabilità che possono propagarsi nel sistema nel suo complesso. Le due prospettive si integrano: la crisi di un operatore rilevante o l'esposizione a uno stesso rischio da parte di molti operatori possono produrre conseguenze che superano il rapporto bilaterale con il cliente.

Piano di analisi	Domanda essenziale	Errore da evitare
Prudenziale	L'intermediario dispone di risorse, governo e controlli adeguati ai rischi?	Ridurre la vigilanza al solo patrimonio
Condotta	Il cliente ha ricevuto informazioni chiare e un comportamento corretto?	Confondere trasparenza con garanzia di solvibilità
Stabilità sistemica	Il rischio può diffondersi o compromettere la fiducia nel sistema?	Studiare ogni intermediario come se fosse isolato
Tutela individuale	Quale rimedio spetta per la concreta pretesa contrattuale?	Credere che l'autorità decida sempre il merito della lite

Questa distinzione non separa compartimenti impermeabili. Un sistema organizzativo debole può generare, oltre a rischi prudenziali, pratiche commerciali scorrette; reclami ripetuti possono segnalare un problema di prodotto, distribuzione, procedure o controlli interni. Tuttavia, in un'analisi corretta, ciascun effetto deve essere ricondotto alla relativa fonte, al potere previsto e al procedimento applicabile.



Figura 12.2 — Architettura: Banca d'Italia e IVASS.

Figura 12.2 — La tavola mette a confronto SSM e tutela bancaria e ABF senza sovrapporli.

BANCA D'ITALIA: BANCHE, INTERMEDIARI, STABILITÀ E CLIENTELA

12.2 Istituti e distinzioni

La Banca d'Italia esercita funzioni di vigilanza nel settore bancario e finanziario nei limiti stabiliti dalle fonti nazionali ed europee. L'attenzione prudenziale riguarda banche, gruppi e altri intermediari rientranti nei rispettivi perimetri, con l'obiettivo di verificare condizioni di sana e prudente gestione e di concorrere alla stabilità del sistema. La funzione non è soltanto reattiva: analizza informazioni, bilanci, assetti organizzativi, controlli interni, profili di rischio e piani dell'intermediario, ricorrendo quando necessario a verifiche ispettive e ad altri strumenti previsti dalla disciplina.

Nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca centrale europea e le autorità nazionali operano secondo compiti ripartiti e coordinati. Per il candidato la regola utile è evitare due scorciatoie opposte: non è corretto dire che la Banca d'Italia sia estranea alla vigilanza bancaria perché esiste la BCE, né che ogni decisione prudenziale sia nazionale. Il soggetto vigilato, la natura dell'atto e la disciplina applicabile consentono di individuare la competenza concreta.

Accanto alla dimensione prudenziale, la Banca d'Italia svolge funzioni di tutela della clientela nei rapporti bancari e finanziari, in particolare con riguardo a trasparenza e correttezza, entro il perimetro normativo attribuito. Controlli documentali, ispezioni, analisi di siti e comunicazioni commerciali permettono di verificare se regole e procedure siano effettivamente osservate. Il cliente non è quindi protetto soltanto dalla stabilità dell'intermediario: è protetto anche dalla qualità delle informazioni, dalla comprensibilità delle condizioni e dalla correttezza del rapporto.

Funzione	Oggetto principale	Quesito operativo
Vigilanza prudenziale	Rischi, organizzazione, risorse e sana gestione	L'intermediario è in grado di operare in modo solido e controllato?
Stabilità finanziaria	Vulnerabilità e possibili propagazioni sistemiche	Il rischio supera la dimensione della singola impresa?

Funzione	Oggetto principale	Quesito operativo
Tutela della clientela	Trasparenza e correttezza nei rapporti	Informazioni, condizioni e comportamenti rispettano le regole?
Educazione finanziaria	Consapevolezza di cittadini e clienti	Il destinatario comprende strumenti, rischi e tutele disponibili?

È opportuno ricordare anche il limite della formula generale. Antiriciclaggio, gestione delle crisi, servizi di investimento, pagamenti, cripto-attività e prodotti finanziari possono coinvolgere fonti, autorità e riparti ulteriori. La guida della Banca d'Italia alla vigilanza prudenziale segnala espressamente che tutela della clientela, antiriciclaggio e risoluzione non ne costituiscono una semplice appendice: sono funzioni da qualificare autonomamente. Perciò, la risposta di concorso deve iniziare dal fatto e non dal nome dell'autorità.

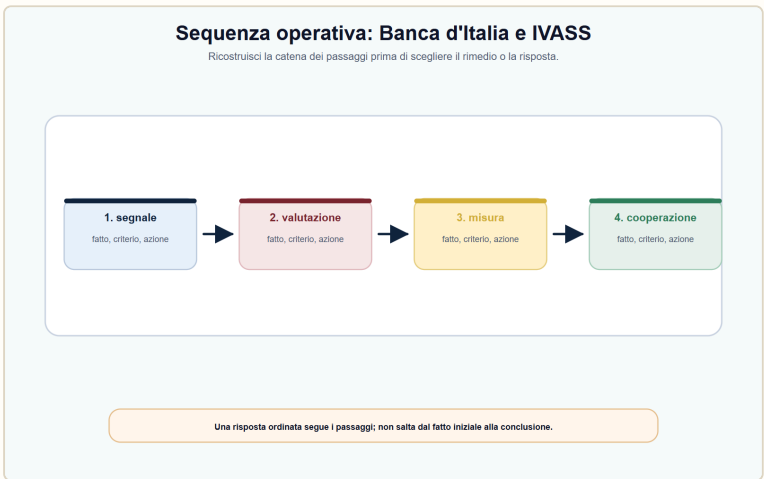


Figura 12.3 — Sequenza operativa: Banca d'Italia e IVASS.

Figura 12.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

IVASS: IMPRESA ASSICURATIVA, DISTRIBUZIONE E ASSICURATI

IVASS vigila sul mercato assicurativo e riassicurativo, su imprese e gruppi, sugli intermediari e sugli altri soggetti compresi nel proprio perimetro. La vigilanza prudenziale assicurativa considera la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnica dell'impresa, la governance, gli assetti proprietari, i rischi e la capacità di adempiere agli impegni verso assicurati e beneficiari. Il riferimento europeo della disciplina di solvibilità richiede un approccio basato sul rischio: il dato contabile, da solo, non esaurisce la valutazione dell'autorità.

La funzione IVASS ha anche una chiara dimensione di condotta di mercato. Nel rapporto assicurativo rilevano chiarezza delle informazioni precontrattuali e contrattuali, correttezza della distribuzione, gestione dei reclami e rispetto delle regole applicabili al rapporto con contraenti, assicurati e beneficiari. Qui l'obiettivo non è stabilire che ogni sinistro debba essere liquidato, ma assicurare che l'offerta, la vendita e la gestione del rapporto non eludano gli obblighi di trasparenza, correttezza e protezione previsti dalla legge.

Soggetto o fenomeno	Profilo di vigilanza	Documenti e dati utili nel caso
Impresa assicurativa	Solidità, riserve, rischi, governance e continuità	Bilanci, relazioni sui rischi, procedure, assetti e flussi informativi
Gruppo assicurativo	Esposizioni e controlli su base di gruppo	Struttura del gruppo, partecipazioni, concentrazioni e governo
Intermediario o distributore	Condotta, informazioni, correttezza della distribuzione	Preventivi, informativa, bisogni del cliente, comunicazioni e reclami
Contraente o assicurato	Tutela nel rapporto e rimedi disponibili	Polizza, condizioni, denuncia di sinistro, corrispondenza e risposta al reclamo

La distinzione è decisiva in sede d'esame. La solvibilità dell'impresa serve a proteggere, anche, la collettività degli assicurati; non decide automaticamente se una particolare garanzia sia operante nel singolo sinistro. Questa seconda domanda dipende da contratto, fatto denunciato, clausole, documenti, regole di trasparenza e rimedi applicabili. L'autorità può acquisire e usare le segnalazioni per la vigilanza, mentre la controversia individuale segue il percorso previsto: reclamo alla compagnia, eventuale strumento di risoluzione stragiudiziale nel suo ambito e tutela davanti al giudice, ove necessaria.



Figura 12.4 — Distinzioni essenziali: Banca d'Italia e IVASS.

Figura 12.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

DATI, RECLAMI E POTERI: DAL SEGNALE ALL'INTERVENTO

12.3 Poteri, procedura e conseguenze

La vigilanza è informata dai dati. Segnalazioni prudenziali, informazioni periodiche, bilanci, comunicazioni di vigilanza, esiti delle ispezioni, reclami e dati sulla distribuzione consentono alle autorità di individuare anomalie e tendenze. Il reclamo è, in questa prospettiva, una doppia fonte: per il cittadino è un modo di esporre una criticità; per l'autorità può essere un indicatore di disfunzioni ripetute, pratiche scorrette o carenze organizzative.

Il passaggio dal segnale alla decisione richiede però istruttoria e proporzionalità. Occorre delimitare il fatto, acquisire dati affidabili, verificare la fonte attributiva, ascoltare o contestare quanto previsto, motivare l'atto e scegliere uno strumento coerente con il rischio individuato. Ispezione, richiesta di informazioni, prescrizione, intervento organizzativo o sanzione non sono passaggi automatici di una scala rigida: dipendono dal potere conferito, dalla gravità, dall'urgenza, dalla prova disponibile e dalle garanzie procedurali.

NOTA

Punto fermo. Un reclamo individuale può essere rilevante per la vigilanza, ma la vigilanza non è un servizio di liquidazione dei sinistri o di ricalcolo automatico del contratto. La separazione dei piani rende più forte, non più debole, la tutela.

COOPERAZIONE E CONFINI TRA AUTORITÀ

L'intermediazione finanziaria e assicurativa è attraversata da attività ibride, gruppi, prodotti complessi e fonti europee. Perciò la competenza non si ricava solo dall'etichetta commerciale di un prodotto. Banca d'Italia, IVASS, CONSOB, BCE e le autorità europee possono operare in perimetri distinti o coordinati; il candidato deve ricostruire il rapporto tra soggetto, attività, rischio e disciplina applicabile.

Una polizza collegata a un investimento, un prodotto distribuito da un intermediario bancario o un gruppo con attività finanziarie e assicurative possono porre problemi di riparto. La risposta corretta non sceglie un'autorità “per intuizione”: formula un'ipotesi, identifica la fonte vigente e chiarisce quale profilo — prudenziale, di mercato, di condotta o di tutela individuale — richieda l'intervento. Coordinamento non significa sovrapposizione indistinta; significa scambio di informazioni e azione coerente nei limiti delle competenze.



Figura 12.5 — Sintesi operativa: Banca d'Italia e IVASS.

Figura 12.5 — La tavola chiude il percorso collegando DORA a IVASS e Arbitro Assicurativo.

SSM: CHI VIGILA DIRETTAMENTE

Nel Meccanismo di vigilanza unico la BCE esercita la vigilanza diretta sugli enti significativi. Gli enti meno significativi sono vigilati direttamente dalle autorità nazionali competenti, sotto la supervisione della BCE, che garantisce il funzionamento coerente del sistema e può assumere la vigilanza diretta quando ricorrono i presupposti. La distinzione non colloca gli enti meno significativi fuori dall'SSM: indica chi svolge ordinariamente l'attività diretta e come opera la supervisione europea.

La qualificazione dipende dai criteri applicabili e dagli elenchi aggiornati, non dall'intuizione del candidato. In un caso è sufficiente esporre il metodo: identificare l'ente, verificare la classificazione vigente, distinguere compiti prudenziali e funzioni nazionali residue, quindi individuare il canale di cooperazione. Questa sequenza evita sia di cancellare la Banca d'Italia dal sistema sia di attribuirle in via esclusiva ogni scelta su una banca significativa.

PAGAMENTI, ABF E TUTELA DELLA CLIENTELA

Nei servizi di pagamento e nei rapporti bancari, vigilanza e rimedio individuale restano separati. La Banca d'Italia può usare reclami, esposti e dati aggregati per individuare carenze di trasparenza, correttezza o organizzazione. L'Arbitro Bancario Finanziario decide controversie nei limiti della propria competenza e delle condizioni di ricorso; non irroga la sanzione di vigilanza. Il candidato deve verificare previo reclamo, materia, soggetti, valore e termini vigenti, evitando di trasformare una regola operativa mobile in una nozione senza data.

SOLVENCY II E DORA: DUE RISCHI, UNA GOVERNANCE RESPONSABILE

Solvency II organizza la vigilanza assicurativa secondo un approccio basato sul rischio: requisiti quantitativi, governance e controllo, informativa e supervisione concorrono a valutare la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni. Non basta citare il capitale. Occorre collegare riserve, rischi tecnici e finanziari, sistema dei controlli, valutazione interna e poteri dell'autorità. Un dato patrimoniale isolato non sostituisce la lettura complessiva della gestione.

DORA, applicabile dal 17 gennaio 2025, riguarda la resilienza operativa digitale del settore finanziario. Impone presidi su governance del rischio ICT, gestione e segnalazione degli incidenti, test di resilienza e fornitori terzi. Il d.lgs. n. 23/2025 adegua il quadro nazionale e distribuisce le competenze fra le autorità settoriali nei rispettivi perimetri. DORA non è una certificazione informatica che l'ufficio acquista all'esterno: l'organo di gestione conserva responsabilità, il rischio del fornitore va governato e gli incidenti devono essere classificati e trattati secondo la disciplina applicabile.

ARBITRO ASSICURATIVO OPERATIVO

Dal 15 gennaio 2026 il pubblico può presentare ricorso online all'Arbitro Assicurativo. Il sistema, indipendente e imparziale, è sostenuto nel funzionamento dall'IVASS e decide sulla base dei documenti prodotti. Il previo reclamo all'impresa o all'intermediario è condizione di ammissibilità; alla data di cutoff, la pagina IVASS indica un costo di 20 euro, rimborsato in caso di accoglimento, e una decisione entro 180 giorni, prorogabile di 90 per casi complessi. Questi dati devono essere datati e ricontrollati nelle ristampe.

12.4 Applicazione alla prova

L'Arbitro non dispone nuove perizie e non trasforma la controversia contrattuale in vigilanza prudenziale. Nel caso del sinistro negato, il lettore deve prima raccogliere polizza, reclamo, risposta e documenti; poi verificare ammissibilità e oggetto del ricorso. I reclami seriali possono nel frattempo alimentare l'analisi di vigilanza, ma i due percorsi conservano finalità e decisioni diverse.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Vigilanza prudenziale	Rischio, sana gestione, micro e macroprudenziale	Mappa rischio–dato–potere
Banca d'Italia e BCE	Unione bancaria, riparto e coordinamento	Risposta orale senza attribuzioni assolute
Tutela bancaria	Trasparenza, correttezza, controlli e clientela	Checklist di un rapporto banca–cliente
IVASS	Imprese, gruppi, intermediari, solvibilità e condotta	Confronto banca–assicurazione
Reclami e rimedi	Segnalazione, vigilanza, ADR e giudice	Percorso di tutela separato dal potere sanzionatorio

NOTA

Da sapere in cinque righe. La vigilanza prudenziale verifica la capacità dell'intermediario di operare in modo sano e solido, controllando rischi, organizzazione e risorse. La Banca d'Italia concorre alla vigilanza bancaria e finanziaria e tutela la clientela nei rispettivi perimetri; nell'Unione bancaria opera in coordinamento con la BCE. IVASS vigila su imprese, gruppi e intermediari assicurativi, unendo profili di solvibilità e condotta. Trasparenza e correttezza non coincidono con la stabilità patrimoniale. Reclamo, vigilanza e soluzione della controversia individuale sono strumenti diversi, da collegare senza confonderli.

CASO GUIDATO: SINISTRO NEGATO E SEGNALI DI FRAGILITÀ

Un contraente denuncia un sinistro. La compagnia nega la liquidazione richiamando una clausola di esclusione; il cliente sostiene che la clausola non gli sia stata spiegata in fase di vendita. Nel frattempo numerosi reclami riguardano la medesima polizza e alcuni articoli di stampa riferiscono difficoltà finanziarie dell'impresa. Il cliente chiede a IVASS di ordinare il pagamento e di chiudere l'impresa.

Il caso va scomposto. La pretesa individuale richiede l'esame della polizza, della clausola, delle informazioni rese, della distribuzione, della denuncia e della risposta della compagnia. Il reclamo può essere presentato e gli strumenti di tutela stragiudiziale o giudiziale vanno verificati nel perimetro previsto. Il fatto che il cliente ritenga ingiusto il diniego non dimostra ancora una carenza prudenziale, né consente di presumere l'operatività della garanzia.

I reclami ripetuti possono però essere un segnale di condotta: IVASS può valutarne la serialità, il prodotto, la rete distributiva, le procedure e il rispetto degli obblighi applicabili. Le notizie sulla situazione finanziaria dell'impresa aprono un ulteriore piano, quello prudenziale, da valutare con dati affidabili su patrimonio, rischi, liquidità, assetti e capacità di far fronte agli impegni. La risposta completa distingue dunque: contratto e rimedio del cliente; condotta e vigilanza di mercato; solidità dell'impresa e vigilanza prudenziale. Solo dopo la ricostruzione della fonte e dei fatti possono essere ipotizzati interventi.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri le funzioni di Banca d'Italia e IVASS, distinguendo vigilanza prudenziale e tutela della clientela.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«La vigilanza prudenziale mira a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari, attraverso la valutazione di rischi, organizzazione, risorse e controlli; contribuisce così alla stabilità del sistema e alla protezione indiretta di clienti e assicurati. La Banca d'Italia esercita funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria e di tutela della clientela nei perimetri fissati dalle fonti, operando nell'Unione bancaria in coordinamento con la BCE. IVASS vigila su imprese e gruppi assicurativi, riassicurativi e intermediari, sia sotto il profilo di solvibilità e governance sia sotto quello della trasparenza e correttezza della condotta.

Non bisogna confondere questi piani con la soluzione della singola lite: reclamo, vigilanza, ADR e giudice hanno funzioni e presupposti diversi. In ogni caso occorre individuare soggetto, attività, rischio, fonte, potere e rimedio.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Se una compagnia è solvibile, il diniego di un sinistro non può essere scorretto?

No. Solvibilità e correttezza della gestione di una pratica di sinistro sono profili diversi. La prima riguarda la capacità dell'impresa di far fronte complessivamente ai propri impegni; il secondo richiede di verificare contratto, fatti, informazioni, procedura e regole applicabili.

ERRORE TIPICO

Errore: «Banca d'Italia e IVASS proteggono il cliente soltanto controllando il patrimonio dell'intermediario.»

Correzione: la stabilità patrimoniale è essenziale ma non esaurisce la tutela. Trasparenza, correttezza, organizzazione, gestione dei reclami e rimedi individuali operano secondo discipline e procedure proprie.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Compila la scheda per una segnalazione relativa a una polizza distribuita da una banca.

Campo	Appunto da raccogliere
Soggetti	Cliente, banca distributrice, impresa assicurativa, eventuale intermediario
Prodotto e fatto	Polizza, garanzia, vendita, sinistro o reclamo specifico
Piano di analisi	Prudenziale, condotta, trasparenza, contratto o stabilità sistemica
Documenti	Polizza, preventivo, informativa, comunicazioni, denuncia e risposta
Fonte e autorità	Disciplina da verificare, IVASS, Banca d'Italia, CONSOB o altra autorità competente
Tutela	Reclamo, ADR o giudice nel perimetro concretamente applicabile

L'esercizio è corretto se separa il rischio dell'impresa dalla questione contrattuale del cliente e non attribuisce un potere senza averne verificato la fonte.

12.5 Consolidamento e verifica

CHECKLIST PER UNA NOTA D'UFFICIO

Una nota professionale su vigilanza prudenziale deve consentire al decisore di capire che cosa è noto, quale regola si applica e che cosa resta da verificare. L'apertura contiene il quesito in una frase; il quadro distingue SSM da tutela bancaria e ABF; l'analisi collega ogni fatto a un documento. Le citazioni normative sostengono il ragionamento, ma non lo sostituiscono. Se due fonti sembrano divergere, controlla data, rango, ambito e disciplina transitoria prima di parlare di conflitto.

La sezione operativa descrive Solvency II in ordine cronologico e assegna ogni attività al soggetto competente. La parte su DORA espone rischio e alternativa, evitando verbi assoluti quando l'istruttoria è incompleta. La conclusione su IVASS e Arbitro Assicurativo propone il passo successivo, il controllo da svolgere e, se utile, un termine interno di riesame che non venga confuso con un termine legale. Riletta da sola, la nota deve mostrare perché l'opzione scelta è preferibile e quali nuovi elementi potrebbero modificarla.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito vigilanza prudenziale senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra SSM e tutela bancaria e ABF poggi su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a Solvency II giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di DORA e quale conseguenza produrrebbe su IVASS e Arbitro Assicurativo. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama vigilanza prudenziale?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. SSM e tutela bancaria e ABF possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato Solvency II nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di DORA?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su IVASS e Arbitro Assicurativo?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama vigilanza prudenziale e chiede un intervento immediato su IVASS e Arbitro Assicurativo. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere SSM da tutela bancaria e ABF e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta Solvency II, si collega DORA al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Garante privacy: poteri, procedimenti e cooperazione europea

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

13.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Applicare i fondamenti GDPR al ruolo dell'autorità di controllo, distinguendo reclamo, segnalazione, istruttoria, misure correttive, sanzioni e cooperazione europea.

Domanda guida. Quale trattamento è contestato, chi ne determina finalità e mezzi, quale diritto o obbligo è in gioco, quali prove sono disponibili e quale potere può essere esercitato nel procedimento corretto?

Output operativo. Schema reclamo–istruttoria–misura, mappa dei poteri del Garante, caso di trattamento digitale transfrontaliero e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non partire dalla parola “privacy” né dalla sanzione. Parti dal trattamento concreto: dati, soggetti, finalità, base giuridica, rischio, documenti e rimedio. Solo allora individua il Garante, il procedimento e l'eventuale cooperazione europea.

APERTURA EDITORIALE

La protezione dei dati personali non consiste nel tenere nascosta qualunque informazione. È un sistema di regole che disciplina il potere di raccogliere, usare, conservare, comunicare e rendere accessibili dati riferibili a persone fisiche. Nella pubblica amministrazione, come nel settore privato, questo sistema incide su servizi digitali, lavoro, sanità, istruzione, controlli, pubblicazioni online, accessi e rapporti con cittadini e dipendenti. Il Garante per la protezione dei dati personali è l'autorità chiamata a sorvegliarne l'applicazione nei limiti attribuiti dal GDPR, dal Codice privacy e dalle altre fonti rilevanti.

Il candidato deve però evitare due riduzioni opposte. La prima: il Garante sarebbe un semplice sportello a cui chiedere la soluzione di ogni disaccordo con un ente o un'impresa. La seconda: il Garante sarebbe soltanto l'autorità delle multe. Il suo ruolo comprende compiti di controllo, indirizzo, consultazione, cooperazione e intervento; i poteri correttivi e sanzionatori si collocano in un procedimento che deve collegare fatto, norma, prova, contraddittorio e misura proporzionata.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. collocare il Garante nel sistema europeo e nazionale di protezione dei dati;
2. distinguere poteri di indagine, correttivi, autorizzatori e consultivi;
3. distinguere reclamo, segnalazione, istruttoria e ricorso giurisdizionale;
4. spiegare perché un provvedimento correttivo e una sanzione non sono esiti automatici;
5. ricostruire la cooperazione tra autorità nel trattamento transfrontaliero senza invocare impropriamente lo sportello unico.

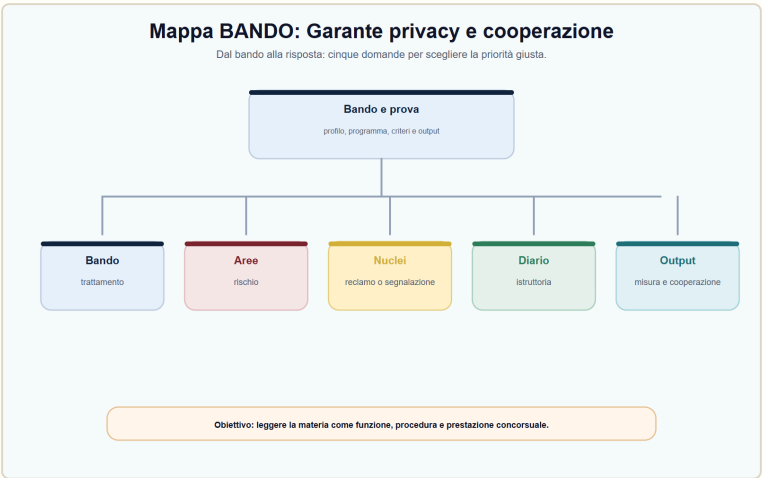


Figura 13.1 — Mappa BANDO: Garante privacy e cooperazione.

Figura 13.1 — La tavola orienta la lettura di ruolo del Garante e separa il perimetro dalle eccezioni.

IL GARANTE NEL SISTEMA GDPR: UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO, NON IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il GDPR affida a ciascuno Stato membro un'autorità di controllo indipendente. In Italia tale funzione è svolta dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante non sostituisce il titolare del trattamento nelle scelte quotidiane, non assume su di sé la responsabilità organizzativa dell'ente o dell'impresa e non redige l'informativa al posto di chi tratta i dati. Verifica invece il rispetto del quadro normativo, interviene nei casi previsti, promuove consapevolezza e contribuisce alla coerenza dell'applicazione del diritto europeo.

Il punto di partenza resta l'accountability del titolare: chi determina finalità e mezzi del trattamento deve dimostrare che le proprie scelte sono conformi. Il responsabile tratta dati per conto del titolare secondo l'incarico e le istruzioni applicabili; il RPD/DPO svolge funzioni di consulenza, sorveglianza e punto di contatto, ma non trasferisce su di sé le decisioni o le responsabilità del titolare. Il Garante verifica queste posizioni quando sono rilevanti per il caso, senza confonderle.

Soggetto	Funzione nel trattamento	Domanda da porre
Titolare	Determina finalità e mezzi	Perché e come vengono trattati i dati?
Responsabile	Tratta per conto del titolare	Quale istruzione, contratto o atto disciplina il trattamento?
RPD/DPO	Consiglia, sorveglia e coopera con l'autorità	Ha potuto operare con autonomia e risorse adeguate?
Interessato	Esercita diritti e può attivare tutele	Quale dato o diritto è concretamente coinvolto?
Garante	Controlla e interviene nei limiti normativi	Quale potere è pertinente e quale procedimento lo sorregge?

Il riferimento al GDPR non rende irrilevante la disciplina nazionale. Il Codice privacy, come adeguato al Regolamento europeo, completa il quadro negli spazi lasciati agli ordinamenti degli Stati membri; il regolamento del Garante sui procedimenti con rilevanza esterna organizza inoltre il percorso interno dell'autorità. Perciò una risposta adeguata non oppone “GDPR europeo” e “Codice nazionale”: individua il rapporto tra la fonte europea direttamente applicabile, le norme nazionali integrative e l'atto procedimentale pertinente.



Figura 13.2 — Architettura: Garante privacy e cooperazione.

Figura 13.2 — La tavola mette a confronto poteri correttivi e reclamo e segnalazione senza sovrapporli.

POTERI: INDAGARE, CORREGGERE, AUTORIZZARE, INDIRIZZARE

13.2 Istituti e distinzioni

I poteri del Garante non sono tutti della stessa natura. I poteri di indagine consentono di acquisire le informazioni necessarie per comprendere il trattamento, verificarne la liceità e accertare i fatti. I poteri correttivi permettono, quando ne ricorrano i presupposti, di intervenire sul trattamento: ad esempio con avvertimenti e ammonimenti, ingiunzioni di conformazione, ordini relativi all'esercizio dei diritti, limitazioni o divieti, rettifica o cancellazione dei dati e, nei casi previsti, sanzioni amministrative pecuniarie. Il GDPR attribuisce anche poteri autorizzatori e consultivi, che operano nei rispettivi ambiti.

L'elenco non va studiato come una graduatoria inevitabile. L'ammonimento non precede sempre una sanzione e la sanzione non è necessariamente la misura più adatta. La scelta richiede una valutazione del trattamento, della violazione, del rischio per le persone, del comportamento del soggetto destinatario, della cooperazione prestata, delle misure adottate e di tutti gli elementi richiesti dalla fonte applicabile. Le sanzioni, quando previste, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; la loro quantificazione non può essere dedotta da uno schema astratto o dalla sola risonanza del caso.

Famiglia di poteri	Finalità	Esempio di domanda istruttoria
Indagine	Acquisire fatti, documenti e dati	Quali sistemi, log, informative e procedure descrivono il trattamento?
Correttivi	Far cessare o correggere una non conformità	È necessario ordinare la conformazione, limitare il trattamento o soddisfare un diritto?
Sanzionatori	Reagire alla violazione nei casi e nei limiti previsti	Quali circostanze rendono la misura proporzionata ed effettiva?
Autorizzatori/consultivi	Prevenire criticità e orientare l'applicazione	Il caso richiede un parere, una consultazione o un atto previsto dalla disciplina?

La logica è comune alle altre autorità indipendenti: il potere non è libero perché l'interesse protetto è rilevante. Base legale, istruttoria, partecipazione, motivazione e controllo dell'atto sono garanzie che rendono legittimo l'intervento. In materia di dati questa regola è particolarmente importante, poiché un ordine di limitazione o cancellazione può incidere su servizi, obblighi organizzativi, rapporti di lavoro e libertà economiche; allo stesso modo, l'inerzia può lasciare esposti gli interessati a rischi significativi.

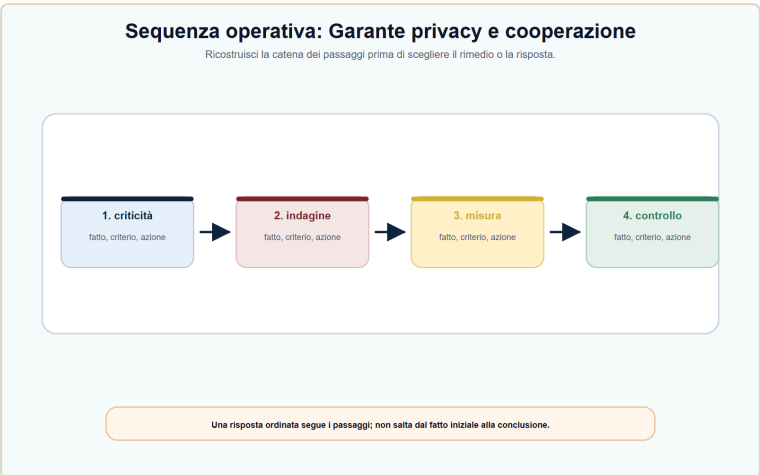


Figura 13.3 — Sequenza operativa: Garante privacy e cooperazione.

Figura 13.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

RECLAMO E SEGNALAZIONE: STRUMENTI DIVERSI, EFFETTI DIVERSI

L'interessato che ritenga violati i propri diritti può proporre un reclamo all'autorità di controllo. Il Garante lo descrive come un atto circostanziato con cui è rappresentata una violazione della disciplina di protezione dei dati. Al reclamo può seguire un'istruttoria preliminare e, se necessario, un procedimento amministrativo formale che può condurre all'esercizio dei poteri dell'articolo 58 GDPR. Il reclamo non è dunque una lettera generica di protesta: deve rendere riconoscibili trattamento, soggetti, fatti, diritto invocato e documenti disponibili.

La segnalazione è uno strumento distinto. Può portare all'attenzione del Garante una possibile non conformità e l'autorità può valutarla per l'esercizio dei propri poteri. Non è utile forzare l'equivalenza tra le due figure: chi studia deve comprendere che cambiano posizione del soggetto che agisce, contenuto dell'atto e percorso procedimentale. In entrambi i casi, la presenza di una segnalazione o di un reclamo non anticipa il giudizio finale né prova da sola la violazione.

Passaggio	Cosa va verificato	Output utile per il candidato
Fatto segnalato	Trattamento, dati, finalità, soggetti e periodo	Cronologia essenziale
Diritto o obbligo	Accesso, informativa, minimizzazione, sicurezza, base giuridica o altra regola	Fonte da controllare
Prova	Comunicazioni, screenshot, log, policy, registro, contratti e risposte	Fascicolo ragionato
Istruttoria	Competenza, rilevanza, chiarimenti e contraddittorio	Domande istruttorie
Misura	Correzione, ordine, limitazione, sanzione o archiviazione secondo il caso	Collegamento fatto–potere–motivazione

Il ricorso al Garante non elimina gli altri rimedi previsti dall'ordinamento. Il GDPR riconosce, nei casi stabiliti, anche il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro l'autorità di controllo o contro titolare e responsabile. Un candidato non deve però promettere automaticamente il risultato di una causa, di un reclamo o di una segnalazione. Deve indicare il percorso: prima la ricostruzione del fatto e della fonte; poi la tutela amministrativa, stragiudiziale o giudiziale verificata nel concreto.



Figura 13.4 — Distinzioni essenziali: Garante privacy e cooperazione.

Figura 13.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

ISTRUTTORIA, ISPEZIONE E MISURA: DALLA CRITICITÀ AL PROVVEDIMENTO

13.3 Poteri, procedura e conseguenze

Il procedimento serve a trasformare una possibile violazione in una decisione verificabile. Inizia dalla delimitazione del trattamento: non basta affermare che “sono stati violati dati personali”. Occorre capire quali dati sono coinvolti, chi li ha trattati, con quale finalità, su quale base giuridica, per quanto tempo, con quali destinatari e con quali misure di sicurezza. Una violazione di sicurezza, ad esempio, non si esaurisce nel fatto tecnico: impone di ricostruire l'evento, le misure preventive, l'impatto sugli interessati e gli adempimenti applicabili.

Richieste di informazioni, acquisizioni documentali e accertamenti ispettivi servono a colmare la distanza tra allegazione e prova. Il Garante può valutare informative, registro dei trattamenti, valutazioni d'impatto, contratti con responsabili, policy, misure tecniche e organizzative, log e comunicazioni agli interessati. Il destinatario dell'attività istruttoria deve poter far valere osservazioni e documenti secondo le garanzie previste. La motivazione conclusiva deve rendere leggibile il passaggio da fatti provati a norma applicata, e da norma applicata a misura adottata.

NOTA

BANDO in pratica. Scrivi sempre la catena: trattamento → regola → fatto → prova → potere → misura → tutela. Se salta una freccia, la risposta è incompleta o rischia di attribuire al Garante un potere non verificato.

COOPERAZIONE EUROPEA: AUTORITÀ CAPOFILA, AUTORITÀ INTERESSATE ED EDPB

Il GDPR costruisce un sistema europeo per evitare che trattamenti con effetti in più Stati ricevano risposte incoerenti. Quando ricorrono i presupposti del trattamento transfrontaliero, opera il meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità interessate. L'autorità capofila conduce il processo di cooperazione, svolge l'istruttoria e predispone un progetto di decisione, confrontandosi con le altre autorità interessate per raggiungere il consenso. Queste ultime non sono spettatrici: partecipano alla procedura e restano un riferimento per gli interessati nei rispettivi territori.

Lo sportello unico non significa che esista una sola autorità per ogni piattaforma digitale né che un cittadino debba rinunciare alla propria autorità nazionale. È un meccanismo procedurale per specifici trattamenti transfrontalieri. Occorre verificare se il trattamento avviene in più Stati membri oppure incide, o può incidere in modo sostanziale, su interessati in più Stati; occorre inoltre identificare lo stabilimento principale e la competenza alla luce dei fatti. Per attività locali o per ipotesi sottratte al meccanismo, resta necessario applicare la disciplina di competenza ordinaria.

Se le autorità non raggiungono un accordo, interviene il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) nei casi e con gli strumenti previsti. L'EDPB non conduce ordinariamente l'istruttoria nazionale al posto delle autorità: promuove cooperazione e applicazione coerente, adotta linee guida e pareri e può emanare decisioni vincolanti per risolvere controversie tra autorità. Il meccanismo di coerenza svolge una funzione più ampia di armonizzazione: impedisce che decisioni o strumenti con rilievo europeo siano valutati isolatamente.

Livello	Funzione	Cosa non confondere
Garante nazionale	Istruttoria, poteri e decisione nel proprio perimetro	Non è automaticamente capofila in ogni caso digitale
Autorità capofila	Coordina un caso transfrontaliero nel meccanismo GDPR	Non cancella il ruolo delle autorità interessate

Livello	Funzione	Cosa non confondere
Autorità interessate	Cooperano e rappresentano interessi connessi ai rispettivi territori	Non sono semplici destinatarie della decisione
EDPB	Coerenza, linee guida, pareri e decisioni vincolanti nei casi previsti	Non è il giudice di ogni reclamo individuale

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PRIVACY: UN BILANCIAMENTO, NON UN CONFLITTO ASTRATTO

Nella PA, molte questioni sottoposte al Garante nascono dal rapporto tra obblighi di pubblicità, richieste di accesso e protezione dei dati. La soluzione non è scegliere in astratto “trasparenza” o “riservatezza”. È necessario identificare la norma che impone o consente la pubblicazione, verificare quali dati siano necessari rispetto alla finalità, limitare l'esposizione di dati non pertinenti e applicare le cautele previste. La minimizzazione è una regola operativa: pubblicare un atto non implica diffondere ogni dato contenuto nell'atto.

Questo bilanciamento mostra anche la differenza tra consulenza preventiva e controllo. L'ufficio che gestisce un procedimento deve progettare il trattamento in modo conforme, coinvolgendo le figure interne previste e documentando le scelte; non può attendere un reclamo per decidere se una pubblicazione è lecita. L'intervento del Garante può correggere una non conformità o orientare l'applicazione, ma non sostituisce l'organizzazione responsabile dell'ente.



Figura 13.5 — Sintesi operativa: Garante privacy e cooperazione.

Figura 13.5 — La tavola chiude il percorso collegando cooperazione europea a bilanciamento con la trasparenza.

MAPPA BANDO

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Autorità di controllo	Garante, GDPR, Codice privacy e accountability	Mappa soggetto–funzione–responsabilità
Poteri	Indagine, correzione, sanzione, autorizzazione e consultazione	Griglia fatto–potere–limite
Procedimenti	Reclamo, segnalazione, istruttoria, provvedimento e ricorso	Schema reclamo–prova–misura
Cooperazione UE	Autorità capofila, interessate, EDPB e coerenza	Flow chart di un caso transfrontaliero
PA e pubblicazione	Necessità, proporzionalità, minimizzazione e documentazione	Checklist prima della pubblicazione online

13.4 Applicazione alla prova

NOTA

Da sapere in cinque righe. Il Garante controlla l'applicazione della disciplina sui dati personali, ma non sostituisce titolare, DPO o giudice. I suoi poteri includono indagine, correzione, sanzione, autorizzazione e consultazione nei rispettivi limiti. Reclamo e segnalazione sono strumenti diversi: il primo è circostanziato e può avviare un percorso di tutela, la seconda può far emergere una criticità da valutare. Ogni misura richiede fatto, fonte, istruttoria, garanzie e motivazione. Nei casi transfrontalieri il GDPR coordina autorità capofila e interessate; l'EDPB assicura coerenza e può risolvere conflitti tra autorità nei casi previsti.

CASO GUIDATO: PIATTAFORMA PER CANDIDATURE E PUBBLICAZIONE ECCESSIVA

Un ente pubblico utilizza una piattaforma per gestire una procedura concorsuale. Il fornitore conserva documenti di identità e curriculum oltre la fase necessaria; una sezione pubblica del sito rende scaricabili elenchi con informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste per la pubblicità della graduatoria. Alcuni candidati presentano reclamo al Garante. Il fornitore afferma che ogni scelta dipende dall'ente; l'ente replica che la piattaforma è gestita dal fornitore. Poiché il servizio è usato anche da amministrazioni di altri Stati membri, si invoca immediatamente lo sportello unico.

La prima attività è qualificare i soggetti e i trattamenti. Occorre verificare chi determina finalità e mezzi per gestione della procedura e pubblicazione, quale ruolo contrattuale ha il fornitore, quali dati sono esposti, per quali finalità, per quanto tempo e con quale base giuridica. Il contratto, il registro dei trattamenti, le istruzioni al fornitore, le impostazioni della piattaforma, le pagine pubbliche e i log sono elementi istruttori essenziali. Non è sufficiente che ciascun soggetto attribuisca all'altro la responsabilità.

Seguono due profili distinti. Per la pubblicazione, va verificata la base normativa, la necessità dei dati diffusi e la minimizzazione; per la conservazione, vanno esaminati finalità, tempi, misure organizzative e informazioni rese. Il Garante può acquisire chiarimenti e valutare i poteri correttivi appropriati. Un eventuale trattamento transfrontaliero richiede, in più, di accertare i suoi presupposti: il semplice uso della stessa tecnologia in altri Stati non basta, da solo, a individuare un'autorità capofila o a sottrarre il caso alla competenza ordinaria.

La soluzione ragionata non è “multa certa” né “privacy contro trasparenza”. È una sequenza: trattamento e ruoli → regola sulla pubblicazione e sulla conservazione → documenti e prova → procedimento → misura proporzionata → eventuale cooperazione UE. È questa sequenza che il candidato deve saper esporre.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e il funzionamento della cooperazione europea nel GDPR.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Il Garante è l'autorità di controllo italiana in materia di protezione dei dati personali. Opera nel quadro del GDPR, del Codice privacy e delle altre fonti applicabili; non sostituisce il titolare del trattamento, che resta responsabile delle finalità, dei mezzi e della conformità. Il Garante esercita poteri di indagine, correttivi, sanzionatori, autorizzatori e consultivi nei limiti di legge. Il reclamo dell'interessato è un atto circostanziato che può condurre a istruttoria e procedimento, mentre la segnalazione è uno strumento distinto per far emergere possibili violazioni.

Ogni provvedimento deve essere fondato su fatti, prove, contraddittorio e motivazione. Per trattamenti transfrontalieri, il GDPR prevede cooperazione tra autorità capofila e autorità interessate; l'EDPB promuove coerenza, adotta linee guida e può assumere decisioni vincolanti nelle controversie tra autorità.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni reclamo al Garante deve concludersi con una sanzione amministrativa?

No. Il reclamo apre un percorso di valutazione e, se necessario, di istruttoria e procedimento. L'esito dipende da competenza, fatti, prova, fonte applicabile e potere proporzionato; possono rilevare anche archiviazione, misure correttive o altri esiti previsti.

ERRORE TIPICO

Errore: «Se un servizio è online ed è usato in più Paesi, decide sempre e soltanto l'autorità del Paese in cui ha sede il fornitore.»

Correzione: lo sportello unico opera solo quando ricorrono i presupposti del GDPR per il trattamento transfrontaliero. Vanno verificati trattamento, stabilimenti, effetti sugli interessati, autorità capofila e autorità interessate; le questioni locali o sottratte al meccanismo seguono il riparto ordinario.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Compila la griglia per una possibile diffusione indebita di dati in una pagina istituzionale.

Campo	Appunto da raccogliere
Trattamento	Pubblicazione, consultazione o indicizzazione coinvolta
Soggetti	Ente titolare, fornitore/responsabile, DPO e interessati
Dati e finalità	Dati esposti, scopo della pubblicazione, necessità e proporzionalità
Fonti	GDPR, Codice privacy, norma di pubblicità/accesso e atto interno da verificare
Prove	URL, schermate datate, atto pubblicato, informative, log e comunicazioni
Percorso	Istanza al titolare, reclamo/segnalazione, Garante, giudice o cooperazione UE se pertinente

L'esercizio è corretto se non identifica la sanzione prima di aver ricostruito trattamento, regola, prova e competenza.

LABORATORIO DI QUALIFICAZIONE

13.5 Consolidamento e verifica

Per allenare ruolo del Garante, parti da un fascicolo minimo: una richiesta, due documenti non perfettamente coerenti e una fonte che attribuisce il potere. Scrivi in colonne separate i fatti provati, le allegazioni e gli elementi ancora da acquisire. Poi confronta poteri correttivi con reclamo e segnalazione: annota soggetto, presupposto, funzione ed effetto di ciascun istituto. Il confronto impedisce di scegliere la soluzione soltanto perché una parola della traccia ricorda una definizione studiata.

Passa quindi a istruttoria. Indica chi avvia l'attività, quali garanzie devono essere rispettate e quale atto può chiuderla. Se la fonte lascia un margine di valutazione, rendi espliciti i criteri: gravità, durata, diffusione, rischio, collaborazione e proporzionalità, secondo il settore applicabile. Collega cooperazione europea al documento che ne permette la verifica e tratta bilanciamento con la trasparenza come una conclusione da motivare, non come un'etichetta. La scheda è completa quando un secondo lettore può ricostruire il percorso senza conoscere l'intenzione di chi l'ha compilata.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito ruolo del Garante senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra poteri correttivi e reclamo e segnalazione poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a istruttoria giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di cooperazione europea e quale conseguenza produrrebbe su bilanciamento con la trasparenza. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

▣ VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama ruolo del Garante?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. poteri correttivi e reclamo e segnalazione possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato istruttoria nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di cooperazione europea?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su bilanciamento con la trasparenza?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama ruolo del Garante e chiede un intervento immediato su bilanciamento con la trasparenza. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere poteri correttivi da reclamo e segnalazione e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta istruttoria, si collega cooperazione europea al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

ANAC: prevenzione, vigilanza e whistleblowing

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

14.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Leggere ANAC come autorità di prevenzione e vigilanza, collegando PNA, trasparenza, contratti e whistleblowing senza duplicare la teoria generale già studiata nel VOL-01.

Domanda guida. Quale processo dell'amministrazione è esposto a rischio, quale misura organizzativa o obbligo di trasparenza è pertinente, chi deve attuarlo e quando può intervenire ANAC?

Output operativo. Mappa processo–rischio–misura, schema di vigilanza ANAC, caso whistleblowing e risposta orale.

NOTA

Regola di metodo. Non chiamare “anticorruzione” ogni irregolarità. Individua processo, rischio, soggetti, misura preventiva, prova e canale di tutela. La qualificazione corretta viene prima dell'eventuale vigilanza o sanzione.

APERTURA EDITORIALE

La prevenzione della corruzione non è una cartella di documenti da aggiornare una volta l'anno. È un metodo di governo dell'amministrazione: conoscere i processi, individuare i punti in cui una decisione può essere deviata da interessi impropri, adottare misure ragionevoli, controllarne l'effettiva applicazione e correggere gli scostamenti. In questa prospettiva, trasparenza, tracciabilità, separazione dei compiti, gestione dei conflitti di interesse, rotazione ove pertinente, controlli e canali di segnalazione sono strumenti che rendono verificabile l'azione pubblica.

ANAC opera nel sistema come autorità indipendente di promozione, regolazione e vigilanza nei perimetri stabiliti dalla legge. La sua funzione non si esaurisce nelle sanzioni, né trasforma l'Autorità nel responsabile diretto dei processi interni di ogni ente. L'amministrazione resta responsabile della qualità del proprio assetto organizzativo; ANAC orienta, vigila e interviene attraverso i poteri attribuiti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo il lettore deve saper:

1. spiegare la funzione preventiva di ANAC e il rapporto con le responsabilità dell'ente;
2. collegare PNA, programmazione anticorruzione, RPCT, misure e monitoraggio;
3. distinguere vigilanza, indirizzo, controllo, trasparenza e poteri sanzionatori;
4. qualificare correttamente una segnalazione whistleblowing, i canali e le tutele;

5. separare il procedimento ANAC da responsabilità disciplinare, penale, contabile o civile.

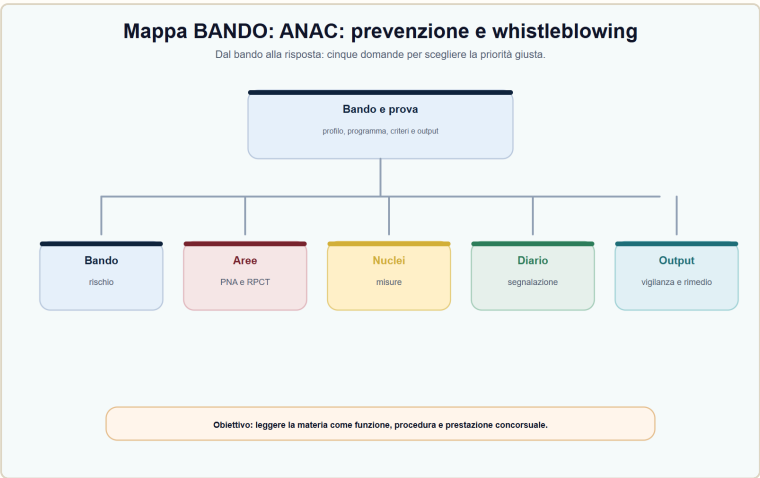


Figura 14.1 — Mappa BANDO: prevenzione e whistleblowing.

Figura 14.1 — La tavola orienta la lettura di prevenzione della corruzione e separa il perimetro dalle eccezioni.

ANAC E LA PREVENZIONE: DALL'ADEMPIMENTO AL GOVERNO DEL RISCHIO

La corruzione amministrativa non coincide soltanto con il reato. In chiave preventiva, comprende il rischio che una funzione pubblica sia esercitata in modo non imparziale, opaco o orientato a interessi diversi da quelli istituzionali. Per questo la legge n. 190/2012 e le discipline collegate puntano su una strategia che non attende necessariamente l'illecito concluso: interviene sull'organizzazione, sui processi e sulle condizioni che possono favorire deviazioni.

ANAC promuove trasparenza e buona gestione e svolge compiti di regolazione, vigilanza, consulenza, ispezione e sanzione nei settori attribuiti. Il candidato deve però collocare ciascuna funzione nel suo oggetto. In prevenzione della corruzione, il punto centrale è la capacità dell'ente di passare da un rischio astratto a misure effettive; in trasparenza, la questione è il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e il relativo controllo; nei contratti pubblici, l'Autorità esercita funzioni specifiche sul mercato e sulle stazioni appaltanti. Dire che «ANAC controlla tutto» è quindi inesatto.

Livello	Domanda essenziale	Output corretto
Processo	Dove si forma la decisione o si usa una risorsa pubblica?	Mappa del processo e dei passaggi sensibili
Rischio	Quale condotta o vulnerabilità può deviare l'interesse pubblico?	Descrizione concreta, non formula generica

Livello	Domanda essenziale	Output corretto
Misura	Quale presidio è adeguato e sostenibile?	Controllo, tracciabilità, trasparenza, separazione o altra misura motivata
Monitoraggio	Come si verifica che la misura funzioni?	Indicatore, responsabilità, evidenza e riesame
Vigilanza	Quale potere può esercitare ANAC se emergono criticità?	Fonte, procedimento e misura da verificare

Il metodo è più importante dell'elenco. Un ente non previene il rischio copiando una tabella standard: deve conoscere struttura, attività, relazioni esterne, risorse gestite e vulnerabilità specifiche. Una misura utile per una gara complessa può essere irrilevante per un procedimento di autorizzazione; un obbligo di pubblicazione può migliorare il controllo diffuso, ma non sostituisce la verifica interna della legittimità della decisione.

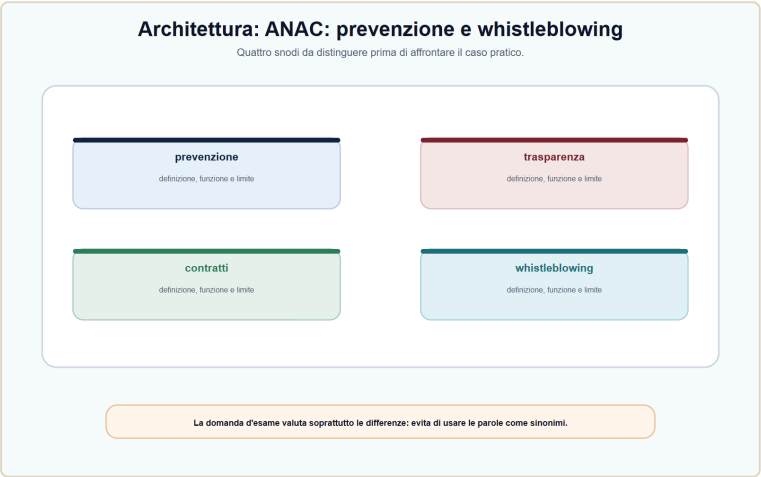


Figura 14.2 — Architettura: ANAC: prevenzione e whistleblowing.

Figura 14.2 — La tavola mette a confronto PNA e programmazione e RPCT senza sovrapporli.

PNA, PROGRAMMAZIONE E RPCT: UNA CATENA DI RESPONSABILITÀ

Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce il riferimento per la strategia nazionale di prevenzione e per gli indirizzi rivolti alle amministrazioni. Il PNA 2025, approvato da ANAC con delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, va letto come strumento di orientamento: aiuta a costruire misure proporzionate ai processi e ai rischi, ma non autorizza la trasposizione meccanica di modelli uguali per enti diversi. La pianificazione interna deve essere coerente con dimensione, funzioni, risorse, contesto e disciplina applicabile, anche nel raccordo con gli strumenti di programmazione dell'ente.

14.2 Istituti e distinzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha una funzione di impulso, coordinamento e presidio del sistema interno secondo le attribuzioni normative e organizzative. Non può però sostituire organi di indirizzo, dirigenti, responsabili di procedimento, uffici di controllo o gestori dei canali di segnalazione. Se tutti gli obblighi sono scaricati sull'RPCT, l'ente costruisce un sistema apparente: il responsabile raccoglie dati e redige documenti, ma chi gestisce i processi non modifica comportamenti, controlli o flussi informativi.

Attore	Responsabilità principale	Errore da evitare
Organo di indirizzo	Definisce indirizzi e assicura risorse e responsabilità organizzative	Considerare la prevenzione un compito solo tecnico
RPCT	Coordina, propone, monitora e segnala criticità nel proprio ruolo	Farne il responsabile esclusivo di ogni rischio
Dirigenti e responsabili	Applicano misure nei processi, organizzano controlli e rendicontano	Limitarsi a dichiarazioni formali di conformità
Personale	Rispetta regole, segnala criticità e collabora ai controlli	Pensare che integrità e prevenzione riguardino solo i vertici
ANAC	Indirizza, vigila e interviene nei limiti attribuiti	Attribuirle la gestione ordinaria dell'ente

La programmazione preventiva è efficace quando collega un rischio a un comportamento osservabile. «Rafforzare la legalità» è una finalità; non è ancora una misura. Più utile è stabilire, ad esempio, chi verifica determinate incompatibilità, con quali dati, in quale momento del procedimento, come documenta l'esito e chi riceve il risultato. In questo modo il monitoraggio non verifica se il documento esiste, ma se il presidio ha operato.

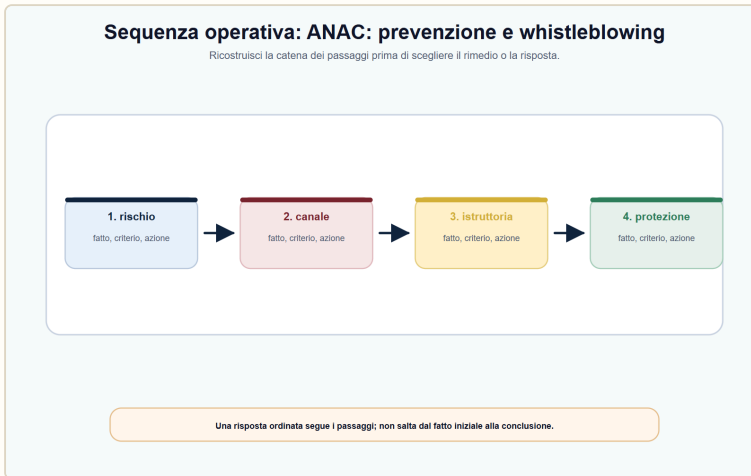


Figura 14.3 — Sequenza operativa: ANAC: prevenzione e whistleblowing.

Figura 14.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

VIGILANZA ANAC, TRASPARENZA E CONTRATTI: DISTINGUERE GLI OGGETTI

ANAC esercita vigilanza in ambiti diversi. In materia di anticorruzione e trasparenza, può verificare l'adozione e l'effettività di misure, gli obblighi di pubblicazione, le segnalazioni e le condizioni che rendono il sistema prevenzione credibile. Nell'area dei contratti pubblici esercita funzioni specifiche di regolazione e vigilanza, che richiedono di considerare il Codice dei contratti, gli atti dell'Autorità e i dati della procedura. Il capitolo non sostituisce la disciplina specialistica degli appalti: insegna a non confondere il controllo preventivo sul rischio con la ricostruzione completa della gara.

La trasparenza serve a rendere conoscibili informazioni rilevanti e a consentire responsabilità e controllo; non rende automaticamente lecito pubblicare ogni documento o dato. Gli obblighi di pubblicazione devono essere verificati insieme alla disciplina sulla protezione dei dati personali, alla pertinenza, alla necessità e alle regole di accesso. ANAC non decide in astratto che la pubblicità prevalga sempre: il corretto bilanciamento nasce dalla fonte che regola quel dato, quell'atto e quel procedimento.

La vigilanza non è sinonimo di colpevolezza. Una segnalazione, un'anomalia nei dati o l'assenza di una pubblicazione possono avviare una verifica; la conclusione richiede competenza, istruttoria, acquisizione di elementi, contraddittorio nei casi previsti e motivazione. Anche gli atti di indirizzo, i pareri e i provvedimenti d'ordine hanno natura e presupposti diversi. Il candidato deve quindi formulare la domanda giusta: quale potere attribuisce la fonte, per quale oggetto, con quale procedura e con quale possibile effetto?

NOTA

BANDO in pratica. Per ogni episodio di possibile irregolarità, scrivi una riga per ciascun piano: organizzativo-preventivo, trasparenza, contratti, disciplinare, penale/contabile. Un fatto può toccarne più di uno, ma nessun piano assorbe automaticamente gli altri.



Figura 14.4 — Distinzioni essenziali: ANAC: prevenzione e whistleblowing.

Figura 14.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

WHISTLEBLOWING: EMERSIONE DELLE VIOLAZIONI E PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Il whistleblowing, disciplinato dal d.lgs. n. 24/2023, protegge le persone che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nel contesto lavorativo, quando ricorrono le condizioni previste. La sua funzione è favorire l'emersione tempestiva di condotte o omissioni rilevanti nell'interesse pubblico o nell'integrità dell'amministrazione o dell'ente. Perciò non coincide con una contestazione personale sul proprio rapporto di lavoro, con una richiesta di riesame di un provvedimento, con una doglianza generica o con la diffusione indiscriminata di informazioni.

Il sistema prevede canali e tutele differenziati. Il canale interno è un presidio centrale nel contesto di lavoro; l'ente deve assicurare modalità idonee, riservatezza e gestione corretta secondo la disciplina applicabile. Il canale esterno presso ANAC non è un'alternativa liberamente scegliibile per convenienza: è utilizzabile nelle condizioni stabilite dalla legge, tra le quali rientrano, in sintesi, assenza o non conformità del canale interno obbligatorio, mancato seguito alla segnalazione interna, rischio ragionevole di inefficacia o ritorsione, oppure pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Divulgazione pubblica e denuncia alle autorità competenti costituiscono ulteriori percorsi, con presupposti propri.

14.3 Poteri, procedura e conseguenze

Elemento	Domanda di qualificazione	Errore frequente
Contesto	L'informazione è stata acquisita nel contesto lavorativo?	Trattare ogni notizia esterna come whistleblowing
Contenuto	Riguarda una violazione rientrante nel perimetro normativo?	Usare il canale per un dissenso organizzativo generico
Interesse	Mira all'interesse pubblico o all'integrità dell'ente?	Confondere il canale con una vertenza individuale
Canale	Interno, esterno ANAC, divulgazione o denuncia: quali presupposti ricorrono?	Scegliere il canale esterno senza verificare le condizioni
Tutela	Esistono riservatezza, ragionevolezza e protezione da ritorsioni?	Credere che ogni segnalazione anonima o infondata riceva le stesse tutele

La riservatezza protegge identità e informazioni nei limiti della legge e del procedimento; il divieto di ritorsione protegge la persona segnalante dalle conseguenze pregiudizievoli collegate alla segnalazione. Entrambe le tutele sono essenziali per rendere affidabile il sistema, ma non autorizzano segnalazioni consapevolmente false né eliminano la necessità di agire con ragionevole convinzione sulla veridicità delle informazioni. L'amministrazione deve quindi organizzare un canale sicuro e imparziale, senza trasformarlo in un canale informale di gestione del personale.

ANAC E LE SEGNALAZIONI ESTERNE: PROCEDIMENTO, NON AUTOMATISMO

ANAC gestisce le segnalazioni esterne e le comunicazioni relative a possibili ritorsioni nel quadro stabilito dal d.lgs. n. 24/2023, dalle linee guida e dal regolamento dell'Autorità. Il procedimento serve anzitutto a verificare la ricevibilità e la pertinenza della comunicazione, a preservare la riservatezza e a individuare eventuali misure o interlocuzioni necessarie. Non decide automaticamente ogni vicenda lavorativa né sostituisce il datore di lavoro, il giudice del lavoro, l'autorità giudiziaria o la Corte dei conti.

Quando si allega una ritorsione, occorre distinguere l'atto sfavorevole dalla sua possibile connessione con la segnalazione. Trasferimento, mancato rinnovo, valutazione negativa o esclusione da un incarico non sono automaticamente ritorsivi: vanno ricostruiti contesto, cronologia, motivazioni, soggetti coinvolti, criteri applicati e documenti. Allo stesso modo, la protezione non può essere negata soltanto perché la segnalazione non ha condotto all'accertamento definitivo della violazione, se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina. Il ragionamento deve essere probatorio e non intuitivo.

Fase	Verifica indispensabile	Documento o prova utile
Ricezione	Canale, soggetto e contenuto rientrano nel perimetro?	Segnalazione, allegati e dati di contesto
Qualificazione	Violazione, informazione lavorativa e interesse protetto sono individuabili?	Cronologia, atti, comunicazioni e regolamenti
Riservatezza	Identità e informazioni sono trattate secondo le cautele applicabili?	Accessi al fascicolo, ruoli autorizzati e tracciatore
Istruttoria	Quali verifiche sono necessarie e quale autorità è competente?	Richieste di chiarimenti, documenti e riscontri
Esito	Occorre tutela, invio, vigilanza o altra azione prevista?	Motivazione e collegamento fatto–potere–misura

La correttezza del procedimento protegge tutte le persone coinvolte: chi segnala, chi è menzionato, l'ente e i terzi. Per questo il candidato deve evitare formule come «il segnalante ha sempre ragione» o «la segnalazione è segreta in assoluto». Riservatezza, difesa, accesso e circolazione delle informazioni sono disciplinati da fonti e limiti da verificare nel caso concreto.

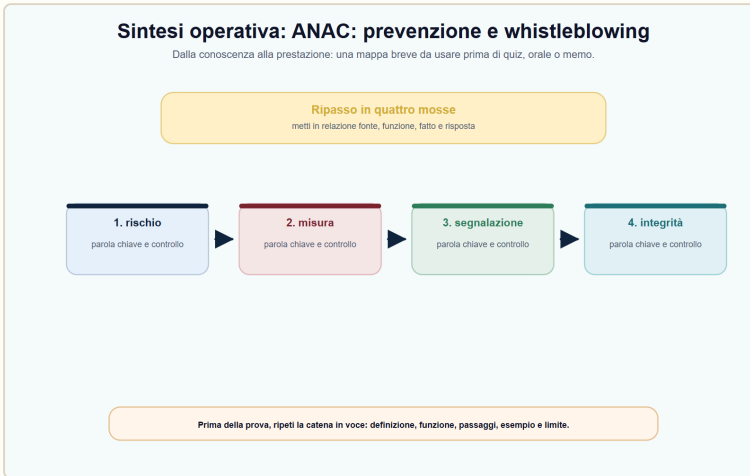


Figura 14.5 — Sintesi operativa: ANAC: prevenzione e whistleblowing.

Figura 14.5 — La tavola chiude il percorso collegando canali whistleblowing a prova della ritorsione.

LA PROVA DELLA RITORSIONE

La protezione non richiede al segnalante di dimostrare direttamente il movente interiore di chi ha adottato la misura. Nei procedimenti giudiziari o amministrativi e nelle controversie stragiudiziali, quando il segnalante prova di avere effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione conforme e di avere subito una condotta ritenuta ritorsiva, si presume il collegamento: chi ha adottato la misura deve dimostrare che essa è fondata su ragioni estranee. La presunzione opera anche nella valutazione ANAC, nel contraddittorio con il presunto responsabile.

La regola non autorizza automatismi. Occorre verificare che ricorrano ambito soggettivo e oggettivo del d.lgs. n. 24/2023, condizioni della tutela e sequenza temporale; meri sospetti o voci non bastano. Inoltre l'inversione dell'onere della prova non si estende automaticamente ai soggetti collegati indicati dall'art. 3, comma 5 — come facilitatori, taluni colleghi ed enti — se sono essi a lamentare la ritorsione. La protezione può riguardarli, ma il regime probatorio resta distinto.

Nel caso di un trasferimento successivo alla segnalazione, il funzionario non conclude subito che vi sia ritorsione. Registra segnalazione e misura, conserva date e atti, verifica le condizioni di tutela e chiede al soggetto che ha disposto il trasferimento le ragioni organizzative e la documentazione contemporanea alla decisione. ANAC accerta la ritorsione nei limiti delle proprie attribuzioni; la dichiarazione di nullità dell'atto spetta all'autorità giudiziaria. Questa distinzione fra presunzione, prova contraria, competenza amministrativa ed effetto civilistico rende la risposta precisa e impedisce di promettere rimedi automatici.

MAPPA BANDO

14.4 Applicazione alla prova

Voce del bando	Nucleo da padroneggiare	Output da allenare
Prevenzione della corruzione	Processo, rischio, misura, monitoraggio e responsabilità	Mappa processo–rischio–presidio
PNA e RPCT	Indirizzo nazionale, programmazione interna e ruoli	Tabella attore–compito–evidenza
Vigilanza ANAC	Indirizzo, controllo, trasparenza, contratti e poteri	Schema oggetto–fonte–procedimento
Whistleblowing	Contenuto, canali, riservatezza e ritorsioni	Checklist di qualificazione della segnalazione
Responsabilità	Distinzione fra piani preventivo, disciplinare, contabile e penale	Caso con più percorsi possibili

NOTA

Da sapere in cinque righe. ANAC promuove trasparenza e buona gestione e svolge funzioni di prevenzione, vigilanza, regolazione, consulenza e intervento nei limiti attribuiti. La prevenzione si basa su processi, rischi, misure e monitoraggio; PNA e RPCT non sostituiscono la responsabilità dei vertici e degli uffici. Trasparenza e contratti pubblici sono ambiti collegati ma dotati di regole proprie. Il whistleblowing riguarda segnalazioni qualificate nel contesto lavorativo e richiede canali e presupposti corretti. La segnalazione non accerta da sola un illecito e non sostituisce procedimenti disciplinari, penali, contabili o civili.

CASO GUIDATO: AFFIDAMENTO RICORRENTE, CANALE INTERNO E PRESUNTA RITORSIONE

Un dipendente di un ente segnala attraverso il canale interno che piccoli affidamenti relativi a un servizio informatico sono ripetutamente assegnati agli stessi operatori, con motivazioni simili e documentazione incompleta. Dopo alcune settimane viene escluso da un gruppo di lavoro. L'ente sostiene che l'esclusione dipenda da esigenze organizzative; il dipendente ritiene di aver subito una ritorsione e invia direttamente la segnalazione ad ANAC, allegando soltanto alcuni messaggi di posta elettronica.

Il caso richiede quattro piani. Primo: processo e prevenzione. Occorre ricostruire affidamenti, responsabilità, programmazione, controlli, conflitti di interesse e tracciabilità; la ricorrenza degli affidamenti è un segnale da verificare, non la prova automatica di un illecito. Secondo: contratti e trasparenza. Vanno individuati gli obblighi e i dati rilevanti, senza supporre che ogni irregolarità documentale abbia la stessa conseguenza. Terzo: whistleblowing. Bisogna verificare contenuto della segnalazione, canale interno, riscontro ricevuto e condizioni per l'eventuale canale esterno.

Quarto: ritorsione. L'esclusione dal gruppo di lavoro deve essere confrontata con il tempo della segnalazione, le motivazioni dell'ente, le prassi organizzative, i criteri di scelta e gli atti disponibili. Non basta la successione temporale; non basta neppure l'etichetta "esigenza organizzativa". ANAC potrà operare nel proprio perimetro, mentre eventuali profili disciplinari, contabili o penali seguono le competenze e i procedimenti propri. La risposta efficace separa i piani e indica le prove necessarie.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Illustri il ruolo di ANAC nella prevenzione della corruzione, nella vigilanza e nella tutela del whistleblower.

RISPOSTA ORALE MODELLO

«ANAC è un'autorità indipendente che promuove trasparenza e buona gestione e svolge funzioni di prevenzione, regolazione, vigilanza, consulenza e intervento nei settori attribuiti, tra cui anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici. La prevenzione non è un adempimento formale: parte dall'analisi dei processi e dei rischi, individua misure proporzionate e ne verifica l'effettività. Il PNA offre indirizzi nazionali, mentre l'ente resta responsabile della propria programmazione e i diversi soggetti interni, incluso l'RPCT, esercitano compiti differenziati.

Nel whistleblowing, il d.lgs. n. 24/2023 tutela chi segnala violazioni acquisite nel contesto lavorativo e nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente. Il canale esterno ANAC opera alle condizioni previste dalla legge; riservatezza e divieto di ritorsione richiedono un procedimento corretto e non sostituiscono l'accertamento disciplinare, penale, contabile o civile.»

DOMANDA-TRAPPOLA

Una denuncia di disagio lavorativo è sempre una segnalazione whistleblowing protetta?

No. Occorre verificare che riguardi informazioni su violazioni rientranti nella disciplina, acquisite nel contesto lavorativo, e che sia effettuata nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente attraverso il canale e con le condizioni applicabili. Le tutele del lavoro restano comunque valutabili nei loro procedimenti propri.

ERRORE TIPICO

Errore: «Il PNA è un piano che ogni amministrazione deve copiare integralmente nel proprio documento interno.»

Correzione: il PNA definisce strategia e indirizzi nazionali. L'ente deve tradurli in misure proporzionate a struttura, processi, rischi e risorse, integrandoli negli strumenti organizzativi applicabili e monitorandone l'attuazione.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Completa la griglia per una possibile criticità nel ciclo di affidamento di un ente.

Campo	Appunto da raccogliere
Processo	Programmazione, affidamento, esecuzione, pagamento o controllo interessato
Rischio	Favoritismo, conflitto, carenza di tracciabilità, opacità o altra vulnerabilità da qualificare
Soggetti	Responsabile, ufficio, dirigente, RPCT, operatore economico e terzi coinvolti
Misura	Controllo, separazione, pubblicazione, dichiarazione, tracciabilità o monitoraggio pertinente
Prove	Atti, cronologie, dati, comunicazioni, registri e documenti di gara
Canale e seguito	Gestione ordinaria, misura preventiva, whistleblowing, vigilanza ANAC o altra autorità competente

L'esercizio è corretto se non qualifica come corruzione ogni anomalia e se indica, per ciascun possibile seguito, la fonte e il procedimento da verificare.

PROVA DI TRASFERIMENTO

14.5 Consolidamento e verifica

Immagina che la stessa questione su prevenzione della corruzione compaia prima in un quiz, poi all'orale e infine in un caso. Nel quiz cerca la distinzione decisiva fra PNA e programmazione e RPCT; all'orale enuncia criterio, limite ed esempio; nel caso individua fatti, fonte, competenza e passo istruttorio. Il contenuto di base non cambia, ma cambia la forma della prestazione: una risposta lunga non è automaticamente più completa e una risposta breve non può omettere il presupposto.

Usa vigilanza e trasparenza come snodo operativo. Domandati quale documento manca, chi può richiederlo e quale conseguenza sarebbe prematura prima di acquisirlo. Per canali whistleblowing, controlla se la regola descritta è stabile o dipende da data, bando, elenco o atto applicativo. Chiudi su prova della ritorsione con una frase condizionata ai fatti realmente accertati. Questa prova di trasferimento serve anche al proofreading concettuale: se una stessa formula produce identica risposta in tre situazioni diverse, probabilmente il testo è troppo generico e va ricondotto al perimetro concreto.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito prevenzione della corruzione senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra PNA e programmazione e RPCT poggi su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a vigilanza e trasparenza giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di canali whistleblowing e quale conseguenza produrrebbe su prova della ritorsione. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama prevenzione della corruzione?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. PNA e programmazione e RPCT possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usata vigilanza e trasparenza nel caso proposto?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di canali whistleblowing?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su prova della ritorsione?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama prevenzione della corruzione e chiede un intervento immediato su prova della ritorsione. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere PNA e programmazione da RPCT e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta vigilanza e trasparenza, si collega canali whistleblowing al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.

Laboratorio delle prove authority

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

15.1 Quadro e criterio di lettura

Obiettivo. Trasformare le conoscenze settoriali in output concorsuali: quesito sintetico, caso, nota economico-regolatoria, schema di decisione, memo in inglese e colloquio tecnico.

Domanda guida. La traccia chiede di definire, decidere, comparare, misurare o proporre un percorso? Quale interesse è protetto e quale catena di fonti, fatti, poteri, procedure e prove deve comparire nell'output?

Output operativo. Dieci simulazioni, rubrica di autovalutazione, diario degli errori e piano personale 30/60/90 giorni.

NOTA

Regola di metodo. In una prova authority non cominciare dalla soluzione. Comincia dalla qualificazione: quale fatto, quale settore, quale fonte, quale potere e quale prova? Una conclusione prudente e motivata vale più di una sanzione nominata senza presupposti.

APERTURA EDITORIALE

Il laboratorio non è la parte conclusiva in cui si “controlla se si ricorda la teoria”. È il luogo in cui la teoria diventa capacità di lavoro. Un candidato può conoscere le definizioni di regolazione, vigilanza, consultazione, sanzione o tutela dell'utente e tuttavia produrre un elaborato debole se non sa selezionare la fonte, ordinare il fatto, distinguere le autorità competenti e dichiarare quali verifiche mancano.

Le prove delle authority chiedono spesso un ragionamento composto: diritto e procedimento, dati e mercato, garanzie e impatto della decisione. Per questa ragione l'allenamento non consiste nel recitare tutti i capitoli del modulo. Consiste nell'applicare una struttura ripetibile a problemi diversi. La catena che hai usato nell'intero volume resta il tuo strumento principale:

NOTA

fonte → interesse protetto → fatto o problema → potere → procedimento e garanzie → decisione o rimedio → controllo.

OBIETTIVO OPERATIVO DEL CAPITOLO

Al termine del laboratorio il lettore deve saper:

- 1. leggere una traccia distinguendo richiesta espressa, dati utili e dati mancanti;
- 2. scegliere il formato dell'output: quesito, caso, nota, schema, memo o risposta orale;
- 3. usare i percorsi G, E e P senza confonderne le priorità;
- 4. costruire una risposta con fonte, fatto, potere, prova, garanzia e conclusione;
- 5. autovalutare contenuto, metodo, chiarezza, prudenza e gestione del tempo;
- 6. aggiornare il piano di studio alla luce degli errori reali e del bando target.

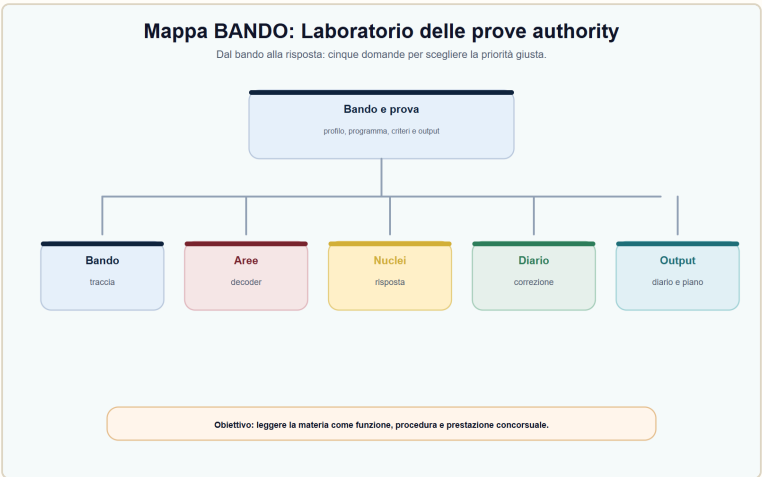


Figura 15.1 — Mappa BANDO: Laboratorio delle prove authority.

Figura 15.1 — La tavola orienta la lettura di decoder della traccia e separa il perimetro dalle eccezioni.

PRIMA DELLA RISPOSTA: IL DECODER DELLA TRACCIA

Una traccia può essere breve e ugualmente complessa. «Valuti l'intervento dell'Autorità» non chiede un commento generico: impone di capire quale Autorità, quale intervento, quale materia e quale standard di valutazione siano pertinenti. Prima di scrivere, annota sei elementi in forma telegrafica.

Campo	Domanda	Cosa scrivere nel foglio di brutta
Verbo della traccia	Illustrare, valutare, proporre, redigere, comparare?	Tipo di risposta richiesto
Settore	Concorrenza, servizio regolato, comunicazioni, finanza, privacy, integrità?	Autorità e fonti da cercare

Campo	Domanda	Cosa scrivere nel foglio di brutta
Interesse protetto	Utente, investitore, concorrenza, stabilità, dato, integrità pubblica?	Finalità da dichiarare
Fatti certi	Che cosa è davvero affermato?	Cronologia e soggetti
Fatti mancanti	Quale informazione serve prima di decidere?	Verifiche e prove necessarie
Output	Quesito, parere, memo, atto o risposta orale?	Struttura e lunghezza

Questo lavoro richiede poco tempo ma evita l'errore più costoso: rispondere a una domanda immaginata. Se la traccia non fornisce l'elemento necessario per concludere, non inventarlo. Dichiaralo e spiega come lo verifichereesti. In un concorso per authority questa prudenza dimostra padronanza del procedimento, non indecisione.

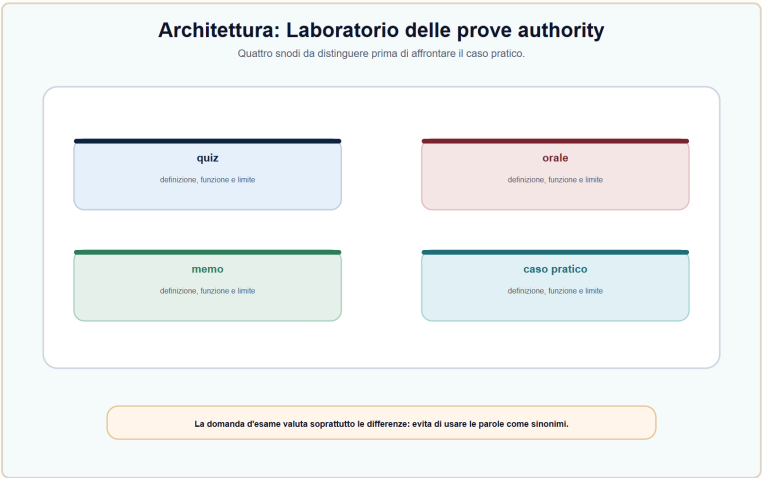


Figura 15.2 — Architettura: Laboratorio delle prove authority.

Figura 15.2 — La tavola mette a confronto profilo giuridico e profilo economico senza sovrapporli.

I PERCORSI G, E E P NELLA PROVA

Il modulo distingue tre percorsi di allenamento. Non sono tre recinti chiusi: sono priorità diverse nella selezione delle fonti e nella forma dell'argomentazione.

Percorso	Baricentro della prova	Domanda iniziale	Rischio tipico
G — giuridico	Fonte, competenza, procedimento, garanzie e rimedi	Quale potere può essere esercitato e con quali limiti?	Citare norme senza applicarle ai fatti
E — economico-regolatorio	Problema di mercato, dati, incentivi, costi, qualità e impatti	Quale evidenza serve per scegliere una misura efficiente e proporzionata?	Usare indicatori o formule senza nesso regolatorio
P — giuridico-economico	Integrazione tra regola, mercato, dato e decisione	Come si costruisce una misura giuridicamente fondata e tecnicamente motivata?	Accumulare nozioni senza una tesi ordinata

Il percorso G non può ignorare i fatti economici che spiegano un potere; il percorso E non può ignorare fonte e garanzie; il percorso P non deve raddoppiare il programma, ma tenere insieme i due piani. In ogni elaborato, quindi, scrivi almeno una frase sul perché la misura tutela un interesse e almeno una frase sul procedimento che ne rende controllabile l'esercizio.



Figura 15.3 — Sequenza operativa: Laboratorio delle prove authority.

Figura 15.3 — La tavola ricostruisce il passaggio dai fatti alla competenza e alla decisione.

LA STRUTTURA UNIVERSALE DELL'ELABORATO

Per un quesito sintetico o un caso, usa sei blocchi. Non devono comparire necessariamente come sei titoli, ma devono essere riconoscibili.

1. Qualificazione. Definisci il problema e il settore, senza anticipare la conclusione.
2. Fonte e competenza. Individua la disciplina e l'autorità competente o il riparto da verificare.
3. Fatti e prove. Distingui ciò che è noto da ciò che va acquisito.
4. Procedimento e garanzie. Indica istruttoria, contraddittorio, consultazione, riservatezza o altre garanzie pertinenti.
5. Opzioni e proporzionalità. Collega le possibili misure al fatto, al rischio e all'interesse protetto.
6. Conclusione operativa. Formula un esito condizionato alle verifiche, indicando eventuale controllo o rimedio.

15.2 Istituti e distinzioni

NOTA

Come lo chiede la commissione. Una risposta eccellente non è quella che usa più sigle. È quella in cui ogni frase svolge una funzione: qualifica, prova, collega, limita o conclude. Elimina ciò che non aiuta a risolvere la traccia.



Figura 15.4 — Distinzioni essenziali: Laboratorio delle prove authority.

Figura 15.4 — La tavola evidenzia le distinzioni da controllare prima di rispondere.

DIECI SIMULAZIONI: COME USARLE

Le tracce che seguono sono originali e non riproducono prove ufficiali. Allenano le competenze evidenziate da bandi rappresentativi del settore. Per ciascuna: concediti il tempo fissato dal bando; scrivi senza consultare appunti; correggi con la griglia; poi prepara una versione orale di novanta secondi. Le fonti normative e regolamentari vanno verificate sul bando e al cut-off della prova.

PERCORSO G — SIMULAZIONE G1: PRATICA COMMERCIALE E ISTRUTTORIA

Traccia. Un operatore pubblicizza online un abbonamento come “senza vincoli”, ma le condizioni contrattuali prevedono costi di recesso riportati in una sezione poco visibile. Numerosi consumatori segnalano il problema. Illustra come imposteresti la verifica dell'Autorità competente.

Chiave di correzione. Non affermare subito che esista una pratica scorretta. Qualifica il messaggio, il destinatario, il prodotto e il mercato; individua le informazioni, la loro visibilità e il possibile scarto tra promessa e condizioni. Ricostruisci potere, istruttoria, documenti, comunicazioni, contraddittorio e possibili misure nel perimetro applicabile. Distingui l'enforcement generale dalla tutela contrattuale del singolo consumatore.

PERCORSO G — SIMULAZIONE G2: RECLAMO PRIVACY E POTERI DEL GARANTE

Traccia. Un candidato a una selezione pubblica scopre che una pagina istituzionale indicizza documenti contenenti dati ulteriori rispetto a quelli necessari per la pubblicazione della graduatoria. Redigi uno schema di istruttoria per il Garante.

Chiave di correzione. Separa obbligo di pubblicità, minimizzazione, dati esposti, ruoli del titolare e del fornitore, prove digitali e possibile tutela dell'interessato. Indica che reclamo e segnalazione non anticipano l'esito; una misura correttiva richiede fonte, verifica e motivazione. Non risolvere il caso con la formula «privacy prevale sempre sulla trasparenza».

PERCORSO G — SIMULAZIONE G3: WHISTLEBLOWING E RITORSIONE

Traccia. Un dipendente ha segnalato tramite il canale interno anomalie nell'esecuzione di un contratto. Poco dopo riceve una valutazione professionale negativa. Predisponi una nota sui controlli necessari prima di qualificare il fatto come ritorsione.

Chiave di correzione. Verifica contesto lavorativo, contenuto della segnalazione, canale, cronologia, conoscenza della segnalazione, motivazioni della valutazione, criteri usati e comparazione con situazioni analoghe. Distingui la comunicazione di ritorsione dalla prova dell'illecito contrattuale e dai procedimenti disciplinari, contabili o penali eventualmente rilevanti. La tutela del segnalante non rende irrilevante la prova.

PERCORSO E — SIMULAZIONE E1: QUALITÀ DEL SERVIZIO E INCENTIVO REGOLATORIO

Traccia. In un servizio regolato i tempi medi di risposta ai reclami aumentano, mentre i costi dichiarati dal gestore restano invariati. Proponi una nota di analisi preliminare per l'Autorità di regolazione.

Chiave di correzione. Definisci il servizio, gli utenti interessati, l'indicatore di qualità e il periodo di osservazione. Chiedi dati disaggregati, confronti temporali e territoriali, metodologia di rilevazione, reclami, cause organizzative e possibili effetti distributivi. L'ipotesi di incentivo o standard deve seguire, non precedere, l'evidenza; valuta anche consultazione, proporzionalità e monitoraggio.

PERCORSO E — SIMULAZIONE E2: CONSULTAZIONE E IMPATTO REGOLATORIO

Traccia. Un'Autorità intende aggiornare le regole di accesso a una rete essenziale. Elabora la scaletta di una consultazione che consenta di comparare le opzioni regolatorie.

Chiave di correzione. Parti dal problema e dagli obiettivi; identifica stakeholder, dati necessari, opzioni realistiche, impatti su concorrenza, investimenti, utenti e operatori minori. Spiega che la consultazione non è un referendum: raccoglie evidenze e ragioni da valutare nella motivazione. Prevedi pubblicazione dei contributi secondo le regole applicabili, analisi delle osservazioni e monitoraggio successivo.

PERCORSO E — SIMULAZIONE E3: TARIFFA, DATI E CONTABILITÀ REGOLATORIA

Traccia. Un gestore propone un incremento tariffario per coprire costi comuni di attività regolata e non regolata. Indica i dati e i controlli necessari per valutarne l'ammissibilità.

Chiave di correzione. Non calcolare una tariffa senza base dati. Richiedi separazione contabile, criteri di imputazione, cost driver, perimetro delle attività, verificabilità delle fonti e coerenza nel tempo. La questione è evitare trasferimenti impropri di costo e mantenere un collegamento tra tariffa, qualità, investimento e tutela dell'utente, secondo il metodo applicabile.

PERCORSO P — SIMULAZIONE P1: PIATTAFORMA DIGITALE, UTENTI E CONCORRENZA

Traccia. Una piattaforma modifica le condizioni di accesso per gli operatori professionali e rende meno visibili alcune offerte, senza spiegare i criteri. Esponi quali profili devono essere distinti prima di individuare l'autorità competente.

Chiave di correzione. Separa comunicazioni e servizi digitali, tutela dell'utente o dell'operatore, concorrenza, trasparenza dei criteri, eventuale regolazione europea e riparto nazionale. Non basta indicare AGCOM o AGCM: descrivi attività, soggetti, effetti, fonte, dati da acquisire e possibili cooperazioni. Il fatto digitale non elimina il bisogno di una competenza specifica.

PERCORSO P — SIMULAZIONE P2: INTERMEDIARIO FINANZIARIO, CONDOTTA E PRUDENZA

Traccia. Un cliente lamenta che una banca abbia proposto un prodotto complesso senza spiegare rischi e costi; nello stesso periodo emergono notizie sulla riduzione della redditività dell'istituto. Redigi una nota che distingua i possibili piani di controllo.

Chiave di correzione. Distingui subito condotta verso il cliente, servizio e prodotto; stabilità e sana gestione dell'intermediario; eventuale mercato finanziario; rimedi individuali. La perdita o il disagio economico non provano automaticamente violazione o fragilità prudenziale. Indica documenti, flussi informativi e autorità da qualificare secondo prodotto e fonte, evitando un riparto per slogan.

15.3 Poteri, procedura e conseguenze

PERCORSO P — SIMULAZIONE P3: ASSICURAZIONE, RECLAMI E SOLVIBILITÀ

Traccia. Un'impresa assicurativa riceve molti reclami per dinieghi di sinistro relativi alla stessa garanzia e presenta una crescita rapida dei premi. Illustra il percorso di verifica.

Chiave di correzione. Costruisci due piani: condotta e gestione della garanzia, da valutare attraverso polizze, informative, distribuzione e reclami; profilo prudenziale, da esaminare con dati su rischi, organizzazione, risorse e capacità di adempiere agli impegni. Il reclamo individuale non decide la solvibilità, ma la serialità dei reclami può essere un segnale di vigilanza. Indica i possibili rimedi individuali senza trasformare l'autorità in giudice di ogni sinistro.

PERCORSO P — SIMULAZIONE P4: MEMO IN INGLESE E COOPERAZIONE EUROPEA

Traccia. Write a short memo (maximum 140 words) explaining why a national authority should cooperate with EU counterparts before adopting a measure affecting a cross-border digital service.

Model outline. Open with the public interest and the cross-border element. State that competence and legal basis must be assessed under the applicable EU and national framework. Mention information exchange, consistent enforcement, procedural rights and evidence. Close by explaining that cooperation improves effectiveness and legal certainty but does not remove the need for a reasoned national decision. Avoid legal claims that cannot be verified from the applicable source.

RUBRICA DI CORREZIONE: DIECI PUNTI PER OGNI RISPOSTA

Assegna un punto a ogni voce. Non usare il punteggio per premiarti: usalo per scegliere il prossimo ripasso.

Criterio	Domanda di controllo
1. Domanda compresa	Ho risposto al verbo e all'oggetto della traccia?
2. Settore qualificato	Ho individuato attività, mercato o interesse protetto?
3. Fonte prudente	Ho richiamato la fonte o dichiarato la necessità di verificarla?
4. Competenza	Ho evitato di attribuire il caso a un'autorità per semplice intuizione?
5. Fatti distinti	Ho separato fatti certi, allegazioni e punti da accertare?
6. Prova	Ho indicato dati, documenti, log, atti o elementi istruttori utili?
7. Garanzie	Ho considerato contraddittorio, riservatezza, consultazione o partecipazione quando pertinenti?
8. Proporzionalità	Ho collegato la misura al rischio e alle alternative?
9. Conclusione	Ho dato un esito operativo, senza presentarlo come automatico?
10. Lingua e ordine	Il testo è leggibile, sintetico e privo di sigle non spiegate?

Una risposta sotto 6/10 non richiede di riscrivere l'intero capitolo di teoria: individua il primo anello mancante della catena. Se manca la competenza, ripassa la mappa delle autorità; se manca la prova, ripassa istruttoria e dati; se manca la proporzionalità, confronta le opzioni prima di decidere.

GESTIONE DEL TEMPO E DIARIO DEGLI ERRORI

Il tempo non si gestisce scrivendo più velocemente. Si gestisce decidendo quando smettere di raccogliere idee e iniziare a ordinare la risposta. In una prova breve, riserva una prima quota alla decodifica della traccia e alla scaletta, la parte centrale alla redazione e una quota finale alla verifica di competenza, fonte e conclusione. Adatta le percentuali al tempo effettivamente previsto dal bando: questo capitolo non sostituisce istruzioni, griglie o prove ufficiali dell'ente.

Nel Diario degli errori registra una sola frase precisa, non commenti vaghi come «devo studiare di più». Esempi utili: «ho attribuito la tutela dell'investitore alla vigilanza prudenziale senza qualificare il prodotto»; «ho proposto una sanzione senza indicare fatti e contraddittorio»; «ho usato un indicatore tariffario senza spiegare fonte e periodo». Accanto, scrivi l'azione di correzione: pagina da ripassare, fonte da verificare, mini-caso da riscrivere o risposta orale da registrare.

Errore osservato	Correzione immediata	Ripasso mirato
Confusione fra autorità	Rifai la mappa interesse–potere–ente	Capitoli 1, 8–14 pertinenti
Conclusione automatica	Aggiungi una sezione “verifiche necessarie”	Capitoli 5 e 6
Dati senza metodo	Indica fonte, periodo, unità e limite del dato	Capitolo 7
Procedimento assente	Inserisci istruttoria e garanzie	Capitoli 4 e 5
Testo dispersivo	Riduci a sei blocchi universali	Questo laboratorio

PIANO 30/60/90 GIORNI E REGISTRO DEGLI AGGIORNAMENTI

Il laboratorio funziona se entra nel calendario di studio. Il piano seguente è una traccia modulabile, non una promessa di preparazione universale.

Orizzonte	Priorità	Output minimo
30 giorni	Mappa enti, fonti e nucleo comune; quattro simulazioni	Un elaborato G, uno E, due P e diario degli errori
60 giorni	Verticale dell'ente target, fonti vigenti e altre quattro simulazioni	Due risposte orali registrate, un memo e una revisione del Decoder
90 giorni	Simulazioni complete, prova a tempo e correzione comparata	Dieci tracce corrette, registro aggiornamenti e piano degli ultimi sette giorni

Il registro degli aggiornamenti contiene soltanto ciò che incide sulla prova: bando, allegati, programma, forma dell'esame, fonti settoriali, atti dell'ente e scadenze. Ogni riga deve indicare data di verifica, fonte primaria, capitolo coinvolto e azione di aggiornamento. Non trasformarlo in una raccolta indistinta di notizie.



Figura 15.5 — Sintesi operativa: Laboratorio delle prove authority.

Figura 15.5 — La tavola chiude il percorso collegando memo e caso a piano 30/60/90.

CONCLUSIONE: DECIDERE SENZA SCORCIATOIE

Il filo che unisce le authority non è una presunta uniformità istituzionale. È un modo di lavorare: definire il problema, individuare la fonte attributiva, distinguere competenze vicine, costruire un'istruttoria proporzionata e motivare la decisione senza anticipare ciò che i fatti non dimostrano. Indipendenza non significa assenza di controlli; cooperazione non significa gerarchia; vigilanza non coincide con sanzione; reclamo individuale e rischio sistemico possono comunicare senza diventare lo stesso procedimento.

15.4 Applicazione alla prova

Nella prova, questa architettura vale più di un elenco di articoli. Una risposta giuridica solida nomina presupposto, potere, garanzia ed effetto. Una risposta economica espone dati, metodo, controfattuale e incertezza. Un memo di policy rende visibili opzioni, costi, benefici, rischio di attuazione e indicatore di monitoraggio. In tutti e tre i casi il candidato deve dichiarare ciò che manca: l'assenza di un documento o di un dato non si colma con una formula assoluta, ma con una richiesta istruttoria mirata.

Il percorso dei quindici capitoli può essere ricondotto a cinque domande finali. Che cosa è accaduto? Si separano fatti, allegazioni e dati mobili. Chi può intervenire? Si verifica la fonte, anche quando il caso attraversa livelli nazionali ed europei. Con quale procedimento? Si rispettano contraddittorio, prova, proporzionalità e motivazione. Quale esito è possibile? Si distinguono prescrizione, rimedio, impegno, sanzione, ADR e controllo del giudice. Come si controlla l'effetto? Si definiscono monitoraggio, indicatori e condizioni di riapertura.

Prima di consegnare, il candidato può rileggere il testo in tre passaggi. Nel primo cancella attribuzioni indimostrate come “sempre”, “solo” e “automaticamente”. Nel secondo controlla che ogni autorità sia associata a un potere previsto, non a una generica missione. Nel terzo verifica che la conclusione risponda alla domanda e indichi un passo operativo. Se i tre controlli reggono, la risposta non è soltanto corretta: è utilizzabile da un ufficio.

Il volume mantiene infine una regola di aggiornamento. Bandi, soglie, termini, moduli, elenchi di vigilati e assetti applicativi vanno controllati alla data della procedura. Le architetture concettuali restano il punto di partenza, ma non autorizzano a ignorare la fonte vigente. Studiare le authority significa quindi allenare una competenza durevole: orientarsi in sistemi complessi conservando precisione, prudenza e capacità di decisione.

MAPPA BANDO

Passaggio	Azione nel laboratorio	Output verificabile
B — Bando	Leggi forma della prova, ente, profilo, tempo e fonti richieste	Decoder aggiornato
A — Aree	Seleziona nucleo comune, verticale e richiami puntuali a	Piano G/E/P motivato
N — Nuclei	Trasforma capitoli in domande e casi	Dieci scalette di risposta
D — Diario	Registra un errore concreto dopo ogni prova	Tabella errore–causa–correzione
O — Output	Scrivi, esponi, confronti e riscrivi	Elaborato, memo e risposta orale

NOTA

Da sapere in cinque righe. Le prove authority valutano il ragionamento, non l'accumulo di sigle. Ogni risposta parte dalla qualificazione del fatto e collega fonte, interesse, potere, procedimento, prova e conclusione. Il percorso G privilegia garanzie e competenza; E evidenze, dati e impatti; P integra i due piani. Una simulazione è utile solo se viene corretta con criteri espliciti. Il bando target decide sempre forma, tempi, fonti e livello di approfondimento richiesto.

CASO GUIDATO CONCLUSIVO: IL MEMO INTERSETTORIALE

Traccia. Un'impresa che gestisce una piattaforma di comparazione di offerte energetiche comunica agli utenti una variazione delle condizioni di servizio. Alcuni dati indicano che le offerte con maggiore remunerazione per la piattaforma sono poste in evidenza; un'associazione di consumatori lamenta informazioni insufficienti. L'impresa opera in più Stati membri.

La risposta iniziale non deve scegliere una sola autorità. Il caso può coinvolgere tutela dell'utente, correttezza dell'informazione, regolazione del settore energetico, comunicazioni digitali, concorrenza e, se necessario, cooperazione europea. Il candidato deve prima descrivere attività, servizio, destinatari, funzionamento dei criteri di visibilità e fonti applicabili. Poi individua quali dati servono: condizioni contrattuali, architettura dell'interfaccia, remunerazioni, log di visualizzazione, reclami, quote di traffico e mercato rilevante da verificare.

La nota prosegue distinguendo possibili competenze e cooperazioni, senza sommarle. Se emerge una questione di pratica commerciale, va considerato il relativo quadro; se la questione riguarda regole settoriali o utenti di un servizio regolato, serve la fonte pertinente; se vi sono effetti transfrontalieri, occorre verificare il meccanismo europeo applicabile. La conclusione non è «tutte le Autorità devono sanzionare»: è una proposta di istruttoria coordinata, con oggetto, prove, garanzie e limiti di ciascun intervento.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come imposta una risposta scritta a un caso che coinvolge più authority?

RISPOSTA ORALE MODELLO

«Parto dalla qualificazione dei fatti e dall'interesse protetto, senza scegliere subito l'autorità. Individuo attività, soggetti, mercato o servizio e fonti potenzialmente applicabili. Distinguo poi i profili: concorrenza, tutela dell'utente, regolazione settoriale, prudenza, privacy o integrità, verificando se siano davvero presenti. Per ciascun profilo collego potere, procedimento, prove necessarie e garanzie. Solo alla fine indico l'autorità competente, l'eventuale cooperazione e una conclusione proporzionata. Questo metodo evita sovrapposizioni e consente di spiegare perché un unico fatto può generare procedimenti diversi.»

DOMANDA-TRAPPOLA

In una simulazione, se riconosco l'autorità competente posso omettere la fonte e l'istruttoria?

No. La competenza è solo un anello della risposta. Senza fonte, fatti, prove, garanzie e motivazione, la conclusione resta un'affermazione non verificabile.

ERRORE TIPICO

Errore: «Per dimostrare preparazione, elenco tutte le authority che potrebbero avere un interesse nel caso.»

Correzione: seleziona soltanto le competenze che derivano dai fatti e dalla fonte. Se il riparto non è risolvibile con i dati della traccia, dichiara la verifica necessaria invece di creare un elenco di sigle.

MINI-ESERCIZIO DI CONSOLIDAMENTO

Scegli una delle dieci simulazioni e produci, in 25 minuti, una risposta di massimo 350 parole. Poi usa la rubrica dei dieci punti e completa la scheda.

15.5 Consolidamento e verifica

Campo	Nota personale
Percorso scelto	G, E o P e motivo
Punto più forte	Il passaggio che hai argomentato con maggiore precisione
Punto da correggere	Fonte, competenza, prova, garanzia, dato o conclusione
Azione entro 48 ore	Riscrittura, ripasso, fonte primaria o simulazione gemella
Errore da trasferire nel Diario	Una frase concreta e riutilizzabile

L'esercizio è concluso soltanto quando hai prodotto la seconda versione. La prima stesura misura il livello; la riscrittura costruisce la competenza.

CHECKLIST PER UNA NOTA D'UFFICIO

Una nota professionale su decoder della traccia deve consentire al decisore di capire che cosa è noto, quale regola si applica e che cosa resta da verificare. L'apertura contiene il quesito in una frase; il quadro distingue profilo giuridico da profilo economico; l'analisi collega ogni fatto a un documento. Le citazioni normative sostengono il ragionamento, ma non lo sostituiscono. Se due fonti sembrano divergere, controlla data, rango, ambito e disciplina transitoria prima di parlare di conflitto.

La sezione operativa descrive profilo policy in ordine cronologico e assegna ogni attività al soggetto competente. La parte su memo e caso espone rischio e alternativa, evitando verbi assoluti quando l'istruttoria è incompleta. La conclusione su piano 30/60/90 propone il passo successivo, il controllo da svolgere e, se utile, un termine interno di riesame che non venga confuso con un termine legale. Riletta da sola, la nota deve mostrare perché l'opzione scelta è preferibile e quali nuovi elementi potrebbero modificarla.

CONTROLLO INCROCIATO

Rileggi ora il risultato da tre prospettive. Come candidato, verifica di avere definito decoder della traccia senza dilungarti su nozioni estranee. Come istruttore, controlla che la distinzione fra profilo giuridico e profilo economico poggia su documenti e non su supposizioni. Come decisore, chiediti se il passaggio dedicato a profilo policy giustifichi davvero l'esito proposto. Se una prospettiva non trova risposta, riapri l'analisi nel punto preciso invece di aggiungere una conclusione generica.

Completa il controllo con una riga dedicata alle alternative. Spiega quale diversa qualificazione sarebbe possibile se cambiasse un fatto decisivo, quale fonte farebbe mutare il perimetro di memo e caso e quale conseguenza produrrebbe su piano 30/60/90. L'esercizio allena a riconoscere le opzioni quasi corrette: nei concorsi l'errore più insidioso non è sempre una regola falsa, ma una regola vera applicata al soggetto, al tempo o al procedimento sbagliato. La risposta finale deve perciò contenere anche il proprio limite di validità.

VERIFICA RAGIONATA

Quesito 1. Qual è il primo controllo quando la traccia richiama decoder della traccia?

Risposta corretta: individuare il fatto rilevante, la fonte e il perimetro della competenza prima di scegliere l'istituto. La parola usata nella traccia può orientare, ma non dimostra da sola quale autorità o quale potere siano applicabili. Una risposta efficace espone il criterio e poi lo applica ai dati disponibili.

Quesito 2. profilo giuridico e profilo economico possono essere trattati come espressioni equivalenti?

Risposta corretta: no. Devono essere distinti per funzione, presupposti, soggetti ed effetti. Dopo la distinzione si può spiegare il loro coordinamento. Nei quiz, l'opzione errata spesso contiene una definizione plausibile ma trasferisce a un istituto la funzione dell'altro.

Quesito 3. Un dato tratto da un bando storico o da una pagina operativa vale per ogni procedura successiva?

Risposta corretta: no. Il dato è utile come esempio datato; requisiti, termini, soglie, composizione delle prove e modalità di ricorso devono essere ricontrollati nella fonte vigente e nel bando applicabile. La regola stabile va separata dal dato mobile.

Quesito 4. Come va usato profilo policy nel elaborato finale?

Risposta corretta: va collegato a fatti, competenza, sequenza procedurale e conseguenza. Limitarsi a una definizione non dimostra capacità applicativa; anticipare l'esito senza istruttoria produce invece una conclusione non sostenuta. La motivazione deve rendere visibile il passaggio compiuto.

Quesito 5. La finalità generale di tutela attribuisce automaticamente qualsiasi potere in materia di memo e caso?

Risposta corretta: no. Ogni potere richiede una fonte attributiva, un oggetto e un procedimento. La missione istituzionale aiuta a interpretare il sistema, ma non sostituisce la verifica della competenza concreta né consente di confondere vigilanza, rimedio individuale e sanzione.

Quesito 6. Quale controllo conclusivo riduce gli errori su piano 30/60/90?

Risposta corretta: confrontare la conclusione con la domanda, la fonte e i fatti effettivamente disponibili. Se manca un elemento, la risposta deve indicare quale documento o accertamento serve. Dichiarare il limite informativo è più professionale che colmarlo con un automatismo.

CASO RAGIONATO DI CHIUSURA

Un ufficio riceve una segnalazione che usa formule generiche, richiama decoder della traccia e chiede un intervento immediato su piano 30/60/90. Il fascicolo contiene una schermata, una comunicazione non datata e il riferimento a un bando precedente. La soluzione non consiste nello scegliere subito una sanzione. Occorre qualificare il fatto, verificare autenticità e data dei documenti, individuare la fonte vigente, distinguere profilo giuridico da profilo economico e stabilire quale amministrazione possa acquisire gli elementi mancanti.

Solo allora si valuta profilo policy, si collega memo e caso al potere pertinente e si motiva il passo successivo. Il caso è risolto correttamente quando la conclusione resta proporzionata alle prove e separa la regola stabile dai dati da aggiornare.